

감사결과 처분요구서

- 2020년도 상반기(○○,●●,◎◎,◇◇,◆◆,□□,■,△△,▲▲) 종합감사 -

2020. 9.



감사실

▣ 부정·부패신고: ☎02)2660-4110, [홈페이지] Clean Airport ▶ KAC신문고

□ 처분요구 사항 일람표

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
1	○○ ○○ ◇◇ ◆◆	계류장사용료 산정 및 수입관리에 관한 사항	예산	시정·개선 ·통보
2	○○ ○○ ■	보호구역 출입증 발급 개인정보보호 소홀	보안	주의
3	○○ ■	위탁관리 감독지침 준수에 관한 사항	자회사	통보
4	○○	주차장 영업비용 관리 미흡	예산	주의·시정
5	○○	상품권 관리 소홀	총무	주의
6	○○	근무상황부 기록 관리에 관한 사항	총무	통보
7	○○	광고물 임대차계약 관리 소홀	임대	주의
8	○○ ●●	특별방역소독에 관한 사항	용역	적극행정면책
9	○○	재산 관리에 관한 사항	임대	권고
10	○○	제설장비 보관에 관한 사항	시설	개선
11	○○	노면색깔유도선 도색폭에 관한 사항	시설	통보
12	○○	시설공사 간접비 지급절차 준수 소홀	공사	주의
13	○○	시설공사 공정별 검측사항 기록·유지 업무 소홀	공사	주의
14	○○	시설공사 공정순서 조정을 통한 공사비 절감에 관한 사항	공사	시정
15	○○	소화기 점검·관리에 관한 사항	안전	통보
16	○○	장비구매 예산절감에 관한 사항	공사	시정
17	○○	유휴장비 활용에 관한 사항	공사	권고
18	●●	스타트업 사업 계약업무 소홀	운영	주의
19	●●	임대차 계약 체결 및 임대료 징수 부적정	임대	경고·시정

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
20	●●	재산증감사항 통보 소홀	재산	주의・시정
21	●●	재산(토지) 관리 소홀	재산	주의
22	●●	상업시설 입찰 제안서 평가절차 부적정	임대	경고
23	●●	임대보증금 관리 업무 소홀	임대	주의
24	●●	도로개설사업의 하천 독마루 활용에 관한 사항	공사	시정
25	●●	탐승교 기둥 도색 및 빗금표지에 관한 사항	시설	통보
26	●● ▲▲	시설공사 상용근로자 보험료 정산 소홀	공사	주의・시정
27	●●	장기계속공사 설계변경 업무 소홀	공사	주의
28	●●	냉난방기 구매설치 계약변경 일상감사 미 이행	물품	주의
29	●●	시설공사 공정계획 관리 소홀	공사	주의
30	●●	시설공사 전선관 재활용을 통한 공사비 절감에 관한 사항	공사	시정
31	●●	발전기실 안전보건표지 미설치	안전	통보
32	◎◎	자산취득 회계처리(내용연수) 미흡	회계 세무	주의・시정
33	◎◎ □□	상업시설 내부평가 업무 부적정	임대	경고
34	◎◎ □□	카트 계수관리시스템 관리 소홀	운영	주의
35	◎◎	물품 취득업무 소홀	물품	주의
36	◎◎	시설공사 공정별 검측사항 기록·유지 및 공정보고 소홀	공사	주의
37	◇◇	방역소독 용역대가 지급업무 소홀	용역	주의
38	◇◇	공항인근 취약계층 일자리창출 추진사업에 관한 사항	운영	개선

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
39	◇◇	상업시설 계약절차 업무 소홀	임대	주의
40	◇◇	포장보수공사 시공관리 업무 부적정	공사	경고
41	◇◇	노면표시 재귀반사성능 측정에 관한 사항	공사	권고
42	◇◇	교량 보수보강에 관한 사항	시설	통보
43	◇◇	시설공사 계약내역 현장여건 반영에 관한 사항	공사	개선
44	◇◇	시설공사 하자 최종검사에 관한 사항	공사	통보
45	◆◆	상업시설 임대차계약 관리 소홀	임대	주의
46	◆◆	업무협약·협정 체결에 대한 일상감사 미 이행	운영 안전	주의
47	◆◆	임대차계약 연장절차 검토 소홀	임대	주의
48	◆◆	시설공사 검측 기록·유지 및 품질시험 업무 소홀	공사	주의
49	◆◆	용역 계약변경 업무 소홀	용역	주의
50	◆◆	시설공사 설계변경 내역서 작성 소홀	공사	주의
51	□□	매출연동임대료 정산업무 소홀	임대	주의·시정
52	□□	직원식당 위탁 운영계약 연장 기준에 관한 사항	총무	개선
53	□□	공항 환경관리 업무 소홀	환경	주의·통보
54	□□ ■	공항 실내공기질 관리에 관한 사항	환경	통보
55	□□	시설공사 감독업무 기록 및 공정계획 관리 소홀	공사	주의
56	□□	전기자동차 충전인프라 구축 일상감사 미 이행	시설	주의
57	■	상업시설 입찰 및 영업자 관리 부적정	임대	경고
58	■	재산보험 가입 소홀	재산	주의

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
59	■ ■	취득세 회계처리에 관한 사항	회계	통보
60	■ ■	시설공사 시공관리 업무 소홀	공사	주의
61	■ ■ ▲ ▲	시설공사 하자검사 미 이행	공사	경고 · 주의
62	■ ■	근로자 안전사고 예방을 위한 안전보건표지 등 미설치	안전	통보
63	△ △	경비 집행 방침에 대한 일상감사 미 이행	교육 계획	주의
64	△ △	재산보험 갱신 관리 소홀	재산	주의
65	△ △	재산 관리 소홀	재산	주의 · 개선
66	△ △	입목자산 관리에 관한 사항	재산	통보
67	△ △	시설공사 하자담보책임기간 설정에 관한 사항	공사	시정
68	△ △	시설공사 및 구매설치 사업 보험료 계상 소홀	공사 물품	주의 · 시정
69	△ △	공사감리 감독업무 소홀	용역	주의
70	▲ ▲	사택 수리경비 부담에 관한 사항	총무	시정
71	▲ ▲	재산 임대관리 소홀	임대	주의
72	▲ ▲	출장여비(식비) 중복지급에 관한 사항	총무	주의 · 시정
73	▲ ▲	국가귀속 준공재산 관련 세무처리 소홀	세무	주의 · 시정
74	▲ ▲	시설공사 설계변경 업무 소홀	공사	주의
75	▲ ▲	시설공사 감독업무 소홀	공사	주의

시 정 · 개 선 요 구 · 통 보

1

제 목 계류장사용료 산정 및 수입관리에 관한 사항

관 계 부 서 ○○본부, ◎◎공항, ◇◇공항, ◆◆공항

구 분 예산

내 용

「공항시설사용료 징수규정」 별표 1(공항시설사용료 산정기준 및 요금표) 및 별표 2(공항시설사용료의 면제 및 감면 기준)에 이동 지역에 출입하는 장비 및 차량에 대하여 【표1】 과 같이 계류장사용료를 징수하도록 하고 있다.

【표1】 계류장사용료 산정기준

요금 및 기준 (공통)	• (산정기준) 차량(동력)이나 장비(비동력)의 공부상 자체중량, 1톤미만은 100킬로그램 단위로 계산하여 적용하되, 100킬로그램 미만은 100킬로그램으로 간주 • (요금) 가. ☆☆/★★/●●공항 - 차량(동력) : 등록된 경우 1일 톤당 500원, 비등록된 경우 1회 출입시 톤당 500원 - 장비(비동력) : 등록된 경우 1일 톤당 600원, 비등록된 경우 1회 출입시 톤당 600원 나. 기타공항 - 차량(동력) : 등록된 경우 1일 톤당 400원, 비등록된 경우 1회 출입시 톤당 400원 - 장비(비동력) : 등록된 경우 1일 톤당 500원, 비등록된 경우 1회 출입시 톤당 500원 • (면제적용) 외교상 목적으로 사용되는 자동차, 공항안에 소재하는 행정기관 소속의 자동차, 공항시설의 건설·개량·보수 또는 유지를 위하여 출입하는 차량 및 장비, 그 밖에 공항운영자가 공무수행이나 공항의 관리·운영에 필요하다고 인정하는 자동차
-----------------------	---

가. 계류장사용료 산정기준 적용업무에 관한 사항

「공항시설사용료 징수규정」 별표 1(공항시설사용료 산정기준 및 요금표)에서는 계류장사용료 산정기준을 【표1】 과 같이 ‘차량(동력)이나 장비(비동력)의 공부상 자체중량’으로 정하고 있어 별표 2(공항시설사용료의 면제 및 감면 기준)에 해당되는

장비 및 차량을 제외하고 이동지역을 출입하는 모든 장비 및 차량의 계류장사용료 징수는 공부상(장비·차량등록증) 자체중량을 기준으로 산정해야 하고, 등록증상 자체 중량에 대한 표시가 불분명한 경우 관련규정¹⁾ 준용을 통해 중량 계산을 하여 계류장사용료를 징수해야 한다. 따라서 관련규정 상 공차중량으로 규정되고 공부상 자체중량으로 표시가 되어있지 않은 차량의 계류장사용료 산정기준은 「건설기계 안전기준에 관한 규칙」의 자체중량을 준용하여 차량등록증에 표기된 총중량에서 최대적재량과 승차정원(1인당 65kg) 무게를 감해서 적용해야 한다.

그런데 ○○본부, ◎◎공항, ◇◇공항, ◆◆공항에서는 아래 【표2】와 같이 비등록된 장비 및 차량에 대한 계류장사용료 징수 체계를 운영하면서 1일 임시 차량출입증 담당자가 비등록된 차량의 계류장사용료 산정 시 승차정원 무게를 감하지 않고 과거방식 및 자체판단으로 총중량 - 최대적재량의 산정기준으로 계류장사용료를 과부과²⁾ 징수하고 있다.

【표2】 비등록 장비 및 차량 계류장사용료 징수 체계

○○본부	◎◎·◇◇·◆◆공항
<차량 1일 임시출입허가 신청> ↓ <출입증관리실 등록증 확인 및 요금통보> (장비: 총중량, 차량: 총중량 - 최대적재량 적용) ↓ <징수대상자가 현장 카드결제 또는 폰뱅킹 입금> ↓ <입금내역 확인 및 ♡부 내부결제 후 ♣부 통보>	<차량 1일 임시출입허가 신청> ↓ <출입증관리실 등록증 확인 및 요금통보> (장비: 총중량, 차량: 총중량 - 최대적재량 적용) ↓ <징수대상자가 공항 보통예금통장 온라인 당일 또는 추후입금, 당일 현금납부>

1) 「건설기계 안전기준에 관한 규칙(국토교통부령 제516호)」 제2조 정의 : 18. ‘자체중량’이란 연료, 냉각수 및 윤활유 등을 가득 채우고 휴대 공구, 작업 용구 및 예비 타이어를 싣거나 부착하고, 즉시 작업을 할 수 있는 상태에 있는 건설기계의 중량을 말한다.

「제작자동차 인증 및 검사 방법과 절차 등에 관한 규정(환경부고시 제2018-245호)」 제2조 정의 : 8. ‘공차중량’이란 자동차에 연료, 윤활유 및 냉각수를 최대용량까지 주입하고, 예비타이어와 표준부품을 장착하며 50% 이상 장착되는 선택사양 중 원동기의 동력을 사용하는 에어컨 동력핸들 등을 포함한 무게를 말한다. 9. ‘차량총중량’이란 승차정원의 인원(1인당 65kg)이 승차하고, 최대 적재량의 물품이 적재된 상태의 자동차 중량을 말한다.

2) ○○본부 비등록차량 과징수 사례/ ex> 2020.6.9. 한국공항 5톤 트럭 3,800원 징수: (자체계산) 자동차등록증상 총중량 12,620kg - 최대적재량 5,000kg = 7,620kg(7.6톤 × 500원) ➡ (바른 계산) 총중량 12,620kg - 최대적재량 5,000kg - 승차정원 2명 130kg = 7,490kg(7.5톤으로 올림 적용하여 3,750원 징수)

[관계부서 의견 및 판단] ◎◎공항 및 ◇◇공항에서는 계류장사용료를 징수하기 위한 공항시설사용료 산정기준 및 요금표 어느 곳에도 자체중량에 대한 정의가 명확하게 표시되지 않아 규정개선이 필요하며 또한 명확한 규정 및 지침시달 없이 타 규정을 준용하는 것은 논란의 여지가 있다는 의견을 제시하였다.

그러나 「공항시설사용료 징수규정」 제5조(사용료 산정 등) 제1항 내지 제2항에서는 사용료 관련 업무총괄(총괄부서 장), 사용료 산정기준 수립(실무부서 장), 사용료 산정(산정부서 장) 등에 대한 역할을 정의하였으며 계류장사용료와 같이 별도계약에 따라 징수하기 곤란한 사용료는 발생 시마다 산정 및 징수토록 정하고 있어 만약 계류장사용료 산정 및 징수에 있어 자체중량에 대한 정의가 명확하지 않다면 사용료 관련 업무총괄 및 산정기준 수립을 담당하는 본사 총괄부서 또는 실무부서를 통해 확인하는 절차를 거치는 것이 타당하며, 더욱이 후불계약 형태로 계류장사용료가 징수되고 있는 차량은 이미 관련규정을 준용하여 ‘총중량 - 최대적재량 - 승차정원(1인당 65kg)’의 산정방식을 적용하고 있으므로 계류장사용료 산정 및 징수의 일관성 등을 고려할 때 관련자의 의견은 받아들이기 어렵다.

나. 계류장사용료 수입관리에 관한 사항

「회계규정」 제35조(수입사무의 분리)에서는 납부의 고지 등 징수결정을 하는 징수사무의 담당자와 징수결정액을 수납하는 수납사무의 담당자를 달리 하여야 하고, 회계단위의 규모나 업무의 성격에 따라 이를 다르게 할 수 있다고 정하고 있다.

그런데 ◎◎공항, ◇◇공항, ◆◆공항에서는 위 【표2】와 같이 비등록 장비 및 차량에 대한 계류장사용료 징수체계를 운영하면서 징수사무 담당자를 보호구역 출입증관리 담당자로 일원화하여 “1일 임시출입허가 신청 → 등록증 확인 및 요금통보 → 현장 온라인 또는 현금수납, 추후 납부 → 수납사무 담당자에 수납사실

구두 통보” 절차로 계류장사용료(현불분) 수입관리를 하고 있어, 계류장사용료 부과대상 장비 및 차량의 납부금액과 각 공항에서 관리하고 있는 보통예금통장(현불분)의 실제 입금내역에 대한 확인절차 및 통계관리가 없이 운영되고 있다. 또한 ◇◇공항·◆◆공항에서는 아래 【표3】과 같이 일부 추후납부 차량에 대해 계류장사용료를 입금처리를 하지 않은 사실이 있다.

【표3】비등록차량 계류장사용료 징수현황

◆◆공항			◇◇공항		
2020년도(6월 현재)			2020년도(3월 현재)		
차량출입 기준금액	실제 징수금액	차액	차량출입 기준금액	실제 징수금액	차액
1,440	-	2,140	29,200	17,600	1,600
2019년도			<단위 : 원>		
차량출입 기준금액	실제 징수금액	차액			
24,120	21,980	2,140			

*차량출입 기준금액 : 출입증관리시스템 상 임시출입한 사용료 부과대상 차량기준 산정금액

[관계부서 의견 및 판단] ◆◆공항 수입관리 담당자는 계류장사용료 현불징수 업체(한국공항)와 협의결과 발생시점 징수 시 인솔자와 사용료 담당자가 달라 업무상 불편함을 해결하고자 추후 정산하기로 합의했다는 의견을 제시하였다.

그러나 「공항시설사용료 징수규정」 제5조(사용료 산정 등)에서는 징수하기 곤란한 사용료는 발생시마다 산정하도록 규정하고 있고 「회계규정」 제33조(금전의 과부족 처리)는 금전의 부족을 발견하였을 때에는 가시급금으로 처리하고 그 원인을 조사하도록 명시하고 있음에도 2019년도분의 차액도 인지하지 못하고 있었다는 점에서 관련자의 의견은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

① ◇◇공항장, ◆◆공항장은 비등록 장비 및 차량에 대해 미 징수된 계류장사용료를 회수하시기 바랍니다.(시정)

② ◎◎공항장, ◇◇공항장, ◆◆공항장은 계류장사용료(현불분)의 투명한 징수 및 수입관리가 될 수 있도록 사용료 부과대상 장비·차량의 납부금액과 각 공항에서 관리하고 있는 보통예금통장(현불분)의 실제 입금내역이 일치되도록 확인하는 내부통제 절차를 마련하시기 바랍니다.(개선)

③ ○○본부장, ◎◎공항장, ◇◇공항장, ◆◆공항장은 비등록 장비 및 차량에 대한 계류장사용료(현불분) 징수 시 「공항시설사용료 징수규정」에서 정한 ‘자체중량’ 기준이 올바르게 적용될 수 있도록 자체 적용기준을 정비하고 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구

2

제 목 보호구역 출입증 발급 개인정보보호 소홀
관 계 부 서 ○○본부, ◎◎공항, ■■공항
구 분 보안
내 용

○○본부, ◎◎공항, ■■공항에서는 「보호구역출입증규정」 제21조(차량 정규출입증 발급) 및 제24조(차량 임시출입증 발급)에 따라 보호구역내에서 업무수행을 위해 필요하다고 인정되는 상주기관, 항공사, 업체의 소유 및 상주자 차량을 대상으로 정규 및 임시출입증을 발급하면서 별지 제5호 서식 ‘차량 정규출입증 신청서’ 및 별지 제8호 서식 ‘장기 임시출입증 발급신청서’와 함께 자동차등록증 사본 1부를 제출받고, 1일 임시출입을 목적으로 보호구역에 출입하는 비등록 된 장비 및 차량에 대해서는 계류장사용료 징수 증빙을 위해 자동차등록증 또는 장비등록증을 제출 받았다.

「개인정보보호법」 제15조(개인정보의 수집·이용) 및 「개인정보보호세부지침」 제5조(개인정보의 수집·이용)에서는 개인정보처리자가 개인정보³⁾를 수집할 수 있는 경우는 반드시 정보주체의 동의를 받은 경우, 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우, 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우 등으로 제한하고 있으며 동의를 받을 때에는 ① 개인정보의 수집·이용 목적, ② 수집하려는 개인정보의 항목, ③

3) 개인정보는 살아 있는 개인에 관한 정보로서 개인을 알아볼 수 있는 정보이며, 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보를 포함(ex> 주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 성함, 상세주소, 날짜정보, 전화번호, 통장계좌번호, 각종 자격증 및 면허 번호 등)

개인정보의 보유 및 이용기간 등을 정보주체에게 알려야 한다고 규정하고 있다. 또한 같은 법제16조(개인정보의 수집 제한)는 개인정보를 수집하는 경우에 그 목적에 필요한 최소한의 개인정보를 수집하도록 하고 2016년 방송통신위원회 발간 「개인정보비식별조치 가이드라인」에서는 제출받은 개인정보는 가명처리, 데이터 마스킹 등의 비식별 조치를 취하도록 하고 있다.

그런데 ○○본부, ◎◎공항, ■■공항 보호구역 출입증 담당자는 장비 및 차량 1일 임시출입증을 발급하면서 「보호구역출입증규정」 상 제출 근거도 없고 「개인정보보호법」 및 「개인정보보호세부지침」에 의한 최소한의 비식별 조치 없이 【표】와 같이 주민등록번호 또는 상세주소 등의 개인정보가 수록된 각종 등록증 사본을 제출받아 계류장사용료 징구를 위한 증빙자료로 관리·보관하고 있다.

【표】 개인정보(주민번호, 상세주소) 수록 각종 등록증 현황

○○본부	• (2020. 1~5월 현재) 총 134건(주민등록번호 수록 65건, 운전면허 사본 6건 포함)
◎◎공항	• (2019) 총 89건 • (2020. 1~6월 현재) 총 20건(법인소유 등록증 제외)
■■공항	• (2019) 총 30건 • (2020. 1~7.2 현재) 총 18건(법인소유 등록증 제외)

[관계부서 의견 및 판단] 해당본부 및 공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 䄠실장은 개인정보보호 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○본부 ●단 ♡부 청원경찰 A

◎◎공항 ◆부 청원경찰 B

■■공항 청원경찰 C

② ○○본부장, ◎◎공항장, ■■공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

통 보

3

제 목 위탁관리 감독지침 준수에 관한 사항

관 계 부 서 ○○본부, ■■공항

구 분 자회사

내 용

○○본부, ■■공항에서는 운영·시설·항공보안분야 자회사 관리를 위해 위탁분야별 감독자를 아래 【표】와 같이 지정하여 관리하고 있다.

【표】 2020년도 ○○본부, ■■공항 위탁분야별 감독자 지정 현황

구 분	분 야	계약업체	감독자(정)	감독자(부)
○○ 지역본부	항공보안(보안검색)	∅∅(주)	D	T/검색감독 17명
	항공보안(특수경비)		E	U,V
	운영(미화/카트/의전안내/유실물)	▽▽(주)	F	W
	운영(주차/순환버스)		G	X
	운영(영접업무)		H	Y
	시설(기계)		I	Z
	시설(플랜트)		J	AA
	시설(Land-side 전력)		K	BB
	시설(항공등화/기타)		L	CC
	시설(탐승교/유해조수퇴치)		M	DD
	시설(청사통신)		N	EE
	시설(토목/조경)		O	FF/GG
	시설(건축)		P	-
■■공항	운영분야	▼▼(주)	Q	HH
	보안분야(보안검색)	◁▷(주)	R	당해 보안감독자
	보안분야(특수경비)		S	II, 각 조장

「공항시설 위탁관리 감독지침⁴⁾」 제6조(복무) 및 제7조(감독자의 의무)에 따르면 감독자는 계약문서 등의 내용을 숙지하고 해당 위탁업무의 특수성을 파악한 후

4) 자회사 설립에 따른 위탁관리체계 변경사항 개정 시달 「◇실-1134(2020.03.24.)」

감독에 임하고 계약문서의 내용대로 이행이 되는지 확인하여야 하며, 자회사로부터 과업내용서에 명시된 주간 및 월간 작업계획 등에 대한 자료를 제출받아 감독자의 주간일지에 구체적으로 기록·유지 및 주간 감독일지는 주단위로 작성하도록 하고 계약 상 특이사항 발생 시에는 별도 작성하여야 한다고 규정하고 있다.

그런데 ○○본부(보안검색/특수경비/영접업무/건축분야) 및 ■■■공항(전 분야) 감독자는 새롭게 개정·시달된 「공항시설 위탁관리 감독지침」 상의 변경된 주간감독일지 대신 기존의 일일감독일지를 그대로 사용 및 대체운용하고 있어 공항시설 위탁관리 자회사로부터 제출자료 명확화를 통한 감독자의 통제기능·책임성 강화 등의 개정 취지를 살리지 못하고 기존의 일일 용역감독 형태로 일지를 유지하고 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○본부, ■■■공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○본부장, ■■■공항장은 2020. 3. 24.자로 개정·시달된 「공항시설 위탁관리 감독지침」을 준수하여 감독자들이 주간단위 감독일지를 작성하고 위탁분야별로 감독업무에 임할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

주 의·시 정 요 구

4

제 목 주차장 영업비용 관리 미흡

관 계 부 서 ○○본부

구 분 예산

내 용

○○본부에서는 주차장관리를 위해 매년 계약업체와 영업배상책임보험 가입을 조건으로 하는 계약을 체결하였고, ★★공항 주차장 혼잡으로 인한 차량사고 증가에 따라 영업배상책임보험 사고처리 자기부담금에 대하여 계약업체와 비용분담⁵⁾을 2016년부터 시행(○○단-15718, 2016. 11. 7.)하여 현재까지 【표】에 따른 해당비용에 대해 잡손실 계정으로 처리하였다.

【표】 최근 영업배상책임보험 사고처리 자기부담금 공사 비용분담현황(○○본부)

구분	2018년	2019년	2020년	비고
1월	300천 원 / 3건	200천 원 / 2건	100천 원 / 1건	
2월	800천 원 / 8건	200천 원 / 2건	300천 원 / 3건	
3월	1,000천 원 / 10건	300천 원 / 3건	500천 원 / 5건	
4월	1,700천 원 / 17건	600천 원 / 6건	100천 원 / 1건	
5월	700천 원 / 7건	200천 원 / 2건	400천 원 / 4건	
6월	700천 원 / 7건	800천 원 / 8건	-	
7월	700천 원 / 7건	1,100천 원 / 11건	-	
8월	500천 원 / 5건	400천 원 / 4건	-	
9월	700천 원 / 7건	700천 원 / 7건	-	
10월	200천 원 / 2건	400천 원 / 4건	-	
11월	700천 원 / 7건	500천 원 / 5건	-	
12월	800천 원 / 8건	700천 원 / 7건	-	
총계	8,800천 원 / 88건	6,100천 원 / 61건	1,400천 원 / 14건	

「회계규정시행세칙」 제3조(계정과목)의 별표에서는 계정과목별 분류와 그에

5) 자기부담금 : 자동차 피해보상 건당 200천원 中 공사 50%(100천원) 부담

따른 각 계정별 해설내용을 명시하고 있으며, 본사에서는 ‘예산 주요항목별 집행 기준 및 유의사항 안내(☐실-2740, 2019. 7. 5.)’ 문서를 본사 및 소속기관에 통보하여 효율적이고 투명한 예산운영을 강조하고 있다.

※ 계정과목별 주요 집행 기준

- (매출원가) 지급수수료 : 공사 매출과 대응되는 영업비용으로 감정료, 용역수수료 등 용역(서비스)을 제공받고 그 대가를 지급하는 경우로 월, 년 단위기준 반복적으로 집행하는 비용
- (매출원가) 피해보상비 : 공사 매출과 대응되는 영업비용으로 시설관리 운영에 관련되어 발생된 피해, 손해 등에 대한 보상비
- (기타비용) 잡 손 실 : 영업외비용 중 금액적으로 중요성이 없고 그 항목이 구체적으로 밝혀지지 않은 비용

해당 분담비용은 매월 반복적으로 집행되고, 공사 주차장 영업 및 공사 매출(주차장사용료)과 직접 대응되는 비용으로 계약업체에 지급하는 대가 중 변동비에 포함하여 설계·집행하거나 별도의 예산확보를 통해 매출원가(영업비용) 계정으로 예산범위 내에서 집행하여 효율적이고 투명하게 예산을 관리·운영하여야 한다.

그런데 ○○본부에서는 계약업체에게 지급되는 자기부담금에 대한 분담비용을 기타비용(영업외비용)인 잡손실로 집행하여, 예산의 통제⁶⁾ 없이 집행하는 결과를 초래하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

6) 예산총칙 제9조(예산의 집행) 제②항 사장은 다음 비목에 대하여는 예산에 계상된 금액에 불구하고 실제 발생액을 대상으로 초과 집행할 수 있다. 라. 특별손실 및 잡손실

조치할 사항

① 䄡실장은 예산의 계정과목에 맞지 않는 용도로 예산의 통제 없이 사용한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○본부 ●단 ♣부 4급갑 JJ

(현 䄡실 ◆부 3급)

○○본부 ●단 ♣부 4급을 KK

② ○○본부장은 ㉠ 향후 영업배상책임보험 사고처리 자기부담금에 대한 분담비용에 대하여 적정한 예산을 확보한 후 집행해 주시기 바라며,(시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

5

제 목 상품권 관리 소홀

관 계 부 서 ○○본부

구 분 총무

내 용

○○본부에서는 2019년 중 내부직원 포상 등 각종 행사 명목으로 【표】와 같이 총 52,800천 원의 상품권을 법인카드를 사용하여 구매·배부하였다.

【표】 ○○본부 상품권 구매·배부내역

구매일자	내역	구매금액 (천 원)	관련부서	시스템 입력여부
2019. 1. 30.	★★공항 자원봉사대 설명절 격려품 지급	700	☞부	○
2019. 1. 31.	소음대책지역 주민 설맞이 사랑나눔 행사	10,250	▼팀(현 <부)	X
2019. 4. 24.	내부직원 포상	200	☞팀(현 ☞부)	X
2019. 6. 10.	서비스 아이디어 공모전 포상	1,250	☞부	○
2019. 6. 25.	연말포상 상품권 구매	2,100	☞팀(현 ☞부)	X
2019. 7. 25.	항공유저장소 신축 유공자 포상	500	☞팀(현 ☞부)	X
2019. 8. 8.	아이디어공모전 상품권 구매	100	☞부	○
2019. 8. 22.	자원봉사대 추석명절 격려품	2,500	♡부	○
2019. 9. 3.	협력업체 추석격려품	20,160	☞팀(현 ☞부)	X
2019. 9. 3.	소음대책(인근)지역 위문행사	10,150	▼팀(현 <부)	○
2019. 9. 3.	방문객이벤트용 상품권구매	90	▶부	○
2019. 10. 17.	항공보안요원 포상 상품권 구매	1,500	♡부	○
2019. 12. 4.	자원봉사대 격려품	1,200	☞부	○
2019. 12. 30.	연말포상식 상품권구매	2,100	☞팀(현 ☞부)	X
합 계		52,800		

「상품권관리지침」 제7조(구매대장의 작성)에서 부문관리자는 상품권을 구매한 경우 구매내역을 ERP상 상품권 관리시스템에 입력하여야 하며, 동 규정 제9조(배부)는 상품권을 배부할 경우 배부내역을 ERP상 상품권 관리시스템에 입력하여 기록·관리하도록 하고 있다. 또한 같은 규정 제11조(증빙관리)에서 부문총괄관리자는 상품권 수령증(별지 제1호 서식) 사본과 상품권 관리시스템에 입력한 상품권 구매 및 배부대장(별지 제2호 서식)을 취합하여 매월말 기준으로 익월 5일까지 본사 총괄관리자에게 제출하도록 하고 있고, 같은 규정 제12조(상품권 구매·사용내역 공개)에서 총괄관리자는 상품권 구매·사용내역을 매월 공사 홈페이지와 사내게시판에 공개하도록 하여 부적절한 상품권 사용을 방지하고, 투명성을 제고하고 있다.

가. 2019년 상품권 구매·배부내역 상품권 관리시스템 미입력

○○본부 부문관리자는 상품권을 구매·배부한 경우 해당내역을 ERP상 상품권 관리시스템에 입력하여야 하나, 위 상품권 구매·배부내역 중 6건(35,310천 원)을 감사일 현재까지 ERP상 상품권 관리시스템에 입력하지 않아 전산 상 상품권 구매 및 배부 관리를 소홀히 하였다.

나. 2019년 상품권 구매·배부내역 및 증빙 미제출

○○본부 부문총괄관리자는 매월 부문관리자가 구매·배부한 상품권에 대한 내역 및 관련증빙을 취합하여 익월 5일까지 본사 총괄관리자에게 제출하지 않아 공사 홈페이지 및 사내게시판에 상품권 구매 및 배부내역이 누락되는 결과를 초래하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 䄡실장은 구입 및 배부한 상품권에 대한 기록·관리업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바라며,

- ‘가’항 관련자

- ○○본부 ●단 ♣팀 4급갑 LL
(현 ○○본부 ●단 ♣부)
- ○○본부 ●단 ♣팀 4급갑 MM
(현 ○○본부 ●단 ♣부)
- ○○본부 ●단 ♣팀 5급갑 NN
(현 ◇실 □부)
- ○○본부 ●단 ♣팀 5급갑 OO
(현 ○○본부 ●단 ♣부)
- ○○본부 ■단 ▼팀 5급갑 PP
(현 ○○본부 ■단 ◁부)

- ‘나’항 관련자

- ○○본부 ●단 ♣팀 4급갑 QQ
(현 ☞☞본부 ●단 ♥부)

② ○○본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

통 보

6

제 목 근무상황부 기록 관리에 관한 사항

관 계 부 서 ○○본부

구 분 총무

내 용

○○본부 소속 직원들은 2019년 자녀가 속한 학교 등에서 주최하는 공식행사 또는 교사와의 상담에 참여하거나 자녀의 병원 진료에 동행하기 위하여 총 75건의 자녀돌봄휴가를 사용하였다.

「취업규칙」 제25조(특별휴가)의 3항에서는 자녀가 있는 직원은 연간 2일(자녀가 3명 이상인 경우에는 3일)의 범위에서 자녀돌봄휴가를 받을 수 있도록 하고 있으며, ㉮실에서는 ‘일·가정 양립을 위한 자녀돌봄휴가 사용알림’(㉮실-1196, 2018. 2. 19.) 문서를 통보하면서 **【표】**와 같이 복무관리 유의사항을 시달하였다.

【표】 복무관리 유의사항

- 스카이넷(ESS) 근무상황부 신청(내부결재) 시 ‘자녀돌봄휴가’항목 선택
- 증빙서류(학부모 알림장, 가정통신문 등) 반드시 첨부

따라서 자녀돌봄휴가를 위한 근무상황부 신청 시 반드시 사유를 알 수 있는 증빙서류를 첨부하여야 하며, 사후에 증빙을 첨부하여야 하는 경우(병원진료 등 증빙자료 사후수취)에는 근무상황부 변경을 통해 증빙을 첨부하여 복무관리에

철저를 기하여야 한다.

그런데 ○○본부에서는 36건의 자녀돌봄휴가 근무상황부(전자문서)에 증빙을 미첨부하여 자녀돌봄휴가에 대한 증빙관리가 되지 않고 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○본부장은 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통하여 자녀돌봄휴가와 관련하여 근무상황부(전자문서) 발생 시 증빙을 누락하지 않도록 복무관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. (통보)

주 의 요 구

7

제 목 광고물 임대차계약 관리 소홀
관 계 부 서 ○○본부
구 분 임대
내 용

○○본부에서는 【표1】 과 같이 국제선터미널 광고물 운영자를 선정하여 청사 내 광고물을 관리하고 있다.

【표1】 임대차계약 체결 현황

업종	계약상대자	계약기간	임대면적(㎡)	月 임대료(천 원)	임대위치
광고업	▷▷	2015. 6. 11. ~ 2019. 6. 10.	271.2	18,006	국제선 2층 격리
	▶▶	2017. 7. 12. ~ 2019. 6. 10.	98.0	34,993	국제선 1층 격리

「재산관리규정」 제3조(용어의 정의) 제8호에서는 ‘재산운용부서의 장’ 이란 직제규정에 따라 소관별로 재산의 일부를 담당하여 관리하는 부서의 장을 말하며, 제5조(재산관리사무) 제3항 및 제5항에서는 재산운용부서의 장은 소관재산의 관리 및 이력관리 등을 관장하며, 직제규정이 정하는 업무분장 및 사장이 정하는 바에 따라 소관재산을 관리하도록 하고 있다. 따라서 재산운용부서의 장은 임대차계약 변경, 신규 임대차계약 체결 등의 업무를 수행함에 있어 임대차계약 체결절차, 시점 등이 적절하게 이행되도록 계약관리를 철저히 하여야 한다.

그런데 ○○본부에서는 국제선광고물 운영자 임대차계약이 만료(2019. 6. 10.) 되고 약 10일이 경과된 시점인 2019. 6. 20.에 【표2】와 같이 변경 임대차계약⁷⁾을 지연하여 체결하는 등 임대차계약 관리를 소홀히 하였다.

【표2】 변경임대차계약 체결 현황

계약상대자	기존 계약기간	변경 임대차계약 체결일	변경 계약기간
▶▶	2017. 7. 12. ~ 2019. 6. 10.	2020. 6. 20. (계약종료 후 10일 後)	2019. 6. 11. ~ 2019. 7. 9.

※ ▷▷는 연장의사 없음

[관련부서 의견 및 판단] ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ㄱ실장은 임대차계약 관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○본부 ▶부 5급갑 RR

(현 ■■공항 ◆부)

② ○○본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

7) ‘★★국제공항 국제선 터미널 광고물 연장 운영계획(안)’(●단-9278, 2019.06.20.)

적극행정면책

8

제 목 특별방역소독에 관한 사항

관 계 부 서 ○○본부, ●●본부

구 분 용역

내 용

○○본부 및 ●●본부에서는 감염병 발생 사전예방 및 보건환경 향상을 위해 【표1】 과 같이 방역업체와 용역계약을 체결하여 여객청사, 관리동 등 우리공사 관리지역에 대해 정기적으로 방역소독을 시행하고 있다.

【표1】 방역소독 용역계약 현황

구분	계약상대자	계약기간	계약금액(천 원)	방역횟수
○○본부	(주)♠♠	2020. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.	86,580	정기방역 12회(월1회) 추가방역 4회(6월~9월)
●●본부	(주)♣♣	2020. 1. 2. ~ 2020. 12. 31.	21,340	정기방역 12회(월1회) 추가방역 5회(5월~9월)

코로나19와 관련하여 본사에서 특별방역시행 요청 문서(◇실-355, 2020. 1. 28.)가 시달되자 ○○ 및 ●●본부에서는 기존 정기방역 소독업체(주)♠♠, (주)♣♣)에 특별방역을 의뢰하겠다는 내부방침을 받고 【표2】 와 같이 특별방역을 시행해 왔다.

【표2】 특별방역 실시 현황

구분	수행업체	특별방역 횟수	지급액(천 원)	비고
○○본부	(주)♠♠	7회 ⁸⁾	3,501	1회당 평균단가 436천원
●●본부	(주)♣♣	39회	31,165	1회당 평균단가 795천원

「계약업무처리지침」 제45조(계약금액의 조정)에 따르면 관련법령 및 계약조건 등에 해당하는 사유로 계약금액을 조정할 때에는 시행계획(내부방침), 시행결의서(변경설계서), 계약금액조정 총괄표 등을 첨부하여 계약부서의 장에게 요청하도록 하고 있으며, 같은 지침 제43조(대가의 지급)에는 대금을 지급하고자 할 때 발주부서장의 검사결과보고서를 첨부하도록 하고 있다.

그런데 ○○ 및 ●●본부에서는 기존 방역업체가 특별방역 업무를 추가적으로 수행함에도 기 체결된 방역·소독 용역계약의 계약금액 조정 및 설계변경 절차를 이행하지 않았으며, 용역대가 지급 시에는 용역완료검사(기성검사) 없이 관련 증빙자료만 확인하여 지급하였다. 이와 같이 용역관리를 소홀히 한 관련자에게는 ‘주의’ 처분을 하여야 하나 「적극행정면책 등 감사소명제도의 운영에 관한 지침」에 따라 소명자료를 검토한 결과 적극행정면책 요건에 해당하므로 면책한다.

[적극행정면책 결정]

적극행정 면책의 적용기준은 해당업무가 공공의 이익을 위한 업무에 해당하여야 하고, 감사를 받는 자가 대상 업무를 적극적으로 처리하여야 하며, 행위의 고의 또는 중대한 과실이 없어야 한다.

8) ○○본부에서는 코로나19 관련 ‘감염병 위기 경보 수준’이 경계, 심각단계로 강화됨에 따라 방역소독 용역 계약상대자(주)♠♠에게 2020. 1월부터 특별방역을 추가로 수행할 것을 요청하였으나, 계약상대자는 인력 부족 등의 사유로 일부 특별방역 건(7회)에 한해 수행이 가능하다고 함
이에 따라 ♣부는 2020년 1월부터 6월까지 부서 자체인력을 활용한 특별방역(28회) 및 타 방역업체를 통한 특별방역(52회, 용역계약 체결이 아닌 비용으로 집행)을 실시하여 심각단계 방역실시 기준인 주2회 이상의 특별방역을 실시함

- 본 건은 코로나19 감염병 위기경보 격상에 따른 조치 사항이행을 위해 공항 위생관리 및 보건 향상을 목적으로 특별방역 시행한 것으로 공익을 위한 업무처리에 해당한다.
- 또한 감염병 위기단계가 격상된 상황에서 공항에서의 2차 감염 예방을 위해 긴급하게 특별 방역을 시행해야 할 필요성이 인정되며, 이를 위해 ○○, ●●본부 담당자는 【표3】 과 같이 본사 문서 시달 후 1~5일내 방침을 수립하고 그 다음 날 바로 특별방역을 시행하는 등 적극적으로 업무를 추진하였다.

【표3】 특별방역시행 업무 추진경과

구분	본사 문서시달일	자체방침 수립일	특별방역 시행일
○○본부	2020. 1. 28.	2020. 2. 5.	2020. 2. 6.
●●본부		2020. 1. 29.	2020. 1. 30.

- 뿐만 아니라 특별방역 용역대가 지급에 있어서 용역완료검사를 이행하지 않았으나, 특별방역 시행 시 담당 용역감독자 입회하에 진행하였으며 이에 대한 증빙자료도 정확히 확보한 후 용역의 대가를 지급한 것으로 볼 때 행위의 고의나 중대한 과실이 없다고 판단된다.

권 고

9

제 목 재산 관리에 관한 사항

관 계 부 서 ○○본부

구 분 임대

내 용

○○본부에서는 【표1】 과 같이 국내선 일반대합실 2층에 화장품 전문점을 유치하였고, 계약상대자(●●)가 2019. 6. 27. 중도 반납함에 따라 2019. 8. 27. 에 계약이 해지되었다.

【표1】 임대차계약 체결 현황

업 종	계약상대자	계약기간	임대면적(㎡)	연간임대료(천 원)	임대위치
판매업	●●	2018. 1. 22. ~ 2021. 1. 21	42.39	37,355	국내선 일반 대합실 2층

「재산관리규정」 제3조(용어의 정의) 제8호에서는 ‘재산운용부서의 장’ 이란 직제규정에 따라 소관별로 재산의 일부를 담당하여 관리하는 부서의 장을 말하며, 제5조(재산관리사무) 제3항 및 제5항에서는 재산운용부서의 장은 소관재산의 관리 및 이력관리 등을 관장하며, 직제규정이 정하는 업무분장 및 사장이 정하는 바에 따라 소관재산을 관리하여야 한다고 명시하고 있다. 따라서 재산운용부서의 장은 소관 재산에 대해 효율적으로 관리를 해야 할 의무가 있다.

그런데 ○○본부에서는 중도반납 이후 【표2】 와 같이 신규 상업시설 운영자 선정을 위해 입찰을 진행하였으나, 입찰이 종료 된 2019. 8. 20. 이후 해당구역이 약 10개월간(2020. 6. 25. 현재기준) 활용되지 않고 있음에도 이에 대한 공간 활용 계획 등의 근거를 마련하지 않고 유휴공간 상태로 관리하고 있다.

【표2】 신규 상업시설 운영자 선정 입찰 추진 경과

업 종	입찰대상	방침수립		입찰공고	등록마감	개찰	비고
판매업	○○관광 기념품 판매점	(최 초)	2019. 7. 19.	2019. 7. 24	2019. 8. 6.	2019. 8. 7.	무응찰
		(재공고)	-	2019. 8. 12	2019. 8. 19.	2019. 8. 20.	무응찰

청사 내 상업시설 유치공간의 경우 임대수익 창출 등 재산의 효율적 관리를 위해 상시 재산을 활용하도록 할 필요가 있으나, 만약 공항 운영여건 변화 등의 특수한 상황으로 인해 장기간 활용이 어려울 경우에는 해당재산 관련 활용이 불가피한 사유, 향후 활용방식 및 적정 활용시점 등에 대한 타당성을 검토한 내부방침을 수립하여 소관 재산 관리 적정성에 대한 근거를 마련해 둘 필요가 있다.

[관련부서 의견 및 판단] ○○본부에서는 중도해지 이후 해당공간에 대해 상업시설 운영자 선정을 위한 업종검토, 입찰추진 등의 노력을 이행하였음에도 공항운영 여건 변화 등으로 인해 신규 상업시설 운영자 선정이 어려웠으며, 감사일 현재 (2020.07.24.) 해당공간을 활용하기 위한 협의를 추진하고 있다는 의견을 제시하였다.

그러나 감사결과의 요지는 신규 상업시설 운영자 선정 노력에 관한 사항이 아닌 상업시설 유치공간이 장기간 활용이 불가할 경우 소관 재산 관리 적정성에 대한 근거를 마련할 필요가 있다는 것을 지적한 것으로, 향후 재산관리 업무의 내실화를 도모하는데 그 목적이 있다.

조치할 사항

○○본부장은 공항 운영여건 변화 등 특수한 상황으로 소관 재산이 장기간 활용이 어려운 경우에는 재산 관리 적정성에 대한 근거를 마련하여 관리하도록 조치하시기 바랍니다.(권고)

개 선 요 구

10

제 목 제설장비 보관에 관한 사항

관 계 부 서 ○○본부

구 분 시설

내 용

★★국제공항에서는 동절기 항공기 안전운항과 설빙관리를 위하여 ★★국제공항 제설계획을 수립⁹⁾하였고 제설계획에는 【표1】 과 같이 제설작업을 위한 장비를 보유하고 있는 것으로 되어 있다.

【표1】 ★★국제공항 제설장비 보유 현황

연번	구 분	제작사	규격 (m)			수량 (대)	비 고
			삽날폭	전장	전폭		
1	일체식 제설차	◁◁	5.6	10.4	2.5	3	
2	일체식 제설차	▷▷	5.6	11.6	2.9	1	
3	일체식 제설차 ¹⁰⁾	◎◎	5.6	10.4	2.5	1	
4	일체식 제설차	▷▷	3.2	7.1	2.5	1	
5	일반송풍기	◇◇	3.6	5.5	2.4	1	
6	진공청소차	□□	3.6	8.7	2.5	1	
합 계						8	

「포장면상태 관리업무 매뉴얼」(국토교통부, 2018년) 제7장(제설 및 제빙)에 따르면 제설장비는 수명을 연장하고 필요시 즉시 사용할 수 있도록 항상 보존이 잘되는 건물에 보관하도록 하고 있다.

9) ‘★★국제공항 공항운영규정’ (제39차 2018. 10. 5. 개정) 부록2 ★★국제공항 제설계획

10) ‘일체식 제설차(제작사 ◇◇)’는 ‘★★국제공항 공항운영규정’에는 명시되어 있지 않으나 2019. 12월 제설능력 향상을 위하여 ●●공항으로부터 이관하여 운영 중인 장비이다.

동절기 강설 및 결빙으로 인한 항공기 안전운항 확보와 제설작업을 최단시간에 완료하기 위해서는 제설장비를 충분히 확보하여야 하며 확보한 제설장비는 제설장비의 수명을 연장하고 필요시 즉시 사용할 수 있도록 실내에 보관하여 제설대응능력이 저하되지 않도록 하여야 하며 신속한 현장 투입이 가능하도록 제설장비 보관 장소를 적절히 선정하여 운영하여야 한다.

★★국제공항 제설장비는 【표1】 과 같이 총 8대를 보유하고 있으나 화물터미널 지역과 토목장비고에 분산하여 보관 중에 있고 일체식 제설차 1대, 일반송풍기(유니목) 1대와 제설부속장비인 삽날, 스위퍼(Sweeper)¹¹⁾는 【표2】 와 같이 실내 보관 장소가 협소하여 옥외에 보관 중이다.

【표2】 제설장비 옥외 보관 현황

		
일체식 제설차	제설송풍기	제설부속장비

따라서 제설장비를 옥외에 보관함에 따라 제설장비의 수명이 단축될 우려가 있고 장비의 결빙으로 인한 작동불능과 누수로 인한 전자기기의 오작동 등이 발생할 우려가 있어 제설장비의 적절한 보관 장소가 필요한 실정이다.

또한 기존 일체식 제설차 1대는 【표3】 과 같이 2020. 12월 노후로 인하여 견인식 제설차¹²⁾로 교체될 예정이며 납품예정인 견인식 제설차는 기존 일체식

11) ‘스위퍼(sweeper)’란 눈 따위를 브러쉬로 쓸어 담는 제설 부속장비를 말한다.

제설차보다 전장이 11.2m 더 길어 기존 보관 장소보다 더 넓은 보관 장소가 요구된다.

【표3】 교체예정 장비 현황

연번	구 분	제설차 종류	제작사	규격 (m)			수량 (대)	납품일자 (2020년)
				삽날폭	전장	전폭		
1	기존 제설차	일 체 식	㉠㉠	5.6	10.4	2.5	1	-
2	납품예정 제설차	견 인 식	㉡㉡	8.1	21.6	2.6	1	12월 20일
증 감				증) 2.5	증) 11.2	증) 0.1		

[관계부서 의견 및 판단] ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며 제설장비고 확보를 위하여 예산확보 등에 노력하겠다고 하였다.

조치할 사항

○○본부장은 옥외에 보관 중인 제설장비 2대와 그 부속장비, 교체 예정인 견인식 제설차가 적절히 보관될 수 있도록 보관 장소 확보와 예산반영 등의 조치를 취하시기 바랍니다.(개선)

12) '견인식 제설차'란 제설삽날을 장착하고 송풍기와 눈쓸기 장치로 구성된 트레일러를 견인하는 제설차량을 말한다.

통 보

11

제 목 노면색깔유도선 도색폭에 관한 사항

관 계 부 서 ○○본부

구 분 시설

내 용

○○본부에서는 ★★공항 주차장 이용 고객의 편의를 위하여 【표1】 과 같이 여객터미널 주차장 입구에 노면색깔유도선¹³⁾을 설치하여 운영 중에 있다.

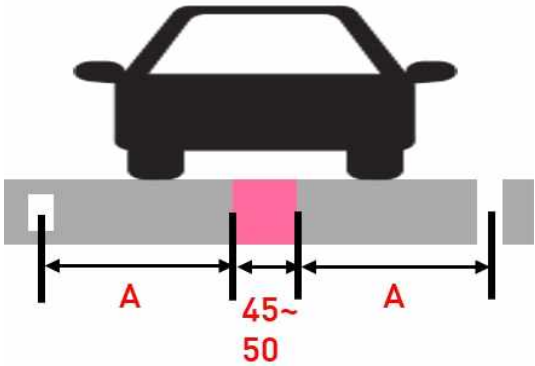
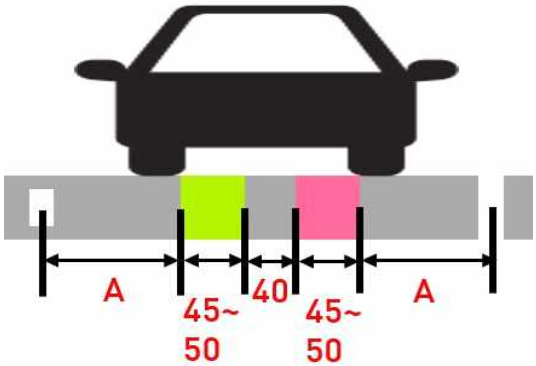
【표1】 ★★공항 여객주차장 입구 노면색깔유도선 설치 현황

	
국제선 주차장 입구	국내선 주차장 입구

「노면색깔유도선 설치 및 관리매뉴얼」(국토교통부, 2017. 12월) 제2장(노면색깔유도선의 기능 및 설치)에 따르면 노면색깔유도선을 설치할 경우 도색폭은 【표2】와 같이 45~50cm로 설치하도록 하고 있다.

13) '노면색깔유도선'이란 교차로, 인터체인지, 분기점 등에서 차로의 명확한 안내와 운전자의 시선을 유도하기 위하여 설치하는 노면표시를 말한다.

【표2】 노면색깔유도선의 도색폭 설치 예시

	
1개 방향 설치 예시	2개 방향 설치 예시

여객주차장 입구의 식별을 용이하게 하고 여객주차장 입구까지 운전자의 시선을 유도하기 위하여 노면색깔유도선을 설치할 경우에는 「노면색깔유도선 설치 및 관리매뉴얼」 (이하 관리매뉴얼)에 따라 도색폭을 45~50cm로 설치하여야 한다.

그런데 ★★공항 주차장 입구에 설치되어 있는 노면색깔유도선에 대하여 현장 확인결과 도색폭이 관리매뉴얼에서 제시한 45~50cm 보다 넓은 120cm로 설치되어 있다.

노면색깔유도선의 도색폭을 너무 과도하게 설치할 경우에는 노면색깔유도선으로 인하여 주변 시설물과 보행자에 대한 인지 능력 저하, 적절한 설계속도 유지가 어려워 안전사고를 유발할 수 있다. 따라서 관리매뉴얼에서 제시한 도색폭 (45cm ~ 50cm)을 유지하여 안전사고를 예방할 수 있도록 하여야 한다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○본부장은 여객주차장 입구에 설치되어 있는 노면색깔유도선의 도색폭을 「노면색깔유도선 설치 및 관리매뉴얼」에 따라 적절한 도색폭(45cm~50cm)으로 재설치하여 운전자의 인식능력 향상을 도모하고 안전사고를 예방할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구

12

제 목 시설공사 간접비 지급절차 준수 소홀
관 계 부 서 ○○본부
구 분 공사
내 용

○○본부에서는 ♡♡(주)(대표 TT)과 ‘★★공항 항공유저장소 신축공사’(총 계약금액 : 30,247백만 원)를 2016. 10. 14. 계약을 체결하여 【표】와 같이 공사기간 연장(총 83일) 후 2019. 4. 10. 준공하였다.

【표】 공사기간 연장 현황

구 분	연장 일수 (계약년월일)	연장 사유	비고
1차 공사기간 연장	68일 (2018. 6. 28.)	이동지역 내 차량 및 항공기 추돌방지를 위한 사업부지 일반화 구역 변경	
2차 공사기간 연장	15일 (2018. 12. 14.)	폭염에 따른 안전관리 및 소방법 준수를 위한 추가공정 시행	

계약상대자인 ♡♡(주)은 공사기간 연장에 따른 간접노무비 등의 공사비증가로 ‘공사기간 연장으로 인한 계약금액 조정(간접비 청구, 2018. 12. 26.)’을 요청하였고, 이에 대해 ○○본부에서는 법률 자문을 실시하여 공사기간 연장에 따른 간접비 지급은 가능하다는 자문 결과에 따라 간접비 201,608천 원을 공사 준공금액에 반영하여 지급하였다.

한편 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 국가계약법 이라 함)」에

따른 계약은 ‘확정계약¹⁴⁾’이 원칙으로써, 계약금액의 정산은 같은 법 시행령 제 70조와 제73조에 따른 ‘개산계약’ 및 ‘사후원가검토조건부 계약’이나 「건설산업 기본법」 시행령에서 정한 보험료·퇴직공제부금비·하도급대금지급보증서 발급 금액·건설기계 대여대금 지급보증서 발급 금액, 그리고 기타 관련 법령이나 계약조건에서 정산하도록 정하고 있는 경우에 한에서만 가능하다.

또한, 「국가계약법」 제29조(물가변동 등에 따른 계약금액 조정)에는 계약담당자는 공사계약을 체결한 다음 물가변동, 설계변경, 그 밖에 계약내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있을 때에는 시행령에서 정하는 바에 따라 그 계약금액을 조정하도록 하고 있으며, 같은 법 시행령 제66조(기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정) 및 「공사계약일반조건」 제23조(기타 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정)에는 공사기간·운반거리의 변경 등 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위 안에서 이를 조정하도록 하고 있다.

뿐만 아니라, 「국가계약법」 제14조(검사) 및 제15조(대가의 지급)에는 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행한 것에 대해 계약담당자 또는 준공검사자는 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 확인 및 검사하고 검사조서를 작성하여 대가를 지급하도록 하고 있다.

따라서 공사기간 연장에 따른 간접비 지급은 「국가계약법」 제66조에 따른 계약금액 조정의 대상으로 계약금액의 정산 대상에 해당되지 않으며, 지급을 위해서는 계약 변경 절차를 통해 계약 내용에 반영 후 계약대로 이행되었는지 검사하여 대가를 지급하여야 한다.

14) 계약체결 전에 예정가격을 미리 결정하고 이 가격 범위 내에서 입찰 또는 수의시담에 의하여 낙찰자 결정 및 계약금액을 확정하여 계약을 체결하는 통상적인 계약

그런데 ○○본부에서는 ‘★★공항 항공유저장소 신축공사’의 간접비를 지급함에 있어 관련 법령이나 계약조건에서 정한 정산 대상에 해당되지 않음에도 계약 변경 절차를 거치지 않고 준공검사 완료 보고(2019. 5. 14.) 시 준공금액에 증액 정산하여 지급하였고, 준공검사는 계약내용에 대해 이행 여부를 검사하는 것으로 간접비 금액은 당초 계약상에 없어 검사 대상이 아님에도 불구하고 준공검사 결과에 반영하는 등 간접비 지급 절차를 준수하지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 䄡실장은 계약금액 조정 절차를 이행하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○본부 䄡단 ㄹ부 3급 SS

② ○○본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

13

제 목 시설공사 공정별 검측사항 기록·유지 업무 소홀
관 계 부 서 ○○본부
구 분 공사
내 용

○○본부에서는 대기배출시설 배출허용기준 강화 등 대기환경보전법 준수를 위하여 시행한 ‘★★공항 대기배출시설 개선공사’를 주식회사 ~~주식회사~~(대표 TT)과 2019. 9. 16. 계약(계약금액 : 276,460천 원)을 체결하고 2019. 12. 25. 준공하였다.

「공사감독규정」 제8조(감독자의 의무)에 의하면 감독자는 설계도서, 계약서, 공정계획표, 소속장의 지시사항, 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지를 공사시행단계별로 시의적절하게 확인하고, 검측사항을 검측일지에 기록·유지 하고, 같은 규정 제29조(감독자 비치서류)에 의하면 계약서, 설계도서등에 따라 공사를 감독하여야 하며 각종 검측일지(별지 제9호 서식)의 서류를 비치하고 수시로 정리하도록 하고 있다.

그런데 ○○본부에서는 위 공사를 시행하면서 시설공사 시방서에 의한 보일러 교체 후 연소상태, 자동장치기능, 계기류 기능 등에 대한 시운전 검측사항에 대하여 검측일지 기록·유지를 하여야 하나 이를 이행하지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 〰실장은 시설공사 공정별 검측사항 기록·유지 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○본부 〰단 <부 3급 UU

② ○○본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

14

제 목 시설공사 공정순서 조정을 통한 공사비 절감에 관한 사항
관 계 부 서 ○○본부
구 분 공사
내 용

○○본부에서는 항공기 안전운항을 위하여 2019년에 (유)♣♣(대표 VV)와 계약체결(계약금액 : 2,878,458천원, 공사기간 : 2019. 6. 25. ~ 2021. 12. 24.)하여 ‘★★공항 관제탑 및 기타지역 수·배전설비 개량 전기공사’를 2019. 6. 25. 착공하여 2021. 12. 24. 준공예정으로 시행 중에 있다.

「공사계약일반조건」 제19조(설계변경 등) 제①항 제4호 및 제19조의5(발주기관의 필요에 의한 설계변경) 제①항 제4호 ‘시공방법의 변경’에 따라 계약담당자는 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 계약상대자에게 서면으로 통보하고 설계변경 하도록 하고 있다.

○○본부에서 시행중인 위 공사는 항공등화제어소 변전실 수배전반 교체시점(2020년)에서 관제탑 변전실 저압 수전시점(2021년)까지 항공등화제어소 변전실과 관제탑 변전실 간 특고압 케이블(F-CNCO-W 60mm² 1C×3L, 108m)을 공동구를 통해 설치하여 임시선로를 구성하도록 설계되어 있다.

그런데 공사현장 확인결과 케이블 신설경로(공동구)내 동일목적으로 재사용

이 가능한 철거예정 케이블(F-CNCO-W 60mm² 1C×3L, 129m)이 있는 것으로 확인되었으며, 공정순서(당초 : 임시선로 구성 후 기존 케이블 철거 → 변경 : 철거 예정 케이블 철거 후 임시선로 케이블로 재사용) 조정으로 철거예정 케이블을 임시선로 구성에 재활용(임시선로 이용 종료 후 철거)함으로서 임시선로 케이블 구매 및 설치비에 대한 공사비를 절감할 수 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○본부장은 항공등화제어소 변전실과 관제탑 변전실 간 임시선로 구성 시 철거예정인 케이블을 임시선로 구성에 재활용 하여 우선시공 하도록 계약상대자에게 통보하고, 설계변경 시 공사비를 감액(11,700천 원) 하시기 바랍니다.(시정)

통 보

15

제 목 소화기 점검·관리에 관한 사항

관 계 부 서 ○○본부

구 분 안전

내 용

○○본부에서는 항공기 이용객 증가에 따른 주차난을 해소하기 위하여 국내선 주차빌딩 신축 사업을 2020. 3. 31.에 준공하여 2020. 5. 11.부터 운영 중에 있다.

「소화기관리지침」 제6조(소화기 관리 담당자) 및 같은 지침 (별표1)에 따르면 소화기관리 담당자는 매월 1회 소화기 이상유무를 점검하여 소화기 점검표에 기록·유지 하도록 하고 있다.

그런데 ○○본부에서 관리·운영 중인 국내선 신축 주차빌딩에 설치되어 있는 소화기(설치수량 : 총 223개)는 감사일(6. 23.) 현재까지 소화기에 점검표가 부착되어 있지 않아 매월 소화기 점검을 이행한다고 보기 어려우며, 소화기 점검을 이행하지 않아 작동하지 않는 소화기를 발견하지 못할 경우 화재발생시 초기 화재진압을 하지 못하여 대형화재 발생의 우려가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○본부장은 국내선 신축 주차빌딩에 설치되어 있는 소화기에 대하여 점검표를 부착하고 매월 소화기 이상유무를 점검·기록·관리하여 화재발생시 즉시 사용이 가능하도록 소화기 관리에 만전을 기하시기 바랍니다.(통보)

시 정 요 구

16

제 목 장비구매 예산절감에 관한 사항

관 계 부 서 ○○본부

구 분 공사

내 용

△실에서는 ★★국제공항 신공항 개항 전까지 급증하는 국제선 항공수요에 대응하기 위한 ‘★★국제공항 국제선 시설확충 사업’의 일환으로 【표1】 과 같이 ‘★★국제공항 국제선 시설확충 설계용역’을 시행완료 하였고, ○○본부에서는 이 설계용역 성과물을 토대로 ‘★★국제공항 국제선 시설확충 정보통신공사’(이하 시설확충 통신공사라 한다)를 발주하기 위해 준비하고 있다.

【표1】 용역 현황

용역명	용역기간	과업내용	완료금액 (천 원)	계약상대자
★★국제공항 국제선 시설확충 설계용역	2019. 8. 5. ~ 2020. 6. 15.	여객터미널 증축설계 (18,000㎡, 2층)	1,835,650	(주)■■■■ 외 3개사

2014년 이후 ★★국제공항 정보통신시설을 아날로그에서 디지털로 전환하면서 도입된 네트워크 시설(백본 스위치, 보안장비 등)에 대하여 사용실태를 확인한 결과, 【표2】 와 같이 “★★공항 국제선 여객터미널 증축 정보통신공사” 시행 중 2016년에 ★★공항 네트워크 장비와 본사 전산장비를 연결하기 위하여 방화벽 2대를 국제선 정보통신실에 설치하였으나, 2018년 이후 본사 전산장비와 연결 방식이 변경되면서 방화벽이 불필요하여 운용하지 않고 있다.

【표2】 공사 현황

공사명	용역기간	공사량	완료금액 (천 원)	수행부서
★★공항 국제선 여객터미널 증축 정보통신공사	2014. 3. 24. ~ 2017. 6. 23.	여객터미널 증축지역 정보통신시설 1식	6,084,566	본사 △실

그런데 위 설계용역 성과물인 ‘시설확충 통신공사’ 설계내역서에는 새로 증축되는 여객터미널에서 사용될 네트워크 장비를 보호하기 위하여 【표3】 과 같이 방화벽 2대가 반영되어 있으나 국제선 통신실의 운용하지 않고 있는 방화벽을 사용할 수 있으므로, ○○본부에서는 ‘시설확충 통신공사’를 발주할 때 설계내역에 포함된 방화벽 2대를 제외하여 예산절감 할 필요가 있다.

【표3】 방화벽 현황

(천 원, 제경비 및 VAT 포함)

품명	규격	단가	수량	금액	비고
방화벽	RAM 16GB, HDD 2 TB 등	60,700	2대	121,400	

[관계부서 의견 및 판단] ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○본부장은 국제선 통신실의 운용하지 않고 있는 방화벽 사용을 검토하시어, ‘★★국제공항 국제선 시설확충 정보통신공사’ 설계내역에 반영된 방화벽 2대를 제외하여 121,400천 원을 예산절감하시기 바랍니다.(시정)

권 고

17

제 목 유류장비 활용에 관한 사항

관 계 부 서 ○○본부

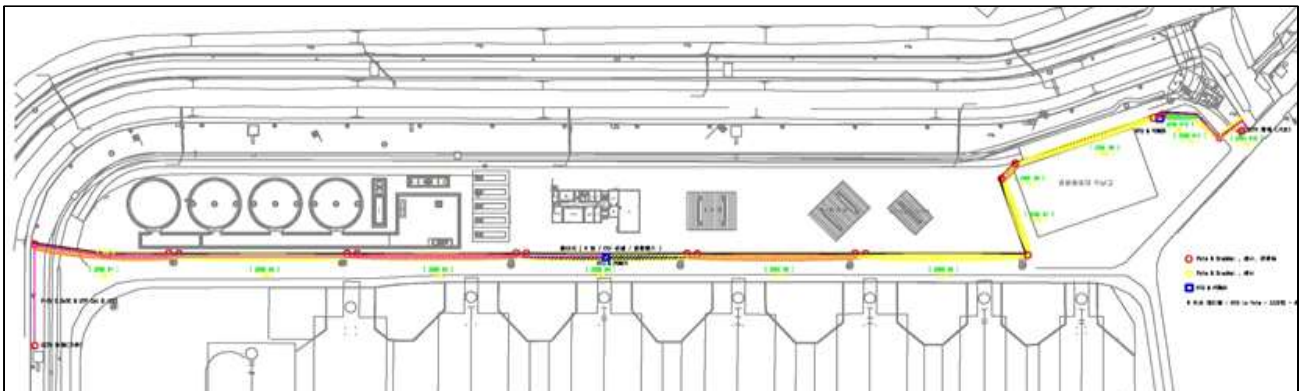
구 분 공사

내 용

○○본부에서는 ★★국제공항 항공유 저장 및 공급 능력을 향상하기 위하여 2017. 3. 9. ◎◎㈜(대표 WW)와 ‘★★공항 항공유저장소 신축 통신공사’(계약금액 : 538,056천 원)에 대한 계약을 체결하여 2019. 4. 10. 완료하였다.

위 공사 시행 중 안전하고 효율적인 공사 진행을 위하여 【그림】과 같이 임시 경계구역에 가설펜스를 설치하여 보호구역내에 있는 항공유저장소 공사구역을 일반지역으로 전환하였고, 임시 경계구역에 경비과학화시설로 【표】와 같이 마이크로웨이브(M/W) 감지시스템¹⁵⁾을 설치하였다.

【그림】 항공유저장소 신축공사관련 임시경계 현황도



15) 마이크로웨이브 감지시스템이란 마이크로파(보통 파장이 1mm ~ 10cm 사이의 전자기파)를 이용하여 움직이는 물체를 검출하는 경비과학화 시설의 한 방식

【표】 임시 경비과학화 시설 현황

시설명	세부내역	공사금액	비고
마이크로웨이브 감지시스템 설치	감지센서(Pole, Bracket 포함) 13조 ●단말기(소프트웨어 포함) 1식 배관배선 및 기타부대시설 1식	113,435천원	제경비 및 부가세 별도

그런데 ○○본부에서는 위 공사 완료 후 임시 경계구역에서 철거한 마이크로웨이브 감지시스템(감지센서 및 부대시설)을 종합감사 기간 현재까지 사용하지 않고 정보통신실에 보관하고 있다.

따라서 ★★공항 경비 및 방호 능력을 강화하기 위하여 보관중인 마이크로웨이브 감지시스템을 외곽 울타리 CCTV 사각지역 등 보안 취약지역에 설치하거나, 그렇지 않은 경우 수요조사를 통해 필요한 공항에서 사용할 수 있도록 조치할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○본부장은 ★★공항 외곽 울타리 현황을 확인하여 유휴시설인 마이크로웨이브 감지시스템을 CCTV 사각지역 등 보안 취약지역에 설치하거나, 수요조사를 통해 필요한 공항에서 사용할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(권고)

주 의 요 구

18

제 목 스타트업 사업 계약업무 소홀

관 계 부 서 ●●본부

구 분 운영

내 용

●●본부에서는 ●●내 스타트업 사업을 지원하고, 공항이용객에게 체험 콘텐츠를 제공하기 위해 ◇◇와 업무협약(2019. 12. 20.)을 체결하여 【표1】과 같이 플레이그라운드 설치 사업을 추진하였다.

【표1】 ●●공항 스타트업 플레이그라운드 설치 현황

위치	면적	콘텐츠	운영기간	운영방안
터미널 1층 #1GATE 인근	80㎡	드론축구 경기체험 (주기적 변경예정)	협약체결일로부터 1년 (종료 30일전 연장협의)	공사 : 공간무상제공, 시설물설치 관광공사 : 콘텐츠 시연, 홍보물 설치

「계약업무처리지침」 제18조(소액수의계약 체결절차 등)에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조 제1항 제5호 가목 5) 가)부터 다)에서는 소기업, 소상공인과 추정가격이 2천만원 초과 5천만원 이하인 계약을 체결할 경우 나라장터를 이용하여 전자공개수의계약(견적서 제출)을 하도록 하고 있다.

그런데 ●●본부에서는 【표2】와 같이 ◇◇(소기업, 소상공인) 업체와 계약 체결 시 추정 사업비가 2천만원이 초과됨에도 관련 규정에 의한 나라장터 전자

공개수의계약 절차를 이행하지 않고 수의계약을 체결(2019. 12. 23.)하였다.

【표2】 스타트업 플레이그라운드 설치관련 사업비 지급내역

구 분	수행업체	추정가격(천 원)	계약방법	비고
설치비	●●	19,895	수의계약시행	계약체결(2019. 12. 23.)
디자인비	〃	1,800	발주부서 비용처리	비용지급(2019. 12. 31.)
합 계		21,695		

[관계부서 의견 및 판단] ●●본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 䄠실장은 「계약업무처리지침」을 준수하지 않고 용역업체를 선정 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ●●본부 ◎단 ♡부 4급갑 VV

② ●●본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 · 시 정 요 구

19

제 목 임대차 계약 체결 및 임대료 징수 부적정

관 계 부 서 ●●본부

구 분 임대

내 용

●●본부에서는 ●●공항 내 상업시설(지방은행)인 (주)□□과의 임대차 계약기간이 2019. 12. 31.로 만료됨에 따라 ‘●●공항 은행 운영자 선정계획’(●단-17315, 2019. 11. 19.) 방침을 수립하여 【표1】 과 같이 신규 임대차계약을 체결하였다.

【표1】 ●●공항 지방은행 2개소 및 ATM계약체결 현황

계약상대자	임대차 목적물			계 약 기 간	낙찰임대료(원)
	구분	위치	면적(㎡)		
(주)□□	영업장	국제선1층 일반대합실	130.00	2020. 1. 1 ~ 2024. 12. 31.	연 940,000,000 (월 78,333,330)
	환전소	국제선3층 출국대합실	15.20		
		국제선1층 도착대합실	14.90		
	ATM기	국내선2층 일반대합실	1.52		
		국내선1층 일반대합실	1.52		
		화물청사	1.52		
총 계			164.66		

* 영업장은 위치를 변경하여 입찰 (터미널 1층 중앙 → 국제선 1층)

가. 임대차 계약 체결에 관한 사항

●●본부에서는 위 방침 상 공사의 사정으로 “여객청사 1층 시설개선 계획”이 지체되어 신규 선정된 낙찰자가 2020. 1. 1.자로 영업을 개시하지 못할 경우 기존 은행운영자와 신규낙찰자 영업개시일 전일까지 영업지속 및 계약 연장을 한다는 내용을 명시하였다.

위 방침에 따른 입찰시행 결과 기존 상업시설(지방은행) 운영자인 (주)□□이 최종 낙찰자로 선정되자, ●●본부에서는 2019. 12. 23. 신규 계약을 체결하면서, 이전 지역이 우리 공사의 사정(당시 ◎◎이 이전하지 못하고 있었음)으로 이전이 불가하여 기존 임대지역에서 영업이 지속됨에도 입찰공고상 내역으로 신규 계약을 체결(계약기간 2020. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 하였다.

이후 ◎◎이 2020. 3월에 이전을 완료하자, (주)□□은 신규 임대지역에 대해 2020. 3. 13. 시설물 설치 승인 신청을 하였고, 같은 해 3. 24.에 시설물 설치 승인을 받아 【표2】와 같이 4. 20.부터 신규 임대지역에서营业을 개시 하였다.

【표2】기간별 ●●은행 영업장 영업장소

구 분	위 치	면 적(㎡)	사 용 기 간
기존 임대지역	1층 중앙지역	131	2020. 1. 1. ~ 2020. 4. 19.
신규 임대지역	국제선 1층 일반대합실	130	· 시설물설치 : 2020. 3. 24. ~ 4. 19. · 영업개시 : 2020. 4. 20. ~ 현재

●●본부에서는 기존 임대지역에 대하여는 운영자 선정방침 상 명시되어 있는대로 임대기간 연장을 위한 변경 임대차계약을 체결하고, 신규 임대지역에 대해서는 시설물설치 승인일을 기준으로 신규 임대차계약을 각각 구분하여 임차목적물에 대한 실제 점유여부를 기준으로 계약을 체결하였어야 한다.

그런데 ●●본부에서는 방침과 달리 시설물설치승인일(2020. 3. 24.) 이전까지 점유가 발생하지 않은 신규 임대지역을 기준으로 신규 계약을 체결(계약기간 2020. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.)하고 2020. 4. 19.까지 영업이 지속된 기존 임대지역에 대한 임대차계약을 별도로 체결하지 않는 등 임대차계약 업무를 부적정하게 처리하였다.

나. 임대료 징수에 관한 사항

●●본부에서는 위 ‘가’항에서와 같이 실제 점유를 기준으로 기존 임대지역 및 신규 임대지역에 대하여 각각 별도의 임대차계약을 체결하고, 그에 대한 임대료를 부과하였어야 한다.

그런데 ●●본부에서는 기존 임대지역 및 신규 임대지역의 구분 없이 신규 임대차계약 상 임대료를 기준으로 (주)□□에 임대료를 부과하였고, 그 결과 일부 기간 동안(기존 임대지역 : 2020. 4. 1 ~ 4. 19, 신규 임대지역 : 2020. 3. 24. ~ 3. 31.)의 임대료를 누락하여 【표3】 과 같이 당초 부과해야하는 임대료 보다 총 35,438,410원만큼 과소 부과하는 등 임대료 부과 업무를 부적정하게 처리하였다.

【표3】 (주)●● 임대지역(영업장) 임대료 부과 현황 (2020. 1. 1. ~ 2020. 4. 19.)

(단위 : 원)

구 분		1월	2월	3월	~4월 19일	계
기존계약	점유기간	2020. 1. 1 ~ 2020. 4. 19.				-
	기준임대료	77,406,920	77,406,920	58,923,509	37,318,222	251,055,571
신규 은행영업장	점유기간	3. 24 ~ 4. 19.				-
	기준임대료	-	-	12,767,921	31,334,606	44,102,527
기준임대료 계 (A)		77,406,920	77,406,920	71,691,430	68,652,828	295,158,098
부과임대료 (B)		78,544,260	78,544,260	62,835,408	39,795,758	259,719,686
차액 (A-B)		△1,137,340	△1,137,340	8,856,022	28,857,070	35,438,412

*기준임대료 : 임대차계약 상 임대료(코로나 감면 적용)

*부과임대료 : 실제 부과 및 납부 완료된 임대료

[관계부서 의견 및 판단] 해당 지방은행 운영자 선정 및 계약서 작성 시점인 2019년도 말은, ●●공항 랜드사이드 인프라 확충공사 마무리에 따른 각종 업무시설(사무실 등) 이전과 계약, 그리고 연간 계약 일제갱신 등에 의해 실무적으로 매우 업무량이 과중하던 시기였고, 2006년부터 2019년 까지 약 15년간 영업을 지속해온 기존 운영자(□□)가 신규 낙찰자로 선정됨에 따라, 계약 상대자가 동일하여 기존 계약과 신규 계약 체결에 착오를 일으켜 정확한 계약을 체결하지 못하여 기존 계약

을 신규 계약으로 새롭게 체결하여 임대료를 징수하여 시설물 설치기간 동안(3~4월)의 임대료를 누락하게 되었다는 의견을 제시하였다.

또한 동 기간은 ●●본부 ▶부에서 ●●공항 코로나19대책본부 운영 중 심각단계 격상에 따른 선별진료소 및 열화상카메라 설치 등의 업무를 병행하던 시기였음을 고려하여 실무진의 과중한 업무처리 중 발생한 실수였으며 이번 감사를 계기로 인지한 누락 임대료는 빠른 시일 내에 계약상대자와 협의를 통하여 징수할 계획이라는 의견을 제시하였다.

그러나 입찰계획 수립 검토 시 상업시설 유치 관련 내부통제 절차로 볼 수 있는 ○실의 상업시설 유치 사전검토 및 ●실의 일상감사 검토 절차를 통해 동 사항에 대한 의견(실제 점유 기준으로 임대료 부과)을 ●●본부에 제시한 상황으로 ●●본부에서는 이를 충분히 인지 및 검토하여 임대차계약 업무를 처리하였어야 한다고 판단되므로 이를 인정할 수 없다.

조치할 사항

① ㉠실장은 임대차계약 체결 및 임대료 징수 업무를 부적정하게 처리한 관련자 및 검토를 소홀히 한 관리책임자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

- 관 련 자 : ●●본부 ○단 ▶부 3급 WW
●●본부 ○단 ▶부 4급갑 XX
- 관리책임자 : ●●본부 ○단 ▶부 2급 YY

② ●●본부장은 기존 임대지역 및 신규 임대지역 중복 점유기간에 대한 임대료 35,438,410원을 추가 부과¹⁶⁾하시기 바랍니다.(시정)

16)●●의 기존 영업장 및 신규 영업장 중복 점유기간(2020. 3. 24. ~ 4. 19.)중 기존 및 신규 영업장 각각의 임대료 부과 적정성에 대한 복수의 법률자문 결과, 위 기간 동안 중복점유를 한 사실이 있고 입찰 과정에서 현장설명서에 “공사의 사정으로 여객청사 1층 시설개선계획이 지체되어 기존운영자가 신규 선정된 낙찰자가 영업을 개시하지 못할 경우에는 기존 운영자는 신규 낙찰자 영업개시일 전일까지 영업하여야하며, 임대차계약 체결 후 위 1층 개선공사 시행으로 시설물 설치 일정이 늦어질 경우 신규 은행 운영자의 임대기간은 시설물 설치 승인일로부터 기산한다”라고 밝혔는 바, ●●은 현장설명서의 내용에 동의하고 본건 입찰에 응하였다고 판단되므로 이중 점유에 대한 임대료 부과는 가능하다는 자문의견을 제시함

주 의 · 시 정 요 구

20

제 목 재산증감사항 통보 소홀

관 계 부 서 ●●본부

구 분 재산

내 용

●●본부에서는 ‘토목장비고 이전 신축공사’를 완료한 후 ●●지방항공청에 준공 신청을 하였고, ●●지방항공청에서는 ‘공항개발사업(토목장비고 이전 신축 공사) 준공인가 처리 알림’(항공시설과-679, 2020. 5. 4.)문서를 ●●본부에 통보하였다.

「재산관리규정」 제9조(등기 및 등록 등) 제2항에서는 재산운용부서의 장은 재산에 증감을 가져오는 사업을 시행한 경우 관계기관의 사용승인을 얻은 날로부터 10일 이내에 제 세금 납부대상과 기타 재산을 분류하여 관계서류 사본과 함께 재산총괄부서의 장 또는 분임재산총괄부서의 장에게 송부하도록 하고 있다.

그런데 ●●본부 ▼부에서는 ●●지방항공청으로부터 준공인가 문서를 2020. 5. 4.에 접수한 이후, 같은 규정 상 명시되어 있는 10일이 초과한 2020. 6. 16. 에 ♣부에 ‘공항개발사업 준공에 따른 기부채납 요청’(▣단-7570, 2020. 6. 16.) 문서를 송부하는 등 재산증감사항 통보 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ●●본부 ▼부에서는 재산관련부서인 ♣부와 재산증감 사

항 및 국가귀속조건에 대한 자료를 사전 공유 및 협의하였으나, 공항개발사업 준공 인가에 따른 절차를 기한 내 진행하지 못하였다는 의견을 제시 하였다.

그러나 재산에 대한 최종 준공인가 및 국가귀속 신청 요청 문서는 ●●지역 본부 ▼부에서 접수하여 재산관련부서에서는 별도 통보 없이 이러한 상황을 인지하고 국가에 기부채납 및 사용수익허가 등 재산 관련 행정절차를 이행 하기 어렵다고 판단되므로 이를 인정할 수 없다.

조치할 사항

① 䄡실장은 준공된 재산에 대한 재산증감사항을 지연 통보한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ●●본부 䄡단 ▼부 3급 YY

② ●●본부장은 준공완료 재산에 대하여 기부채납 및 무상사용수익허가 신청 등 국유재산 사용을 위하여 필요한 행정절차를 신속히 이행하시기 바랍니다.(시정)

주 의 요 구

21

제 목 재산(토지) 관리 소홀

관 계 부 서 ●●본부

구 분 재산

내 용

●●본부는 공항 주변 소음대책지역 내 공사 소유 유희토지(444.00㎡)를 ●●시의 요청(◇동 도시활력증진 추진에 따른 토지사용 협의 요청 : ●●시 ◇과-2082, 2018. 2. 6.)에 따라 상호 협의를 통해 사용료를 무상으로 하는 임대차 계약을 체결(2018. 3. 12.) 하였다.

「재산관리규정」 제3조(용어의 정의) 제8호에 따르면 재산운용부서의 장은 직제규정에 따라 소관별로 재산의 일부를 담당하여 관리하는 부서의 장을 말하며, 제5조(재산관리사무) 제③항 및 제⑤항에서는 재산운용부서의 장은 소관재산의 관리 및 이력관리 등을 관장하며, 직제규정이 정하는 업무분장 및 사장이 정하는 바에 따라 소관재산을 관리하도록 하고 있다. 따라서 재산운용부서의 장은 소관 재산에 대해 철저하고 효율적으로 관리를 해야 할 의무가 있다.

●●본부는 위 계약을 체결하면서 ●●시와의 협의 및 유희토지 활용계획 수립은 ♣팀(현 ♣부)에서, 임대차계약의 체결 업무는 ▶팀(현 ▶부)에서 담당하였다.

당시 ♣팀은 ●●시(◎과)와 ●●시 ◇동 783-1 소재의 공사 소유 토지(444㎡)에 대해 ‘◇동 도시활력증진사업 관련 ◇마을 주민용 주차장’ 용도로 2018. 2월 ~ 2020. 2월까지 2년간의 무상임대차계약 체결안을 내부방침으로 수립하고, 업무연락(문서)을 통하여 ►팀에 임대차계약 체결을 요청(2018. 2. 12.) 하였다.

►팀은 위 사항을 바탕으로 ●●시와 무상임대차계약을 체결하면서 계약기간을 2018. 3. 12. ~ 2019. 12. 31.로 변경하여 체결하고, 이러한 계약기간 변경내용을 ◎단(♣팀) 및 ▣단에 문서로 통보하였다.

그런데 ♣부(2020. 6월 현재 부서명)는 위 임대차계약 기간이 이미 종료(2019. 12. 31.) 되었음을 사전에 인지하지 못하고 계약종료 후 48일이 경과된 2020. 2. 18.에 ‘●●공항 소음대책지역 유희토지 활용 주민지원 계획(2차 무상계약)’을 수립(일상감사 포함)하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ●●본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 䄡실장은 공사 소유 재산(토지)에 대한 계약관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ●●본부 ◎단 ♣부 4급을 ZZ

② ●●본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구

22

제 목 상업시설 입찰 제안서 평가절차 부적정

관 계 부 서 ●●본부

구 분 임대

내 용

●●본부에서는 국내·국제선 대합실 특산품판매점 임대차계약 만료에 따라 【표 1】 과 같이 신규 운영자 선정을 위한 입찰을 시행하였고(공고번호 ○호), 제안서 평가 등을 거쳐¹⁷⁾ 최종 결정된 낙찰자와 각각 임대차계약을 체결하였다.

【표1】 ●●공항 특산품판매점 입찰개요

연번	위치	면적	최소영업요일	임대기간	선정방식	비 고(입찰결과)
1	국내선 2층(격리)	50 m ²	21%	4+1년	2단계 경쟁입찰 (제안서평가)	‘  ’ 낙찰(2018. 12. 31. 계약체결)
2	국내선 3층(일반)	40 m ²	20%			‘  ’ 낙찰(2019. 2. 18. 계약체결)
	국제선 3층(격리)	54 m ²				

2단계 경쟁입찰을 시행하는 경우에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제18조(2단계 경쟁 등의 입찰) 제4항에 따라 입찰 전에 평가기준 및 절차 등을 정하여 입찰에 참가하고자 하는 자가 열람할 수 있도록 하여야 하고, 제36조(입찰공고의 내용)에 따라 입찰공고에 관련 내용을 명시하도록 하고 있다. 이는 공사 「상업시설 임차인 선정기준」 제8조(배점기준 및 평가기준), 「상업시설 임대사업 계약특례 세부기준」 제4조(입찰공고) 및 제7조(제안요청서의 교부 및 열람)에도

17) 「임대사업 계약특례 세부기준」(국토교통부 항공정책과-272, '15.1.15) 및 이를 반영한 공사 「상업시설 임차인 선정기준」에 따라 2단계 경쟁입찰에 의한 운영자 선정 가능(제안서평가결과 적격자 中 최고가 제시자를 낙찰자로 결정)

규정되어 있는 사항이다.

따라서 입찰공고 이후 제안서 평가기준을 변경하고자 하는 경우 입찰 참가자가 변경사항을 확인할 수 있도록 재공고 등을 시행하여야 하며, 입찰참가 등록 마감 이후에는 평가항목·배점 등을 임의로 변경할 수 없다.

그런데 ●●본부에서는 특산품판매점 입찰제안서 평가항목 중 ‘매출액 기준 금액’에 대해 【표2】와 같이 당초 공고 시와는 다른 배점체계를 도입하여 제안서 평가 당일 임의로 변경·적용하였다.¹⁸⁾

【표2】 매출액 기준금액 및 배점 비교

[당 초]						[변 경]							
구 분		수	우	미	양	가	구 분		수	우	미	양	가
연번 1	기준 금액	300억원 이상	225억원이상 300억원미만	150억원이상 225억원미만	90억원이상 150억원미만	90억원 미만	연번 1	기준 금액	200억원 이상	150억원이상 199억원미만	100억원이상 150억원미만	100억원미만 40억원이상	40억원 미만
연번 2		64억원 이상	48억원이상 64억원미만	32억원이상 48억원미만	128천만원이상 32억원미만	128천 만원미만	연번 2		158억원 이상	118.5억원이상 158억원미만	79억원이상 118.5억원미만	79억원미만 31억원이상	31억원 미만
배 점		7	5	3	1	0	배 점		7	5	3	1	0

[관계부서 의견 및 판단] ●●본부에서는 평가진행 중 배점기준 등에 대한 평가위원들의 이의제기 또는 심각한 하자 발생 시 위원장이 위원회 토론 협의를 거쳐 그 내용을 변경(조정) 가능하므로 위원회 의결을 거쳐 기준금액을 조정하였다는 의견을 제시하였다(입찰참가자 간 매출액 차이 고려 점수 평준화를 위해 조정).

그러나 평가 진행 중 위원회 협의를 거쳐 변경 가능한 항목은 단순 오기, 계산 착오 등에 국한되는 것이지 평가기준 자체를 변경하는 것까지 허용된다고 볼 수는 없고, 당초 입찰공고 등에 기준금액을 명확히 제시한 이상 제안서 평가과정에서 실제 입찰참가자의 매출 수준을 고려한 산출방식을 새롭게 도입하여 기준금액을 변경할 수는 없다. 또한 위원회 의결로 결정하였다고 하지만 관련 기록, 문서 등을 찾아볼 수 없으므로 인정할 수 없다.

18) 관련서류 확인 결과 순위 변동, 정당 낙찰자 탈락 등의 문제는 발생하지 않았다.

조치할 사항

① 䄡실장은 상업시설 제안서 평가 과정에서 업무를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ●●본부 ◎단 ▶부 4급갑 AAA

② ●●본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

23

제 목 임대보증금 관리 업무 소홀

관 계 부 서 ●●본부

구 분 임대

내 용

●●본부에서는 「상업시설 임차인 선정기준」 제5조(입찰방식 및 임대료)에 따라¹⁹⁾ 2019. 4월 총 27개 상업시설에 대해 2018년도 변동임대료를 정산·부과 하였다²⁰⁾.

「재산관리규정」 제20조(임대보증금) 및 ‘임대차계약서’ 제7조(임대보증금)에 따르면 임대료가 최초년도 대비 12% 이상 증감한 경우 임대보증금을 임대료 증감률에 따라 조정하며, 이후에는 조정된 연도를 기준으로 재조정하도록 하고 있다. 따라서 매년 상업시설 임대료 정산 시 전년대비 임대료 증가율 등을 비교하여 보증금 조정을 검토·시행하여야 한다.

그런데 ●●본부에서는 2018년도 변동임대료 정산결과 【표】와 같이 전년대비 12% 이상 임대료가 증가한 업체(2개, 총 126,708천원)가 발생하였음에도 불구하고 임대 보증금을 조정하지 않는 등 관련 업무를 소홀히 하였다.

【표】 임대보증금 조정금액 산정내역

(단위 : 천원)

업체명	임대료증가율('17년 임대료 → '18년 임대료)	당초 보증금	추가 고지대상 보증금
☒☒	12.2% (444,032→498,245)	355,925	63,248
☐☐	65.4% (215,106→355,720)	114,400	63,460

19) 매년 매출관리시스템(POS)에 집계된 매출액과 확정매출액을 비교하여 높은 금액으로 임대료를 정산·부과하여야 함

20) '2018년도 임대료 및 구내영업료 최종 정산 계획'(●●●단-4611, '19.4.1)

[관계부서 의견 및 판단] ●●본부에서는 2020년 임대차계약 갱신 시 2018, 2019년도 임대보증금을 일괄 정산 처리하였으며(○○ 계약 건), 또한 계약 종료기간 6개월 미만인 경우로(□□ 계약 건) 보증금 조정을 진행하지 않았다는 의견을 제시하였다.

그러나 임대보증금은 임대료, 시설관리유지비, 원상회복 비용 및 위약금 등 임차인이 공사에 부담하여야 할 채무 전부를 담보하는 것으로(재산관리규정 제20조 제1항, 임대차계약서 제7조 제1항), 특히 임대료 수준이 기존 대비 크게 증가한 경우(○○, 65%↑) 체납, 중도해지 등 예기치 못한 사정에 대비하여 적정 보증금을 적시에 확보할 필요가 있고, 또한 잔여 계약기간이 6개월 미만이라도 임대료 등 체납 사실을 확인하여 보증금 조정을 검토하였어야 한다.

조치할 사항

① 䄡실장은 임대보증금 조정 등 관리 업무를 소홀히 처리한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ●●본부 ◎단 ▶부 5급을 BBB

(현 ㉠실 ㉡팀)

② ●●본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

24

제 목 도로개설사업의 하천 독마루 활용에 관한 사항

관 계 부 서 ●●본부

구 분 공사

내 용

●●본부에서는 공항 인근 ☼☼마을에 레이더 송신소를 건설(1981년)하였고 레이더 송신소를 건설할 당시 ☼☼길~☼☼길 간 도로를 단절시켜 인근 주민에게 도로이용의 불편을 야기하였다. 이로 인하여 ☼☼마을 도로연결을 촉구하는 민원이 지속적으로 제기되었고 마을주민과 농민의 불편을 해소할 계획으로 도로 단절 구간에 대하여 대체도로를 개설하는 사업을 【표1】 과 같이 예산에 반영하여 추진 중에 있다.

【표1】 ●●공항 인근 다호마을 도로개설사업 현황

(단위 : 천 원)

사업명	사업년도	사업비	사업내용	기대효과
●●공항 인근 ☼☼마을 도로개설사업	2020년	300,000	도로개설 250m (폭 5m)	주민불편 해소

●●공항 인근 ☼☼마을 도로개설사업은 2019. 3월 국민권익위원회에서 중재하여 도로 개설사업은 한국공항공사에서 시행하고 기존도로와의 연결을 위한 교량은 ☼☼에서 건설하는 것으로 조정²¹⁾되었으며 사업내용은 【그림】 과 같다.

21) ‘☼☼마을 도로개설사업 조정서’ (2019. 3. 28.) ☼☼마을회관에서 ●●공항 인프라 확장에 따른 피해 개선을 위하여 주민대표와 ●●시장, □□도지사와의 체결한 조정서

【그림】 ●●공항 인근 ☢☢마을 도로개설사업 현황도

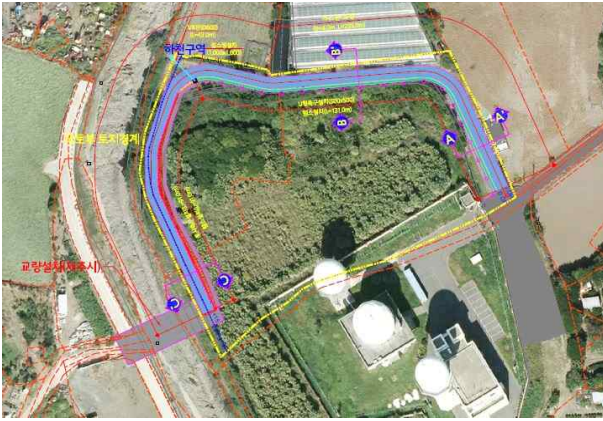


●●공항 인근 ☢☢마을 도로개설사업은 레이더송신소 건설로 인하여 단절된 도로를 레이더송신소 운영에 방해가 되지 않도록 우회하여 도로를 개설하는 사업으로 단절된 도로의 시작점과 끝지점을 연결하는 방식으로 당초 ‘ㄷ’ 자 형태로 사업을 반영하였다.

그런데 도로 개설사업 예정지는 하천과 접하고 있고 하천 건너편에는 하천 독마루²²⁾가 콘크리트로 포장되어 있어 인근 하천 독마루를 활용할 경우 【표2】와 같이 ‘ㄱ’ 자 형태로 우회도로 개설이 가능하고 이를 활용할 경우 도로개설 연장이 줄어들어 사업비 측면에서 유리하다.

22) ‘하천 독마루’란 하천관리를 위하여 하천의 최정상부에 설치한 구조물로써 유지관리 목적의 시설물을 말한다.

【표2】 도로개설사업 대안 현황

	
기존 도로개설사업(안)	하천 독마루 활용(안)

따라서 ☢☢마을 도로개설사업에 대하여는 인근 하천 독마루를 활용하는 방안으로 ㉠㉠와 협의하여 도로개설 연장을 변경하고 사업비를 조정할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ●●본부에서는 ☢☢마을 도로개설사업은 ●●시에서 시행 예정인 교량설치사업과 연계하여 추진되어야 함으로 ●●시와의 협의과정에 어려움이 있음을 제시하면서, 향후 관계기관 협의를 통해 사업비 변경을 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

●●본부장은 ☢☢마을 도로개설 사업에 대하여 관계기관과의 적극적인 업무 협의를 통하여 인근 하천 독마루를 활용한 도로개설이 이루어 질 수 있도록 추진하고 도로개설 연장을 변경하여 사업비 74,357천 원을 조정하시기 바랍니다.(시정)

통 보

25

제 목 탑승교 기둥 도색 및 빗금표지²³⁾에 관한 사항

관 계 부 서 ●●본부

구 분 시설

내 용

●●본부에서는 계류장내 탑승교의 안전 확보와 탑승교 기둥의 시인성 향상을 위하여 구조물 외벽에 반사지를 사용한 빗금표지를 부착하거나 검정색과 노랑색으로 【표1】 과 같이 도색하여 운영 중이다.

【표1】 ●●공항 탑승교 기둥 구조물 도색 및 빗금표지 설치 현황

연번	탑승교	탑승교 기둥	안전시설 설치 현황			비 고
			구조물 도색	빗금설치	합 계	
1	12 대	30 개소	6 개소	8 개소	14개소	

「도로설계편람」(국토교통부, 2012년) 제9편 제1장(시선유도시설)에 따르면 구조물 도색 및 빗금표지의 빗금방향은 차량 진행방향과 구조물의 위치에 따라 【표2】 와 같이 세 가지 경우로 구분하고 있다.

23) '구조물 도색 및 빗금표지'란 도로 상에 구조물이 위치해 있다는 정보를 구조물 외벽에 도색 및 빗금표지를 통해 전달할 목적으로 설치하는 시설을 말한다.

【표2】 차량 진행방향과 구조물의 위치에 따른 빗금 방향

		
(a) 구조물이 차량 진행 방향의 좌측에 있는 경우	(b) 구조물이 차량 진행 방향의 우측에 있는 경우	(c) 구조물이 동일 방향의 교통류를 분리하는 경우

탑승교의 안전 확보와 탑승교 기둥의 시인성 향상을 위하여 빗금표지를 설치할 경우에는 차량 진행방향을 고려하여 설치하여야 하며 구조물이 차량 진행방향의 우측에 있는 경우에는 【표2】의 (b)와 같이 빗금방향을 좌측하향으로 설치하여야 한다.

●●공항 탑승교 기둥의 구조물 도색 및 빗금표지를 확인한 결과 구조물이 차량 진행방향의 우측에 있어 빗금표지는 좌측하향으로 설치하여야 하나 일부시설의 빗금표지가 【표3】과 같이 차량진행방향의 반대 방향으로 설치되어 있어 운전자에게 혼란을 가져올 수 있고 안전사고가 우려 된다.

【표3】 탑승교 기둥 구조물 도색 및 빗금표지 현황

	
구조물이 차량 진행 방향의 우측에 위치	구조물이 차량 진행 방향의 우측에 위치

[관계부서 의견 및 판단] ●●본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●본부장은 계류장에 위치한 탑승교 기둥에 설치되어 있는 구조물 도색 및 빗금 표지에 대하여 「도로설계편람」에서 제시하고 있는 빗금방향에 따라 차량의 진행방향을 고려하여 구조물 도색 및 빗금표지를 재설치하시기 바랍니다.(통보)

주 의 · 시 정 요 구

26

제 목 시설공사 상용근로자 보험료 정산 소홀

관 계 부 서 ●●본부, ○○본부

구 분 공사

내 용

●●본부 및 ○○본부에서는 2019년에 【표1】 과 같이 시설공사를 시행·완료하였다.

【표1】 공사 시행(준공) 현황

구 분	공사명	공사기간	준공금액 (천 원)	계약상대자
●●본부	방음창호 설치공사 38차	2019. 6. 28. ~ 12. 24.	4,562,047	(유)△△
	방음창호 설치공사 39차	2019. 6. 28. ~ 12. 24.	4,189,741	(주)▲▲
	토목장비고 이전 신축공사	2019. 1. 1. ~ 7. 4.	1,626,123	(주)■
	견인식 제설차고 신축공사	2019. 7. 15. ~ 12. 31.	911,017	(주)□□
○○본부	★★항공무선표지소 진입도로 절토사면 보수공사	2019. 7. 15. ~ 10. 22.	241,013	(주)◎◎
	☆☆항공무선표지소 진입도로 석축 및 기타 보수공사	2019. 8. 5. ~ 11. 2.	122,840	(주)◇◇

「공사계약일반조건」 제40조의2(국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료의 사후정산)와 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제91조(국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직급여충당금 및 퇴직공제부금 사후정산 등) 및 제94조(대가지급시 정산절차 등)에 따르면 계약담당자는 계약

대가의 지급청구를 받은 때에는 하도급계약을 포함하여 해당 계약 전체에 대한 보험료 납부여부를 최종 확인하여야 하고 이를 확인 후 입찰공고 등에 고지된 국민건강보험료 등의 범위 내에서 최종 정산하여야 하며, 사업자 부담분의 국민건강보험료 등에 대한 납입확인서의 금액으로 정산하되 다음 각 호와 같이 정산하도록 하고 있다.

1. 일용근로자는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산
2. 생산직 상용근로자(직접노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입확인서에 의하여 정산하되 현장인 명부 등을 확인하여 해당 사업장 계약이행기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주기관이나 감리가 확인한 서류에 의함)하여 보험료를 일할 정산

그러나 ●●본부 및 ○○본부에서는 위 공사를 준공 처리하면서 【표2】 , 【표3】 과 같이 계약상대자가 제출한 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료 납부확인서의 상용근로자 지급분에 대해 보험료 지급 명부, 실제 작업 투입 증빙서류 등이 없었음에도 이에 대해 정산하지 않고 준공금액에 반영하여 처리하였다.

【표2】 공사 상용근로자 보험료 지급분 - ●●본부

(단위 : 원)

공사명	국민건강	국민연금	노인장기요양	합 계 (일반관리비, 이윤, VAT 포함)
방음창호 설치공사 38차	1,062,670	1,251,420	90,370	3,208,409
방음창호 설치공사 39차	1,208,750	1,138,330	102,090	3,206,852
토목장비고 이전 신축공사	1,617,190	2,443,200	138,550	5,452,225
견인식 제설차고 신축공사	1,584,650	2,234,900	134,580	5,209,000
총 계				17,076,486

【표3】 공사 상용근로자 보험료 지급분 - ○○본부

(단위 : 원)

공사명	국민건강	국민연금	노인장기요양	합 계 (일반관리비, 이윤, VAT 포함)
★★항공무선표지소 진입도로 절토사면 보수공사	572,730	797,850	48,720	1,903,140
☆☆항공무선표지소 진입도로 석축 및 기타 보수공사	468,690	435,320	39,870	1,117,300
총 계				3,020,440

[관계부서 의견 및 판단] ●●본부 및 ○○본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 부적정하게 지급된 국민건강보험료·국민연금보험료·노인장기요양보험료를 회수 조치하기로 하였다.

조치할 사항

① 䄡실장은 보험료 정산 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ●●본부 △단 ▽부 4급을 BBB

●●본부 △단 ▽부 4급을 CCC

○○본부 □단 ■부 4급갑 EEE

② ●●본부장 및 ○○본부장은 ㉡ 「공사계약일반조건」 제40조의2(국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료의 사후정산)에 따라 보험료 미정산 금액 17,076,486원(●●본부) 및 3,020,440원(△△본부)을 회수하시기 바라며,(시정)

㉢ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

27

제 목 장기계속공사 설계변경 업무 소홀

관 계 부 서 ◇◇본부

구 분 공사

내 용

◇◇본부에서는 ◇◇공항 여객터미널 내 입국장 면세점 및 기타 상업시설 유치를 위하여 ‘◇◇공항 시설물 재배치 공사(2단계)’를 【표1】과 같이 ◎◎(주)(대표 A)와 2019~2020년에 걸쳐 장기계속계약으로 시행·완료하였다.

【표1】 공사 계약 현황

(VAT 포함)

공사명	계약일	공사기간	계약업체	최초 계약금액 (천 원)	
				총괄	1차년도
◇◇공항 시설물 재배치 공사(2단계)	2019. 11. 21.	2019. 11. 21. ~ 2020. 3. 29.	◎◎(주)	431,212	245,230

‘◇◇공항 시설물 재배치 공사(2단계)’는 총 3회(1차년도 1회, 2차년도 2회)에 걸쳐 설계변경으로 인한 계약금액 조정이 있었고, 그 중 1차년도(제1회) 설계변경으로 인해 변경된 계약금액은 아래 【표2】와 같으며 1차년도 계약금액과 총 계약금액 모두 동일하게 2,950천 원을 감액하였다.

【표2】 설계변경(1차년도 제1회) 계약금액 현황

(천 원, VAT 포함)

설계변경일	변경사유	계약금액(1차년도)			계약금액(총괄)		
		당초	변경	증감액	당초	변경	증감액
2019. 12. 31.	공사계획 변경 및 공사물량 증감	245,230	242,280	-2,950	431,212	428,262	-2,950

한편, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제69조(장기계속계약 및 계속비계약)에 따르면 장기계속공사는 총 공사금액을 부기하고 당해 연도의 예산의 범위 안에서 제1차 공사를 이행하도록 계약을 체결하여야 하며, 제2차 공사 이후의 계약은 부기된 총 공사금액에서 이미 계약된 금액을 공제한 금액의 범위 안에서 계약을 체결할 것을 부관으로 약정하도록 하고 있다. 이는 장기계속공사 계약 시에는 ‘당해 연도 공사금액(이하 금차 계약금액이라 함)’ 뿐만 아니라 ‘총 공사금액(이하 총부기 계약금액이라 함)’ 또한 공사 계약서에 명기하여야 하고, 이를 위해 공사담당자는 ‘금차 계약금액’과 ‘총부기 계약금액’에 대한 정확한 통보 등을 통해 계약담당자가 차질없이 계약을 진행할 수 있도록 해야 함을 의미한다.

그런데 위 공사 설계변경(1차년도 제1회) 관련 서류 확인 결과 ‘설계변경 시행계획보고(▽단-18160, 2019. 12. 30.)’ 및 ‘공사 변경 계약 요청(▽단-18164, 2019. 12. 30.)’에 모두 1차년도 계약금액이 2,950,594원(245,230,595원 → 242,280,000원) 감액된다는 내용만 언급되어 있을 뿐 총부기 계약금액 변경에 대한 내용은 없었고, 이로 인해 계약담당자는 총부기 계약금액 또한 1차년도 계약금액과 동일한 금액(2,950,594원)이 감액되는 것으로 판단하여 변경 계약을 체결하였다.

그러나 설계변경 세부내용을 살펴보면 【표3】과 같이 1차년도의 감액되는 물량(공사금액 56,410천 원)은 2차년도로 이월해야 하고 이는 1차년도 계약금액에서는 제외되더라도 총부기 계약금액에서는 제외되는 물량이 아니기 때문에, 1차년도 계약금액은 2,950천 원 감액이 맞지만 총 부기 계약금액은 53,460천 원이 증액되었어야 했다. 즉, 총부기 계약금액은 당초 431,212천 원에서 【표2】의 2,950천 원 감액된 428,262천 원이 아닌 【표3】의 53,460천 원이 증액된 484,672

천 원으로 변경 되었어야 했다. 이와 같이 실제 53,460천 원 증액인 설계변경이 2,950천 원 감액인 경미한 설계변경으로 보고되어 계약되는 결과를 초래하였고, 2차년도 공사 계약(2019. 12. 31) 시에도 2차년도로 이월해야 할 물량(56,410 천 원)이 당초 계획과 달리 공사 내역에서 누락된 채로 계약되었다. (누락된 물량에 대해서는 공사범위를 재검토하여 2020. 3. 27. 설계변경으로 인한 계약금액 조정을 통해 재반영함)

【표3】 설계변경(1차년도 제1회) 세부내용

내 용	변경 사유	변경 금액 (천원)		
		1차년도	2차년도	총차년도
건식벽체, 칸막이, 천장마감재 설치 등	사업계획 변경, 현장여건 등에 따른 물량 추가	(+) 53,460	-	(+) 53,460
러버타일 깔기, 기동보호대 설치 등	공사계획 변경에 따른 2차년도 사업추진 (1차년도 → 2차년도 이월)	(-) 56,410	(+) 56,410	0
합 계		(-) 2,950	(+) 56,410	(+) 53,460

* 올바른 변경 총부기 계약금액 : 431,212천 원 → 484,672천 원(53,460천 원 증액)

[관계부서 의견 및 판단] ◇◇지역본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ◎◎장은 공사 설계변경 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ◇◇본부 ☆단 ○부 4급갑 B

② ◇◇본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

28

제 목 냉난방기 구매설치 계약변경 일상감사 미 이행
관 계 부 서 ●●본부
구 분 물품
내 용

●●본부에서는 내용연수 초과 냉난방기 교체를 위한 ‘●●공항 주요시설 냉난방기 구매설치’를 (주)◇◇(대표 DDD)과 2019. 6. 10. 계약을(계약금액 : 128,998천 원) 체결 후 2019. 7. 31. 계약변경을 하고 2019. 8. 9. 완료하였다.

일상감사는 사업의 중요성 등을 고려하여 사업추진 내용 및 가격 산정의 적정성을 최종결재권자의 결재전에 앞서 사전 감사하는 제도로써, 「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 별표2(일상감사의 범위 및 대상업무)에 의하면 추정가격이 5,000만원을 초과하는 물품구매·제조·수리의 경우 1,000만 원 이상의 계약금액 변경은 일상감사 범위에 속하는 업무로 하고 있다.

그런데 ●●본부에서는 위 구매설치에 대한 실내외기 간 배관, 전선 등 물량증감 관련 계약변경(당초 128,998천 원 → 변경 139,842천 원, 증 10,844천 원)을 시행함에 있어 1,000만 원을 초과하므로 일상감사 절차를 이행하여야 하나 이를 이행하지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] ●●본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 䄡실장은 「감사기준시행세칙」에 따라 일상감사 범위에 속하는 업무임에도 이를 이행하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ●●본부 䄡단 ㄹ부 3급 EEE

② ●●본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

29

제 목 시설공사 공정계획 관리 소홀

관 계 부 서 ●●본부

구 분 공사

내 용

●●본부에서는 ●●국제공항의 수하물처리시설 개선 및 열원장비 관리를 위하여 【표】 와 같이 시설공사를 시행하였다.

【표】 시설공사 현황

계약건명	계약일	계약기간	계약금액(천 원)	계약상대자	비 고
●●공항 수하물처리시설 개선공사	2019. 4 .4.	2019. 4 .5. ~ 6. 13.	130,027	(주)▲▲ 대표 FFF	
●●공항 보일러 화학세관 및 기타공사	2019. 10. 22	2019. 10. 22. ~ 12.31.	75,044	(주)△△ 대표 GGG	

「공사감독규정」 제22조(업무보고)에 의하면 감독자는 공정계획에 따라 공사를 추진하도록 감독하고, 예정공정과 실시공정을 비교하여 공정계획 및 실적(공사감독규정 별지 제7호 서식)을 매월 말일 현재의 추진사항을 다음달 5일까지 소속부서의 장에게 보고하도록 하고 있다.

그런데 ●●본부에서는 위 공사를 시행하면서 「공사감독규정」 에 따라 매월 5일까지 공정계획 및 실적 등 전월 추진사항을 소속부서의 장에게 보고하지 않아 시설공사 감독업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ●●본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ■실장은 시설공사 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ●●본부 ■단 <부 3급 FFF

② ●●본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

30

제 목 시설공사 전선관 재활용을 통한 공사비 절감에 관한 사항

관 계 부 서 ●●본부

구 분 공사

내 용

●●본부에서는 항공기 안전운항을 위하여 2020년에 (주)□□(대표 GGG)와 계약체결(계약금액 : 1,327,654천 원, 공사기간 : 2020. 5. 13. ~ 11. 16.)하여 ‘●●공항 보조활주로 활주로등 교체 및 기타공사’를 2019. 5. 13. 착공하여 2020. 11. 16. 준공예정으로 시행 중에 있다.

「공사계약일반조건」 제19조(설계변경 등) 제①항 제4호 및 제19조의5(발주 기관의 필요에 의한 설계변경) 제①항 제4호 ‘시공방법의 변경’에 따라 계약담당자는 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 계약상대자에게 서면으로 통보하고 설계변경 하도록 하고 있다.

●●본부에서 시행중인 위 공사의 ‘E3 유도로’ 신설 활주로등 관로 및 케이블 설치 시공방법은 ‘E3 유도로’의 아스콘을 터파기 하여 전선관 배관(ST 54C 2열 68m) 후 재포장하도록 설계되어 있다.

그런데 공사현장 확인결과 ‘E3 유도로’ 양쪽 녹지대에 상태가 양호하여 재활용이 가능한 핸드홀(철재홀)과 ‘E3 유도로’를 횡단하여 핸드홀과 연결된 전선관

이 있는 것으로 확인되었으며, 기존 핸드홀 및 전선관을 재활용함으로써 ‘E3 유도로’ 전선관 설치비에 대한 공사비를 절감할 수 있고, ‘E3 유도로’ 터파기 및 재포장 공정이 삭제되어 터파기 작업시 작업○○물(아스콘 등)로 인한 항공기 안전운항 위험요소를 제거할 수 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ●●본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●본부장은 ‘E3 유도로’의 보존상태가 양호한 핸드홀(철재홀)과 전선관(ST 54C 2열 68m)을 재활용 하여 시공하도록 계약상대자에게 통보하고, 설계변경 시 공사비를 감액(14,315천 원) 하시기 바랍니다.(시정)

통 보

31

제 목 발전기실 안전보건표지 미설치

관 계 부 서 ●●본부

구 분 안전

내 용

●●본부에서는 항공기 이용객 증가에 대응하기 위하여 Land-Side 인프라 확충사업의 일환으로 탑승동을 증설하였고 비상전원 공급을 위하여 지하 1층에 발전기(1,750kW 380V/220V)를 설치하여 2019년부터 관리 및 운영 중에 있다.

「산업안전보건법」 제37조(안전보건표지의 설치·부착) 제①항에 따르면 사업주는 유해하거나 위험한 장소·시설·물질에 대한 경고, 비상시에 대처하기 위한 지시·안내 또는 그 밖에 근로자의 안전 및 보건 의식을 고취하기 위한 사항 등을 그림, 기호 및 글자 등으로 나타낸 표지를 근로자가 쉽게 알아 볼 수 있도록 설치하거나 붙이도록 규정되어 있으며 안전보건표지의 종류, 형태, 색채, 용도 및 설치·부착 장소, 그 밖에 필요한 사항은 같은 법 시행규칙 제38조(안전보건표지의 종류·형태·색채 및 용도 등) 및 제39조(안전보건표지의 설치 등)에 따라 설치하도록 하고 있다.

그런데 ●●본부에서 관리·운영 중인 탑승동 신설 비상발전기실 입구에는 근로자의 안전을 위하여 보호구(귀마개 등)는 비치되어 있으나 근로자의 안전 및 보건 의식을 고취하기 위한 사항 등을 나타낸 안전보건표지가 설치되어 있지 않

아 점검 및 작업시 보호구(귀마개 등) 착용을 소홀히 하여 근로자의 안전사고를 일으킬 우려가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ●●본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●본부장은 탑승동 신설 비상발전기실에 근로자의 안전 및 보건 의식을 고취하기 위한 사항 등을 나타낸 안전보건표지를 근로자가 쉽게 알아 볼 수 있도록 설치하여 근로자의 안전사고 예방에 만전을 기하시기 바랍니다.(통보)

주 의 · 시 정 요 구

32

제 목	자산취득 회계처리(내용연수) 미흡
관 계 부 서	○○공항
구 분	회계 · 세무
내 용	

○○공항은 국가로부터 재산의 현물 및 관리권 출자 없이 국유재산에 사용수익권이 부여받은 공항으로 2019년 국유재산인 건물에 자본화 대상 사업인 ‘○○공항 건축물 내진보강공사’를 시행하였다.

국유재산에 공사가 신규로 투자(개량공사, 시설물 설치 등)하는 경우, 법인세법시행령 제26조(상각범위의 계산)²⁴⁾에 의하여 사용수익기간 특약이 없는 자산은 유형자산 내용연수를 준용하여 공사가 세무관청(세무서)에 신고한 내용연수(건물 성격의 자산에 대한 내용연수는 30년, 구축물 성격의 자산에 대한 내용연수는 15년)를 적용하도록 되어있다.

대상 사업은 건물 성격의 자산으로 사용수익기간이 특약이 없으므로, 유형자산의 내용연수를 준용하여 각 자산의 신고내용연수에 따라 상각해야 하므로 건물의 내용연수를 적용하여 30년의 내용연수를 적용하여야 함에도 【표1】에서와 같이

24) 법인세법시행령 제26조(상각범위의 계산) 제①항 개별 감가상각자산별로 다음 각 호의 구분에 따른 상각방법 중 법인이 납세지 관할세무서장에게 신고한 방법에 의하여 계산한 금액(이하 "상각범위액"이라 한다)을 말한다. 제7호 사용수익기부자산가액: 해당 자산의 사용수익기간(그 기간에 관한 특약이 없는 경우 신고내용연수를 말한다)에 따라 균등하게 안분한 금액(그 기간 중에 해당 기부자산이 멸실되거나 계약이 해지된 경우 그 잔액을 말한다)을 상각하는 방법

구축물의 내용연수인 15년을 적용하여 상각하였다.

【표1】 내용연수 적용 현황

공사명	취득일	금액 (천 원)	장부상 처리	올바른 처리
○○공항 건축물 내진보강공사	2019-12-31	943,201	내용연수 : 15년	내용연수 : 30년

이와 같이 자산에 내용연수를 잘못 적용하면 【표2】 에서와 같이 회계상 오류로 인하여 재무성과가 왜곡될 뿐만 아니라 향후 법인세 과소신고에 따른 가산세 등 세무상 리스크 발생한다.

【표2】 자산 내용연수 오류로 인한 회계·세무상 영향

오류내용	구분	
(30년 ⇨ 15년)	회계상 오류	상각비용 증가 ⇨ 당기순이익 감소 ⇨ 재무성과 왜곡
	세무상 리스크	과세표준 감소 ⇨ 법인세 과소 신고 ⇨ 세무조사시 가산세 부담

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

① 䄡실장은 해당 자산에 대한 내용연수를 잘못 적용한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하기 바라며,

－ 관련자 : ○○공항 ◆부 5급갑 HHH

② ○○공항장은 ㉠ 결산 수행시 상기 지적된 자산의 내용연수를 수정(15년 → 30년)하여 조치하기 바라며, (시정)

④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하기 바랍니다.

경 고 요 구

33

제 목 상업시설 내부평가 업무 부적정

관 계 부 서 ◎◎공항, □□공항

구 분 임대

내 용

◎◎공항과 □□공항에서는 【표1】 과 같이 상업시설을 유치하여 고객들에게 서비스를 제공하고 있다.

【표1】 상업시설(내부평가 대상 업체) 임대차계약 체결 현황

구분	업 종	계약상대자	계약기간	임대면적(㎡)	연간임대료(천 원)
◎◎ 공항	식음료업	◁◁	2016. 9. 5. ~ 2020. 9. 4.	136.85	11,255
		◀◀	2016. 10. 29. ~ 2020. 10. 28.	36.21	5,571
		▷▷	2018. 10. 1. ~ 2021. 9. 30.	54.00	8,208
	판매업	▶▶	2019. 4. 18. ~ 2023. 4. 17.	106.20	16,142
		●●	2015. 5. 9. ~ 2020. 5. 8.	110.76	476,207
□□ 공항	식음료업	◆◆	2019. 4. 1. ~ 2024. 3. 31.	18.69	21,285
	판매업	■	2013. 10. 5. ~ 2019. 9. 30.	17.50	4,966
		●○	2019. 10. 1. ~ 2023. 9. 31.	17.50	1,948
	기타 서비스업	目目	2018. 8. 21. ~ 2021. 8. 20.	3.00	8,079
		▨▨	2018. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.	3.00	7,650

「상업시설 평가²⁵⁾ 지침」 제3조(용어의 정의) 제4호에서는 “내부평가”라 함은 자체적으로 내부평가표에 의거 점검하는 평가를 말하며, 제4조(내부평가)에서는 평가담당자는 [별표 1] 내부평가기준표에 따라 2주에 1회 내부평가를 실시하고, 그 결과를 월별로 취합한 후 분기보고를 실시하여야 한다. 또한, 분기별 내부평가 점수를 평균 취합한 연간 평가결과를 익년도 1월 31일까지 본사 주관부서에 제출하여야 한다고 명시하고 있다.

따라서 평가담당자는 「상업시설 평가 지침」 제4조(내부평가)에 따라 월별(2주 1회)로 내부평가를 실시한 후, 분기별 내부평가 점수를 평균 취합한 연간 평가결과를 본사 주관부서에 제출하여야 한다.

그런데 ○○공항과 □□공항에서는 월별(2주 1회) 내부평가를 실시하지 않았음에도 불구하고 본사 주관부서(●부)에 【표2】와 같이 2019년 상업시설 내부평가 결과를 제출하는 등 상업시설 내부평가 업무를 부적정하게 처리하였다.

【표2】 공항별 2019년도 내부평가 결과 제출 세부내용

○○공항				□□공항			
구 분	업체명	총 배점	평가결과	구 분	업체명	총 배점	평가결과
식음료업	◁◁	50점	50점	식음료업	◆◆	50점	50점
	◀◀	50점	50점	판매업	■	50점	50점
	▷▷	50점	50점	기타 서비스업	●●	50점	50점
판매업	▶▶	50점	50점	기타 서비스업	目目	50점	50점
	●●	50점	50점	-			

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항, □□공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

25) 상업시설(식음료업, 판매업, 기타서비스업에 한함) 평가는 내부평가(50%) 및 외부평가(50%) 결과를 합산

* 내부평가 : 공항별 자체실시, * 외부평가 : 본사 주관부서(외부기관 의뢰)에서 이용고객 만족도 측정

조치할 사항

① ㉡실장은 상업시설 내부평가 업무를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○공항 ◆부 3급 III
□□공항 3급 JJJ

② ○○공항장, □□공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

34

제 목 카트 계수관리시스템 관리 소홀

관 계 부 서 ◎◎공항, □□공항

구 분 운영

내 용

◎실(현 ◇)에서는 2015년도에 광고운영권 제공을 통한 카트운영 방식에서 발생하는 카트 공급 및 관리 미흡의 문제점을 해소하고자 공사가 직접 관리하는 카트운영 방식으로 개선하는 ‘전국공항 여객용 카트 제조구매 계획’(◎실-6, 2015. 1. 2.)을 수립하고, 카트 수량 및 분실관리를 위한 카트 계수시스템을 2015년 8월부터 도입 하였으며, ◎◎공항과 □□공항은 【표1】 과 같이 카트 및 카트 계수관리시스템을 관리 전환하여 운영·관리하고 있다.

【표1】 공항별 카트 및 카트 계수관리시스템 운영·관리 현황

구 분	카트(대)	카트 계수관리시스템	관리 전환일	비고
◎◎공항 (190대)	130	1식	2015. 9. 9.	-
	60	-	2019. 5. 31.	추가 구매
□□공항	60	1식	2015. 9. 9.	-

‘여객용 카트 등 관리전환에 따른 물품 관리 철저(◎실-5227(2015. 9. 16.))’에서는 카트 월별 계수확인을 철저히 하도록 하고 있으며, 이에 따라 ◎◎공항과 □□공항에서는 신규로 도입된 카트 계수관리 시스템²⁶⁾을 활용하여 체계적으로 카트 계수 관리 업무를 수행하여야 한다.

26) 카트 계수관리 리더기를 카트에 접촉하면 카트의 일련번호가 인식되고, 카트계수관리시스템을 통해 인식된 카트 계수관리 리더기 자료를 조회하면 일련번호별 카트 보유여부가 확인 가능

그런데 ○○공항에서는 2019. 3월 카트 계수관리시스템이 고장난 이후 감사일 현재(2020. 7. 24.)까지 수리, 예산확보 등 별도의 조치를 취하지 않았고, 이로 인해 2019. 3월부터 2020. 7. 24. 감사일 현재까지 카트 계수관리시스템을 통한 월별 계수확인이 이루어지지 않았을 뿐만 아니라 동일기간(2019. 3월~2020. 7월)동안 육안확인 등 기타 방법으로도 월별 계수확인을 실시하지 않았다.

또한, □□공항에서는 2015. 9. 16.에 카트 및 계수관리시스템 관리전환 되었음에도 불구하고 감사일 현재(2020. 7. 10.)까지 계수관리시스템을 설치하지 않았으며, 이로 인해 카트 계수관리를 육안으로만 시행하여 체계적인 카트 계수관리가 이루어지지 않는 등 카트 계수 관리 업무를 소홀히 하였다.

[관련부서 의견 및 판단] □□공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았으며, ○○공항에서는 카트계수시스템을 신규 구매하여 향후 카트 계수관리 관련 감독업무를 철저히 하여 카트 분실방지노력을 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ㉡실장은 카트 계수 관리업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

– 관련자 : ○○공항 ◆부 5급 KKK

□□공항 4급 LLL

② ○○공항장, □□공항장은 ㉡ 카트계수시스템을 통한 카트수량 관리가 될 수 있도록 카트계수시스템을 설치 및 수리 조치하시기 바라며,(시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 감독업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

35

제 목 물품 취득업무 소홀

관 계 부 서 ○○공항

구 분 물품

내 용

○○공항에서는 본사 ○실에서 시달한 ‘공항 폭발물처리요원(EOD) 자체 직무훈련 정례화 변경 알림’(○실-346, 2020. 1. 14.)에 따라 폭발물 처리능력 배양 및 테러 대응태세 고도화를 위한 자체 직무훈련을 분기별 1회 실시하고 있다.

「물품관리규정」 제17조(구매요구 및 지시 등) 제3항에서는 1건당 1,000만 원을 초과하지 않는 물품은 취득 또는 수리하여 사용할 수 있으나, 공항안전, 보안 및 대테러관련 물품은 허용하지 않고 있으며, 「물품관리지침」 제18조(물품운용장 물품 취득) 제2항 제2호 각목에서는 공항안전, 보안 및 대테러물품에 대해 가. 보안감시·탐지·호신·보호장비 및 그 소모품, 나. 폭발물 탐지·확인·취급·운반·처리 장비 및 그 소모품, 다. 보안, 대테러관련 훈련용 소모품으로 명시하고 있다.

따라서 「물품관리규정」 등 관련기준에 따라 대테러관련 훈련용 소모품은 자체취득할 수 없다.

그런데 ○○공항에서는 【표】와 같이 대테러관련 분기별 직무훈련 소모품을 자체취득을 통해 구매하는 등 물품 취득업무를 소홀히 하였다.

【표】 대테러관련 직무훈련 소모품 자체취득 현황

구 분	문서번호	문서제목	구입물품	금액(천 원)
'20. 1분기	○○공항-2227 (2020. 3. 2.)	자체취득 결과 보고 (1분기 직무훈련 소모품)	사제폭발물 제조 관련 품목	469
'20. 2분기	○○공항-6283 (2020. 6.23.)	자체취득 결과 보고 (2분기 직무훈련 소모품)		500

[관련부서 의견 및 판단] ○○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 䄠실장은 물품취득 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○○공항 ◆부 공항안전직 MMM

② ○○○공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

36

제 목 시설공사 공정별 검측사항 기록·유지 및 공정보고 소홀
관 계 부 서 ◎◎공항
구 분 공사
내 용

◎◎공항에서는 항행시설 분야 여직원 전입 및 신규 발령에 대비하기 위하여 ‘◎◎공항 항행시설분야 휴게실 설치공사’를 ▽▽(주)(대표이사 NNN)와 2019. 4. 11. 계약(계약금액 : 11,432천 원, 공사기간 : 2019. 4. 16. ~ 6. 4.)을 체결하여 같은 해 5. 20. 완료하였다.

「공사감독규정」 제8조(감독자의 의무), 제13조(공사시행), 제29조(감독자 비치서류)에 의하면 감독자는 설계도서 등 관련서류의 내용대로 시공되는지를 확인하고 공정별 검측사항을 기준에 적합한지 확인하여 검측일지(공사감독규정 별지 제9호 서식)에 기록·유지 하도록 하고 있으며, 감독자는 같은 규정 제22조(업무보고)에 따라 각 호²⁷⁾의 사항에 대하여 매월 말일 현재의 추진사항을 다음달 5일까지 소속부서의 장에게 보고하도록 하고 있다.

그런데 ◎◎공항에서는 ‘◎◎공항 항행시설분야 휴게실 설치공사’에 대해서는 공정별 검측사항(신설 콘센트에 대한 절연저항 측정 등)에 대한 검측일지(「공사감독규정」 별지 제9호 서식)를 기록·유지하지 않았으며, 공정계획 및 실적에

27) 공사감독규정 제22조(업무보고) 각 호 : 1. 공정계획 및 실적(별지 제7호 서식), 2.지급자재 수불상황, 3. 품질시험 실적, 4. 기타 공사관련 진행사항

대한 추진사항을 소속부서의 장에게 「공사감독규정」 별지 제7호 서식에 따른 서면보고를 하지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 〰실장은 시설공사 공정별 검측사항 기록·유지 및 공정보고 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ○○공항 ㉠부 4급갑 000

② ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 만전을 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

37

제 목 방역소독 용역대가 지급에 관한 사항

관 계 부 서 ◇◇공항

구 분 용역

내 용

◇◇공항에서는 감염병 발생 사전예방 및 보건환경 향상을 위해 【표】와 같이 방역업체와 용역계약을 체결하여 여객청사, 관리동 등 우리공사 관리지역에 대해 정기적으로 방역소독을 시행하고 있다.

【표】 ◇◇공항 방역소독 용역 계약 현황

계약상대자	계약기간	계약금액(천 원)	계약방법
(주)■■■	2020. 2. 21. ~ 2020. 12. 31.	4,456	수의계약

「용역계약일반조건」 제20조(검사)에 따르면 계약상대자는 용역을 완성하였을 때에는 그 사실을 계약담당자에게 서면으로 통지하고 필요한 검사를 받도록 하고 있으며, 「계약업무처리지침」 제42조(대가의 지급)에는 대금을 지급하고자 할 때에는 발주부서장의 검사결과보고서를 첨부하도록 하고 있다.

그런데 ◇◇공항에서는 서비스 확인서와 업체가 발행한 소독필증서, 대금청구서 자료만 확인하고 용역 완료검사(기성검사) 없이 월간 정기방역소독 용역대금을 지급(2020. 2월 ~ 4월, 3회 1,028천원)하는 등 관련 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ◇◇공항에서는 방역시행 후 발주부서장의 검사결과보고서가 누락된 것은 사실이나 방역대장 관리를 통하여 정기·특별방역의 감독자확인자(◆부장) 서명을 기록하고 있고, 방역 용역이 월간 지속이 아닌 특정일 1회 방문으로, 방문 시 직원 인솔을 통해 보호구역 출입기록이 있음에 따라 실질적인 검사를 미수행 하였다고 보기 어렵다는 의견을 제기하였다.

그러나 「계약업무처리지침」 제42조(대가의 지급)에는 용역이 과업내용서에 정해진 대로 제대로 수행이 되었는지에 여부에 대해 감독자가 기성조서를 작성하고 용역검사자가 이를 확인하는 용역완료검사 절차를 거치도록 하고 있으므로, 단순히 용역의 수행 여부만을 확인할 수 있는 자료만으로는 용역에 대한 관리가 적절히 수행되고 있다고 보기 어렵다.

조치할 사항

① 䄡실장은 방역소독 용역대가 지급업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ◇◇공항 ◆부 4급갑 PPP

② ◇◇공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

38

제 목 공항인근 취약계층 창출 추진사업에 관한 사항

관 계 부 서 ◇◇공항

구 분 운영

내 용

◇◇공항에서는 공항인근 소음지역대책 지역에 거주하는 취약계층에 일자리를 지원하는 사업을 2015년부터 ㉔㉔관(사회복지기관)에 매년 위탁하여 【표】와 같이 시행하여 왔다.

【표】 ◇◇공항 인근 취약계층 일자리 창출사업 추진현황

구 분	위탁기관	주요업무	일자리 창출실적	확보예산(천 원)
2015년	㉔㉔	공항주변 환경정비, 복지시설 봉사활동 지원	19명	36,000
2016년	〃	〃	〃	〃
2017년	〃	〃	〃	〃
2018년	〃	〃	〃	〃
2019년	〃	〃	18명	〃
2020년	〃	〃	20명(계획)	37,857

◇◇공항에서 취약계층 일자리 지원 사업을 직접 시행하지 않고 협약을 통해 소라복지관에 위 사업을 위탁하는 이유는 지원 대상자 모집 및 선발, 비용지급, 행정처리 등에 있어 지역사회에 기반을 두고 있는 사회복지시설이 공사보다 더 효율적으로 업무를 추진할 수 있기 때문이다.

그런데 ◇◇공항에서는 2015년부터 현재까지 지속적으로 ㉠관에만 동 사업을 위탁하고 있으며, 타 공항(☆☆,●●,◎◎)과는 다르게 복지시설 운영 부대경비(매년 180만원 상당)를 지원하여 왔다. 위 사업이 우리 공사의 사회적 책임 이행을 위한 다양한 사회공헌활동의 일환이라는 점을 감안 할 때 위탁기관 선정에 있어서도 투명하고 객관적인 절차를 통해 업체를 선정하여야 하며, 복지시설의 부대경비를 지원하는 것은 일자리 창출을 통한 지역주민 복지증진이라는 사업취지와 맞지 않으므로 개선할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ◇◇공항에서는 사업위탁기관 선정관련 ◇◇시내 총 4개의 사회복지관이 있으나, 소음피해지역에 해당하는 위탁기관은 ㉠관 1개소로 선정과정에 자의성은 없고, 현실적인 대안이 없음으로 이러한 제반여건을 차후 선정시 명시하여 투명성을 제고하겠다는 의견을 제기하였다.

조치할 사항

◇◇공항장은 취약계층 일자리 지원 사업을 수행할 복지시설 선정 시 투명하고 객관적인 절차를 이행하도록 하고, 사업비 지원은 사업 취지에 부합되게 집행될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.(개선)

주 의 요 구

39

제 목 상업시설 계약절차 업무 소홀
관 계 부 서 ◇◇공항
구 분 임대
내 용

◇◇공항은 ‘상업시설(자동판매기) 유치 계획’(◇◇지사-883, 2019. 1. 31.)에 따라 【표】 와 같이 임대차계약을 체결하였다.

【표】 ◇◇공항 상업시설(자동판매기) 운영자 선정

대상시설	위 치	수량	면적	계약기간	월고정 임대료	임대보증금
자동판매기	여객청사 1,2층 (보호구역 포함)	3개소, 총 7대 이내 (음료, 과자류, 생필품)	7㎡	‘19.3.16 ~ ‘24.3.15	358,750원 (VAT별도)	2,152,500원 (VAT포함)

「재산관리규정」 제20조(임대보증금)에서는 재산을 임대할 경우에는 임대료, 시설관리유지비, 원상회복비용, 위약금 등 채무를 담보하기 위하여 임차인에게 최초 계약당시 연간임대료에 VAT를 포함하여 임대보증금을 납부하도록 규정하고 있다.

그런데 ◇◇공항 임대담당자는 위 【표】 의 상업시설 운영자 선정에 관한 표준임대차계약서(상업시설) 체결을 하면서 부가가치세를 포함하지 않고 잘못된 금액(2,152,500원)으로 표기하여 표준임대차계약서를 체결하였다.

또한 「항공보안법」 제10조(국가항공보안계획 등의 수립), 같은 법 시행규칙 제3조의6(항공기취급업체 등의 자체보안계획) 및 「◎실-3051(2015.06.10.)/○실-1528(2019.07.16.)」에 따르면 공사와 임대차계약을 체결하고 보호구역내 상주예정인 업체에 자체보안계획(우발계획포함)을 수립하도록 안내하고 입찰 현장설명서에 명시하도록 했음에도 위 【표】의 운영자 선정을 위한 현장설명서 배포시 동 내용을 포함하지 않았다.

* 자체보안계획 수립 및 지방항공청장 승인을 통한 영업시작 위반 시 5천만원 벌금 부과 대상

[관계부서 의견 및 판단] ◇◇공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 䄡실장은 임대차계약 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ◇◇공항 ◆부 3급 QQQ

② ◇◇공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구

40

제 목 포장보수공사 시공관리 업무 부적정
관 계 부 서 ◇◇공항
구 분 공사
내 용

◇◇공항에서는 활주로 포장 공용성 확보를 위하여 【표1】 과 같이 ‘◇◇공항 이동지역 포장보수 공사’를 완료하였다.

【표1】 ◇◇공항 이동지역 포장보수공사 계약 현황

(단위 : 천 원)

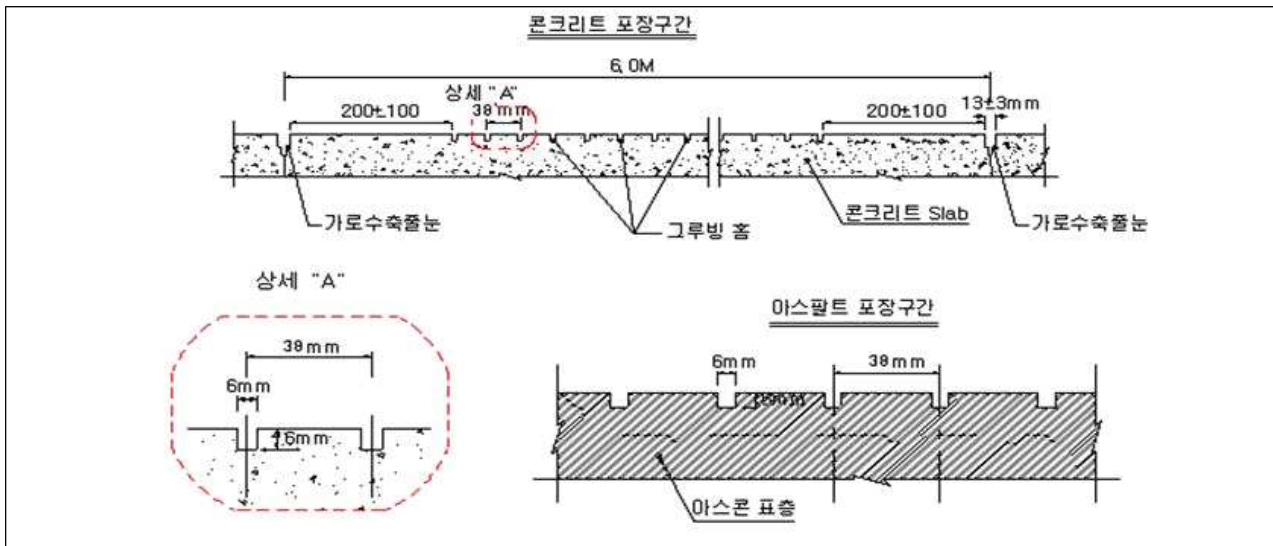
연번	계약일자	계약금액	계약상대자	준공기한
1	2019. 5. 8.	647,274	◇◇(주) (대표 RRR)	2019. 7. 25.

가. 그루빙²⁸⁾ 시행시기에 관한 사항

「비행장 포장설계 매뉴얼」(국토교통부예규 제202호, 2018. 5. 8.) 제7조(그루빙 적용 기준)에 따라 활주로에 그루빙을 설치할 경우에는 【그림】 과 같이 설치하도록 하고 있으며 그루빙을 설치할 경우에는 포장의 훼손을 방지하고 포장 강도가 충분히 발휘될 수 있도록 【표2】 와 같이 일정 기간이 경과한 후 설치하도록 하고 있다.

28) ‘그루빙’이란 강우 시 활주로 미끄럼 방지 및 노면 배수 촉진을 위하여 활주로 포장 표면에 활주로 횡단방향으로 활주로 폭만큼 연속해서 홈을 설치한 시설을 말한다.

【그림】 그루빙 설치 규격 및 범위기준 예시



【표2】 그루빙 설치 기준

구 분	국제민간항공기구	미연방항공국	일본 운수성
그루빙 시행시기 (양생기간)	30일	30일	3개월

또한 공사감독규정 제8조(감독자의 의무)에 따라 공사감독자는 감독업무를 수행함에 있어서 해당공사의 설계도서·계약서 및 기타 관계서류 등의 내용을 숙지하고 해당공사의 특수성을 파악한 후 감독에 임하도록 하고 있으며 「공사시방서」 제3장 제2절(그루빙작업)에는 그루빙 작업을 시행할 경우 아스팔트 콘크리트 포장이 손상되지 않도록 약 30일간의 양생기간이 지난 후 공사를 시행하도록 하고 있다.

활주로 포장은 강우 시 활주로 미끄럼방지 및 노면 배수의 축진을 위하여 활주로 표면에 그루빙을 설치하도록 하고 있고 그루빙 설치는 포장 시공 완료 후 30일 이상이 경과한 후에 설치하도록 하여 포장의 손상을 방지하여야 한다.

그런데 ‘◇◇공항 이동지역 포장보수공사’ 공사감독자는 아스팔트 콘크리트 포

장 시공이 완료(2019. 6. 22.)된 후 17일이 경과한 2019. 7. 9.부터 그루빙 작업을 시행되어 양생기간(30일)을 충분히 확보하지 못하였고 양생기간 미확보로 인하여 그루빙 설치지역의 포장이 손상되어 재시공²⁹⁾되게 하는 등 공사 관리를 소홀히 하였다.

나. 시공계획서 및 품질시험계획서 승인에 관한 사항

공사감독규정 제12조(시공계획서의 검토·확인) 제1항에 따라 감독자는 계약상대자로부터 공사의 적정관리를 위하여 작업인원 및 장비 투입이 포함된 시공계획서를 계약상대자로부터 제출받아 검토, 확인하고 승인하여야 하고 또한 건설기술진흥법 제55조(건설공사의 품질관리) 제1항에 따라 투입자재의 품질확보를 위하여 품질시험계획을 제출받아 이를 승인하여야 한다.

그런데 공사감독자는 계약상대자로부터 시공계획서와 품질시험계획서를 2019. 5. 30. 제출³⁰⁾받았으나 장비 및 인원 투입 등 시공계획의 적정성과 시공품질 확보에 대하여 검토, 확인하여 승인하지 않은 채 공사를 완료하여 이를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ◇◇공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 䄡실장은 활주로 그루빙 설치 양생시기를 충분히 확보하지 않고 작업을 진행토록 하고 공사품질관리계획서 및 시공계획서 검토, 확인 등 공사감독업무를 부적정하게 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바람

－ 관련자 : ◇◇공항 ㉠부 4급갑 SSS

(현 ㉠●●본부 ㉠단 ▽부)

29) ◇◇지사-6690('19.08.13.) '◇◇공항 이동지역 포장보수공사 준공계 제출의 건' 회신

30) □□2019-05-29-4호(2019. 5. 29.) 시공계획서 및 자재공급원 승인 요청서 제출의 건

② ◇◇공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

권 고

41

제 목 노면표시 재귀반사성능³¹⁾ 측정에 관한 사항

관 계 부 서 ◇◇공항

구 분 공사

내 용

◇◇공항에서는 노후된 노면 표지 개량을 위하여 【표1】 과 같이 계약을 체결하여 ‘◇◇공항 라인마킹 공사’를 완료하였다.

【표1】 ◇◇공항 라인마킹 공사 계약 현황

(단위 : 천원)

연번	계약일자	준공금액	계약상대자	준공기한
1	2018. 10. 31.	51,050	(유)⊗⊗ (대표 TTT)	2018. 12. 14.
2	2019. 11. 20.	63,611	(유)●● (대표 UUU)	2019. 12. 20.

「교통노면표시 설치·관리 매뉴얼」(경찰청 발행, 2012. 11월) 제2장 제5절(노면표시의 재귀반사성능 기준)에 따르면 노면표시는 야간, 기상조건 등 조명이 없는 곳에서도 시인성을 확보하기 위하여 【표2】 와 같이 초기 반사성능을 만족하도록 하고 있다.

【표2】 노면표시 반사성능 기준

(단위 : mcd/(㎡·Lux))

구 분	최소재귀반사성능			비 고
	백 색	황 색	청 색	
설치시	240	150	80	

31) ‘재귀반사성능’이란 자동차의 전조등에서 나온 빛이 도로의 표지 등에 비춰졌을 때 그 빛이 운전자에게 반사되도록 하여 쉽게 표지를 알아보도록 하기 위한 성능을 말한다.

또한 「도로공사 표준시방서」 11-2(노면표시)에 따르면 노면표시 공사를 준공할 때에는 반사성능을 측정하고 그 결과를 감독자에게 제출하여 확인받도록 하고 있다.

노면표시 공사를 시행할 경우에는 원가계산서에 노면표시 초기 반사성능 측정을 위한 측정시험을 반영하고 공사 완료 시 이를 측정하여 기상조건 등 조명이 없는 곳에서도 노면표시의 시인성을 확보하도록 하는 것이 타당하다.

그런데 ◇◇공항에서는 초기 재귀반사성능 측정을 위한 측정시험 등을 공사에 반영하지 않았다. 따라서 라인마킹 공사를 시행할 경우에는 노면 시인성 확보를 위하여 초기 재귀반사성능 측정이 요구된다.

[관계부서 의견 및 판단] ◇◇공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◇◇공항장은 라인마킹공사를 시행할 때에는 노면표시 초기 재귀반사성능 측정 기준을 공사시방서에 명기하고 초기 재귀반사성능 측정을 위한 경비를 원가계산서 등에 반영하여 공사 완료 후 초기 재귀반사성능 측정이 시행될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(권고)

통 보

42

제 목 교량 보수보강에 관한 사항

관 계 부 서 ◇◇공항

구 분 시설

내 용

◇◇공항에서는 노후된 교량에 대한 구조적 안전성 평가 및 시설물의 적절한 보수보강 방안을 도출하기 위하여 【표1】 과 같이 계약을 체결하여 ‘◇◇공항 진입교량(IC) 정밀점검용역’을 완료하였다.

【표1】 ◇◇공항 진입교량(IC) 정밀점검용역 계약 현황

(단위 : 천 원)

계약일자	계약금액	계약상대자	준공기한
2019. 10. 25.	25,845	☯(주) (대표 VVV)	2019. 11. 28.

「시설물의 안전 및 유지관리특별법 시행령」 제39조(시설물의 유지관리)에 따라 관리주체는 시설물의 기능을 보전하고 편의와 안전을 높이기 위하여 소관 시설물을 유지관리하도록 하고 있다.

◇◇공항에서는 노후된 진입교량(IC)에 대한 구조적 안전성 평가 및 시설물의 적절한 보수보강 방안을 도출하기 위하여 ‘◇◇공항 진입교량(IC) 정밀점검용역’을 시행, 완료하였고 정밀점검결과 시설물의 내구성 및 사용성, 미관성 등의 확보를 위하여 【표2】 와 같이 교량에 발생한 결함 및 손상이 적절히 보수될 수 있도록 의견을 제시하였고 시설물 관리주체는 정밀점검결과에 따라 적절한

구조물의 관리를 위하여 보수보강계획 수립, 예산반영 등의 조치를 취하여야 한다.

【표2】 ◇◇공항 진입교량 결함 및 보수보강 방안

구 분	결함내용	수 량	보수보강방법
포 장	포트홀	0.08 m ²	소파보수
	아스콘균열	22.1m	아스콘 패칭
	아스콘마모	87 m ²	아스콘 패칭
방 호 벽	균열(0.3mm이상)	1.8m	균열보수(주입보수)
	박리 및 박락	9.75 m ²	재도장
	패임	1.7 m ²	단면보수
중앙분리대	콘크리트파손	0.26 m ²	단면보수
	철근노출	0.1 m ²	철근방청단면보수
보 도 부	균열	0.7m	균열보수(주입보수)
배수시설	배수구 파손	2.8 m ²	표면처리보수
신축이음	본체 표면부식	25.62 m ²	재도장
	후타재균열	5.33m	균열보수
	후타재박락	0.09 m ²	후타재보수
	후타재마모	27.91 m ²	후타재보수
바닥판 하면	균열(0.2mm이하)	37.9m	균열보수
	철근노출	0.08 m ²	철근방청단면보수
	백태	1.78 m ²	표면처리보수
	오염/그을름	5.9 m ²	표면처리보수
	재료분리	0.04 m ²	단면보수
거더 및 가로보	도장긁힘	12.5 m ²	재도장
받침, 교대 및 교각	Plate 표면부식	4개소	방청후 재도장
	균열(0.2mm이하)	22.9m	균열보수(표면처리)
	균열(0.3mm이상)	12.65m	균열보수(주입보수)
	재료분리	3.02 m ²	단면보수
	표면오염	26.4 m ²	표면처리보수
	박락	0.7	단면보수

그런데 ◇◇공항에서는 종합감사 실시일 현재까지 진입교량에 대해 보수보강

계획 수립, 예산 조치 등 필요한 조치를 취하지 않고 있어 시설물의 기능과 안정성이 저하될 우려가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ◇◇공항에서는 향후 예산반영 요청 등을 통하여 진입교량 시설물의 보수보강 시행에 노력하겠다고 하였다.

조치할 사항

◇◇공항장은 진입 교량에 발생한 결함 및 손상에 대한 보수보강계획을 수립하고 예산반영 등의 조치를 취하시어 시설물의 기능과 안전성 향상을 도모하시기 바랍니다.(통보)

개 선 요 구

43

제 목 시설공사 계약내역 현장여건 반영에 관한 사항
관 계 부 서 ◇◇공항
구 분 공사
내 용

◇◇공항에서는 외곽지역 경비능력 향상 및 공항방호 체계를 강화하기 위하여 노후된 외곽울타리 경비과학화 시스템을 운영자 의견이 반영된 최신 시스템으로 개량하는 공사를 【표1】 과 같이 시행하고 있다.

【표1】 공사 현황

공사명	계약일	공사기간	계약금액(천 원)	계약업체
◇◇공항 외곽 경비과학화 교체공사	2019. 6. 17.	2019. 6. 26. ~ 2020. 10. 30.	3,040,194	(주)○○○ 대표 WWW

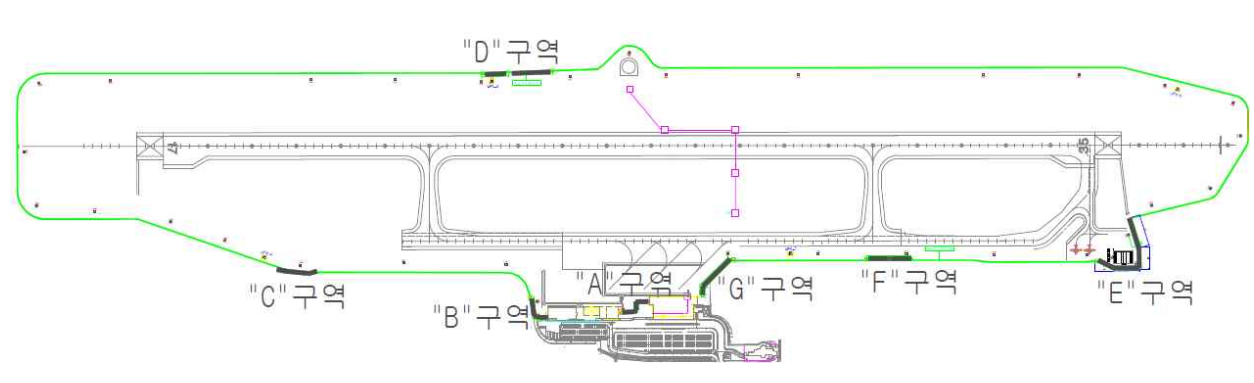
위 사업을 통하여 ◇◇공항 울타리 전 구간(약 6.1Km)에 우리공사 「경비과학화시설 설계기준」 에 따라 장력시스템과 CCTV 카메라³²⁾를 교체하고, 장력시스템과 병행하여 이중화 경비과학화시설로서 레이더 감지센서³³⁾ 86조를 설치하도록 예정되어 있다.

32) 울타리 담장(블록 담장은 상부, 자립식 담장은 전체)에 장력선을 일정 간격과 높이로 촘촘하게 설치해서 장력선에 가해지는 장력을 측정하여 외부 침입이 예상되는 위치표시와 알람, 동영상을 보여주는 시스템

33) 감지센서를 양단에 설치하여 송신측에서 수신측으로 전파를 지향성이 높은 빔의 형태로 발사하여 움직이는 물체를 탐지하는 경비과학화 시설의 한 방식

◇◇공항 외곽울타리 현황을 확인한 결과, 장력시스템과 중첩하여 설치되는 레이더 감지시설을 【표2】와 같이 월담이 용이한 지역, CCTV 사각지역 등 일부 보안 취약구간에만 설치(레이더 감지센서 13조와 레이더 스캐너³⁴⁾ 6식)하여 【표3】과 같이 사업예산을 절감할 필요가 있다.

【표2】 레이더 감지시설 위치 변경안



설치지역	설치사유	설치수량	
		레이더 감지센서	레이더 스캐너
A 구역	외곽울타리 외측 바로 옆에 나무 등이 많고 내측 인근에 지상조업 장비 등이 산재해 있어 월담 위험이 있음	3조	2식
B 구역	외곽울타리 내측 지대가 높아 밖으로 월담 위험이 있음	2조	1식
C 구역	외곽울타리 외측에 버스정류장이 근접해 있어 월담 위험이 있음	1조	
D 구역	담장 외측에 인근 주민들이 주차를 많이 하여 월담 위험이 있음	2조	
E 구역	담장 내측 지대가 높고, 외측에 초소가 있어 월담 위험이 있음	2조	2식
F 구역	외곽울타리 외측 지대가 높아 내측으로 월담 위험이 있음	1조	
G 구역	담장이 주변지역보다 낮고 CCTV 카메라 사각지대가 많음	2조	1식
레이더감지센서 설치 총 수량		13조	6식

※ 울타리 주변에 지장물(가로등 등)이 많은 지역과 담장의 굴곡이 심한 지역 등 레이더 감지 센서로 감지하기 어려운 지역은 레이더 스캐너 방식으로 변경

34) 레이더 스캐너에서 지향성이 높은 빔의 형태로 전파를 발사하여 움직이는 물체에 부딪혀 반사하는 전파를 탐지하는 경비과학화 시설의 한 방식

【표3】 레이더 감지시설 변경 내역

구 분	당초		변경		증감	
	수량	금액(천 원)	수량	금액(천 원)	수량	금액(천 원)
레이더감지센서 및 부대시설	86조	280,846	13조	42,696	-73조	-238,150
레이저스캐너 및 부대시설			6조	19,427	6조	+19,427
배관배선	1식	25,630	1식	6,104	1식	-19,526
소 계		306,476		68,227		-238,249
제경비(보험료, 이윤, 부가세 등)		100,891		22,218		-78,673
합 계		407,367		90,445		-316,922

[관계부서 의견 및 판단] ◇◇공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◇◇공항장은 ◇◇공항 경비과학화 교체공사에 포함된 레이더 감지센서는 일부 보안 취약구간에만 설치되도록 조치하시고, 미설치분(감지센서 73조 및 기타 부대 장비)에 대하여 반영된 316,922천 원을 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제65조에 따라 금액 설계변경하시기 바랍니다.(개선)

통 보

44

제 목 시설공사 하자 최종검사에 관한 사항

관 계 부 서 ◇◇공항

구 분 공사

내 용

◇◇공항에서는 【표】 와 같이 시설개선 공사를 완료한 후 계약상대자로부터 하자담보보증서를 접수받아 하자검사를 시행하였다.

【표】 ◇◇공항 시설공사 하자담보책임기간

구분	공 사 명	공사기간	준공검사 완료일	하자담보 책임기간	하자(만료) 검사일
가	◇◇공항 석면건축물 개량 및 기타공사	2017. 4. 3. ~ 2017. 6. 21.	2017. 6. 26.	2017. 6. 27. ~ 2018. 6. 26.	2018. 8. 6.
	◇◇공항 울타리보수 및 기타공사	2015. 6. 5. ~ 2015. 7. 19	2015. 7. 24.	2015. 7. 27. ~ 2017. 7. 26.	2018. 7. 24.
	◇◇공항 시내버스 진출입로 설치공사	2015. 8.10. ~ 2015. 9. 28	2015. 10. 8.	2015. 9. 28. ~ 2017. 9. 27.	2018. 7. 24.
나	◇◇공항 이동지역 포장보수공사	2017. 8. 18. ~ 2017. 10. 16.	2017. 10. 26.	2017. 10. 26. ~ 2019. 10. 25.	2019. 10. 29
	◇◇공항 건축물 옥상방수 및 기타공사(도장)	2018. 8. 9. ~ 2018. 10. 26.	2018. 11. 07.	2018. 11. 7. ~ 2019. 11. 6.	2019. 11. 12
	◇◇공항 이동지역 라인마캉공사	2018. 11. 5. ~ 2018. 12. 14.	2018. 12. 20.	2018. 12. 20 ~ 2019. 12. 19.	2019. 12. 20.
	◇◇공항 계류장 출입초소 신축 통신공사	2018. 10. 26 ~ 2018. 12. 15.	2018. 12. 21.	2018.1 2. 21 ~ 2019. 12. 20.	2019. 12. 23.

2019. 7. 25. 개정된 우리공사 「공사계약일반조건」 제35조(하자검사)에 따르면 계약담당자는 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 따로 최종검사를 하여야 하고, 2019. 7. 24. 이전에는 하자담보책임기간의 만료일부터 14일 이내에 따로 최종검사를 하여야 한다.

그런데 【표】의 ‘가’ 공사 3건(◇◇공항 석면건축물 개량 및 기타공사 외 2건)은 2019. 7. 24. 이전에 하자담보책임기간이 만료되어 개정 전 「공사계약일반조건」에 따라 하자담보책임기간의 만료일부터 14일 이내에 하자 최종검사를 시행하여야 하나 14일이 지난 후에 시행하였다.

반면 ‘나’ 공사 4건(◇◇공항 이동지역 포장보수공사 외 3건)은 2019. 7. 25. 이후에 하자담보책임기간이 만료되었으므로 개정된 「공사계약일반조건」에 따라 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 하자 최종검사를 시행하여야 하나, 만료일이 지난 후에 시행하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ◇◇공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◇◇공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 시설공사 하자(만료) 최종검사가 「공사계약일반조건」 등에서 정한 기간 내에 시행될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구

45

제 목 상업시설 임대차계약 관리 소홀

관 계 부 서 ◆◆공항

구 분 임대

내 용

◆◆공항에서는 2016년 공항이용객의 편의를 위하여 일반대합실 1층 상업시설(스낵) 운영자 선정계획을 수립(◆◆지사-3929, 2016. 6. 27.)하고, 【표1】과 같이 운영자를 선정, 임대차계약을 체결하였고, 계약조건에 따라 2019. 7월에 2년간의 연장계약을 위한 임대차 변경계약을 체결하였다.

【표1】상업시설 스낵(◆◆) 임대차계약 현황

- | |
|--|
| 1. 임대차 목적물의 표시
가. 위치 : ◆◆공항 여객청사 1층(일반대합실)
나. 구조 및 면적(수량) : 51.6㎡
다. 용도 : 공항스낵 운영
2. 계약기간 : 2016년 7월 18일 ~ 2019년 7월 17일 (3년간) + 2년 연장 가능
3. 계약당사자 표시
(갑) 한국공항공사 ◆◆지사 (지사장 XXX) / (을) ◆◆(대표자 YYY) |
|--|

1. 옵션 연장계약 조건 설정 부적정

우리공사의 옵션연장계약 제도³⁵⁾는 상업시설 평가를 통해 상업시설(구내업체)의 적절한 운영·관리와 고객에 대한 서비스 제고를 도모하기 위하여 2011년부터 실시하고 있는 제도이다. 따라서 위 상업시설과 같이 옵션연장계약 조건이 2년인

35) '공항 상업시설 운영 효율화 계획'(운영지원실-6104, 2011.12.1.) 방침에 따라 현재까지 적용되고 있는 옵션계약 조건이다.

경우 【표2】와 같이 상업시설(구내업체) 평가³⁶⁾ 결과에 따라 1년 단위로 2회에 나누어 옵션연장계약을 체결하여야 한다.

【표 2】 옵션연장계약 인정 조건

구분	식음시설이 기본계약 3년 + 옵션계약 2년인 경우	
	연장(옵션) 인정 조건	연장(옵션) 불허 조건
내용	• 1회차 옵션 : 기본계약기간 만료 전 직전 년도 2개년 평가결과 3점 이상이거나 또는 2년 평균 80점 이상인 경우 인정 • 2회차 옵션 : 추가평가시 B등급 이상이거나 80점 이상인 경우 인정	• 1회차 옵션 : 기본계약기간 만료 전 직전 년도 2개년 평가결과 2점 이하시 옵션계약 불허 단, 80점 이상일 경우 옵션계약 인정 • 2회차 옵션 : 추가평가시 C등급 이하일 경우 옵션계약 불허(단, 80점 이상일 경우 옵션계약 인정)

그러므로 상업시설 운영자를 선정하면서 기본 임대기간 외에 추가적으로 옵션에 의한 연장계약을 조건으로 하는 경우에는 입찰단계에서 임대차계약을 이루는 제반서류인 입찰공고문, 현장설명서, 임대차계약서, 영업자 준수사항 등을 통해 그 조건을 명확히 하여야 한다.

그런데 ◆◆공항에서는 본 상업시설 입찰 당시 임대기간의 옵션연장계약 조건에 대해 상업시설 평가결과에 따라 1년 단위로 연장이 가능하다는 계약조건 없이 ‘계약일로부터 3년 + 2년 연장 가능’이라는 임대기간만을 계약 제반서류³⁷⁾에 명시하였고, 결과적으로 상업시설 평가결과 여부에 따른 1년 단위의 연장계약을 하지 않고 일시에 2년간(2019. 7. 18. ~ 2021. 7. 17.)을 연장한 계약기간으로 임대차 변경계약을 체결하였다.

2. 임대차 변경계약 체결의 지연 등 계약관리 소홀

◆◆공항은 위 상업시설 ‘◆◆’의 임대차계약 만료(2019. 7. 17.)를 앞두고

36) 최근 들어 상업시설 평가가 옵션연장계약의 허용(승인) 여부를 결정짓는 잣대가 될 수 있는가에 대한 갑론을박이 있다 하더라도 평가의 취지 자체는 공항이용객에 대한 서비스 수준 제고, 계약조건의 준수 등의 이행력을 높이기 위한 수단이라는 점에 그 의의가 있다고 할 수 있다.

37) 입찰공고, 현장설명서, 임대차계약서, 영업자준수사항 등으로 구성된다.

계약조건에 명확한 근거가 없는 상업시설 평가를 하였고, 이를 통한 옵션연장계약 가능 여부를 검토(◆◆지사-3599, 2019. 5. 22.)하여 운영자(임차인)에게 옵션연장계약 의향을 조회(◆◆지사-3679, 2019. 5. 24.)한 후, 임차인으로부터 옵션연장계약을 희망하는 확인서(5.27. 신청)를 접수(2019. 5. 30.)하여 임대차변경계약을 체결하였다.

그런데 이 과정에서 기본 계약기간 종료일(2019. 7. 17.)이 이미 11일³⁸⁾ 경과한 2019. 7. 29.에 이르러 옵션연장계약을 승인하면서 위 기본 계약의 종료일 다음날인 2019. 7. 18.을 임대차계약 시작기간으로 소급하여 계약을 체결하였다.³⁹⁾

3. 개정 前 표준임대차계약서(상업시설용) 사용 부적정

우리공사 재산관리규정(2017. 4. 27. 개정)의 (별표1)은 표준임대차계약서의 ‘갑’, ‘을’ 표기로 인한 부정적 인식 개선을 위하여 ‘갑’은 ‘한국공항공사’로, ‘을’은 ‘계약상대자’로 표기하도록 하고 있다.

그런데 ◆◆공항은 개정 前 재산관리규정의 표준임대차계약서와 같은 ‘갑’, ‘을’로 계약당사자를 표기하여 옵션연장(임대차변경)계약을 체결하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ◆◆공항에서는 임대차 변경계약 체결 지연이 당시 담당자의 퇴사로 인한 업무공백으로 발생하였다는 점을 감안토록 요청하고 있다.

그러나 관련자(현 담당자)는 임대차계약 만료에 따른 옵션계약 의향을 조회하는 공문서(◆◆지사-3679, 2019. 5. 24.) 발송과 ‘옵션연장계약 확인서’(문서 2019. 5. 27.) 접수 등의 결재자로서 업무처리 일련의 과정을 인지하고 있었으며, 임대차

38) 11일간은 옵션조건에 의한 연장계약이 이뤄지지 않은 무단점유 기간이라 할 수 있다.

39) 상가건물임대차보호법(이하 상임법) 개정(2018.10.16)에 따라 10년간(개정 前 5년) 임차인의 계약갱신요구권을 보호하는 법논리적 해석은 우리공사의 옵션 연장계약 제도의 목적과 취지를 논함에 있어 별론으로 한다. 또한 임대인(우리공사)은 상임법 제10조 제1항의 갱신거절 사유 발생 시 갱신거부를 할 수 있다.

계약서의 사용에 있어서도 이미 2017년도에 개정된 최신 표준임대차계약서(갑·을 표기 삭제)를 사용하지 않는 등 담당자로서 선량한 주의의무를 다하지 못하였으므로 그 요청을 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

① ㉡실장은 상업시설 옵션연장계약 체결 지연, 갑·을로 표기한 계약서의 사용 등 임대차계약 관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ◆◆공항 3급 ZZZ

② ◆◆공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

46

제 목 업무협약·협정 체결에 대한 일상감사 절차 미 이행

관 계 부 서 ◆◆공항

구 분 운영, 안전

내 용

◆◆공항(◎단)은 2018. 1월 ~ 2020. 6월 현재까지 외부기관과의 상호 협조 및 협력강화 등을 위하여 【표】와 같이 협약·협정 체결을 추진하였다.

【표】 협약·협정(MOU) 체결 추진 현황(●●◎단, 2018. 1월 ~ 2020. 6월)

협약(협정) 건명	추진계획 상 협약상대자	추진시기	비고(결과)
■●●비행장 관제시스템 관리 및 유지보수에 관한 업무협약	○○지방항공청 ●●공항출장소	2018.2월	체결
■항공기 사고 및 수색구조에 관한 업무협약	●●해양경찰서, ●●공항출장소	2018.4월	체결
■2018년 자유학기제 진로체험 지원을 위한 업무협약	●●교육지원청, ●●산림항공관리소(산림청)	2018.4월	체결
■훈련기 사고 등 위기대응 체계 강화를 위한 협정서 개정, 체결계획(7개 기관)	●●군의료원, ●●소방서, ▽▽부대, ●●경찰서, ▽▽병원, ●●, □□	2019.5월	체결 (2019. 8월 ●●소방서) ⁴⁰⁾
■●●비행교육훈련원 운영협정서 개정, 체결	□□학교(비행교육훈련원장), □□학교(비행교육훈련원장)	2019.9월	체결(10월)
■●●비행교육훈련원 운영협정서 개정, 체결	위와 같음	2020.2월	체결 ⁴¹⁾

일상감사는 업무의 중요성, 예산수반 규모 등을 감안하여 업무계획 및 예산 집행의 적정성 여부를 사전에 검증할 필요성이 있는 업무에 대하여 최종결재권

40) 총 7개 기관(병원, 업체 등 포함)과의 협정체결을 추진하였으나, 최종적으로 1개 기관(●●소방서)과 체결한 것으로 확인되었다.

41) 본 건의 경우 ●●비행교육훈련원 운영협정서 개정(안)에 대하여 협정상대자의 의견 조화를 2020.2.18.~2.28(10일간) 기간에 추진(◆◆공항-1105, 2020.2.18.)하였으나, 협정당사자간 체결은 그 이전인 2020. 2. 3.에 체결한 것으로 확인되었다.

자의 결재에 앞서 사전 감사하는 제도로써, 「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 별표2(일상감사의 범위 및 대상업무)에서는 협정·약정·협약의 체결 및 변경에 관한 사항을 일상감사 대상 업무로 규정하고 있다.

그런데 ◆◆공항(●단)에서는 위 【표】와 같이 다수의 업무협약 및 협정 등을 추진하면서 일상감사를 거치지 않고 자체 내부방침 또는 협약상대자가 발송한 공문서 등을 근거로 협약·협정을 체결하였다.

다만, 체결된 협약·협정서의 내용을 확인하면서 공사에 부당·불합리하거나 지나친 법적 의무 부담 내지 재산상의 손해를 끼치게 되는 등의 중대한 흠결은 발견하기 어려웠다. 또한 총 6건의 일상감사 미이행 사항 중 2건은 상급기관을 협약상대자로 하는 통상적인 업무협약 수준을 그 내용으로 하고 있으며, 다른 1건의 경우에는 기관명칭 및 대표자의 변경 등을 사유로 하여 기존 협정서를 단순 개정하는 경미한 사례로 확인되었다.⁴²⁾

[관계부서 의견 및 판단] ◆◆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 䄑실장은 일상감사 대상 업무에 대해 감사 상신절차를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ◆◆공항 ●단 4급갑 A

② ◆◆공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

42) 「감사위원회 운영규정」<별표 제1호> 감사업무 위임전결 기준에 따르면 협정·약정·협약의 체결 및 변경에 관한 일상감사는 중요한 사항은 상임감사위원이, 경미한 사항은 감사실장을 전결권자로 하고 있다. 다시 말해서 협정·약정·협약 체결 및 변경에 관한 내용의 경중(중요함 또는 경미함)은 일상감사를 통해서 판단하게 됨을 의미한다.

주 의 요 구

47

제 목 임대차계약 연장절차 검토 소홀

관 계 부 서 ◆◆공항

구 분 임대

내 용

◆◆공항(●단)에서는 상업시설(편의점) 임대차계약 체결 전 ‘◆◆ 편의점 (매점)운영자 재선정 계획(안)’(◆◆지사-1363, 2016. 3. 11.) 방침을 수립하였고, 이 방침 및 입찰공고에 임대기간은 ‘계약일로부터 4년 + 2년 연장 가능’이라고 명시하여 입찰 후 계약상대자(신정후)와 임대차계약(2016. 4. 12. ~ 2020. 4. 11.)을 체결하였다.

「상업시설(구내업체) 평가지침」 제3조(용어의 정의) 제7항에서는 옵션계약 기간이라 함은 기본계약 기간 중 공항군별/평가군 별로 상업시설을 평가하고, 그 결과에 따라 연장여부를 결정할 수 있는 계약기간을 말한다고 명시되어 있다.

그런데 ◆◆공항(●단)에서는 임대차계약 연장을 위한 상업시설 연장 적정성을 검토하여야 하나, 운영자의 임대차계약 신청서를 접수(2019. 12. 2.)한 이후 최초 체결한 임대차계약서 상 기본계약 임대기간이 약 4개월(계약만료일 2020. 4. 11.)정도 남아있음에도 불구하고 계약연장 적정성 검토 없이 계약기간 연장 내용을 포함한 기존 계약서와 계약기간이 일부 중복되는 별도의 임대차계약(2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.)를 체결하는 등 임대차계약 업무를 소홀히 하였

다.

[관계부서 의견 및 판단] ●● 여건 상 수차례 유찰 및 업체 운영자가 없는 실정 등을 감안하여 실무자가 사전에 어려움을 인지하여 옵션계약을 체결하였으며, 동 업체는 계속되는 적자 등을 사유로 조속한 시일 내 반납의사를 수차례 밝힌 상황으로 동 편의점 반납 시에는 ●● 내 직원, 학생 등 편의도모시설이 부족하게 될 것이라는 의견을 제시하였다.

그러나 옵션계약 취지는 기본계약 기간 중 구내업체를 평가하여 계약연장을 허용하는 것으로 연장을 위해서는 상업시설 운영 여건에 관계없이 연장 적정성 검토에 대한 행정절차가 필요한 사항으로 이를 인정할 수 없다.

조치할 사항

① ■실장은 임대차계약 연장 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ◆◆공항 ◎단 4급갑 B

② ◆◆공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 임대차계약 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

48

제 목 시설공사 검측 기록·유지 및 품질시험 업무 소홀
관 계 부 서 ★★공항
구 분 공사
내 용

★★공항은 노후된 공조시설 교체를 통해 장비 안정성을 확보하고자 ‘★★공항 공조기 교체 및 기타 개선공사’를 □□(주)(대표이사 C)과 2018. 9. 12. 계약(준공금액 : 502,531천 원, 공사기간 : 2018. 9. 17. ~ 12. 14.)을 체결하여 같은 해 12. 14. 완료하였다.

「공사감독규정」 제8조(감독자의 의무) 제2항에서 감독자는 해당공사가 설계도서, 계약서, 공정계획표, 소속장의 지시사항 기타 관계서류의 내용대로 시공되는지를 공사시행단계별로 시의 적절하게 확인하고 검측사항을 검측일지에 기록 유지하여야 하며, 기타 시공자에게 품질·시공·안전·환경관리에 필요한 기술지도·감독을 하고 이를 확인하도록 하고 있다.

또한 해당 공사 제2장 기계설비공사 시방서 1.10.1의 1)시험 및 검사항목에는 주요장비류(제작과정 및 완성검사), 수압시험(전배관 사용압력의 1.5배), 용접부 시험(외관검사와 비파괴검사), 조립검사(밸브류, 후렌지류, 지지금구류 등), 종합 시험(설비배관 공사의 정상기능 확인) 등을 하여 기록 보관하도록 하고 있다.

그런데 ★★공항에서는 공사를 시행하면서 「공사감독규정」 제8조(감독자의 의무) 제2항에 따른 검측일지를 작성·관리하지 않았고, 해당 공사 시방서 1.10.1의 1)시험 및 검사항목에서 정하고 있는 배관 수압시험·용접부 시험·조립검사에 대해 기록 보관을 하지 않는 등 품질시험 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ★★공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ◎◎실장은 시설공사 검측 기록·유지 및 품질시험 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ★★공항 4급갑 D

② ★★공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

49

제 목 용역 계약변경 업무 소홀

관 계 부 서 ◆◆공항

구 분 용역

내 용

◆◆공항에서는 ◆◆공항(◎단 포함) 및 ◆◆항공무선표지소의 시설 유지관리용 측정기기의 성능 및 신뢰성 확보를 위하여 【표1】 과 같이 측정기기 교정용역을 시행하였다.

【표1】 용역 현황

용역명	용역기간	교정대상	계약금액 (천 원)	계약상대자
◆◆공항 측정기기 교정용역	2018. 5. 8. ~ 2018. 6. 6.	Frequency Counter 등 측정기기 184개	30,997	(주♡♡

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 국가계약법이라 한다) 제 19조(물가변동 등에 따른 계약금액 조정)에 의하면 공사계약·제조계약·용역계약 또는 그 밖에 국고의 부담이 되는 계약을 체결한 다음 물가변동, 설계변경, 그 밖에 계약내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정(調整)할 필요가 있을 때에는 「국가계약법 시행령」 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 계약금액을 조정하도록 하고 있다.

그런데 ◆◆공항에서는 위 용역 수행 중 【표2】와 같이 교정대상 측정기기 누락분을 추가할 필요가 있어 설계변경이 발생하여 「국가계약법 시행령」 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계변경으로 인한 계약금액 조정을 하여야 하나 이를 이행하지 않았고, 용역완료 검사 시 추가분에 대한 금액 662,400원 증액 정산하고 용역을 완료하였다.

【표2】 교정대상 측정기기 추가내역

(원, VAT 별도)

연번	품 명	모델명	제작회사	수량	금액	비고
1	오실로스코프	□□	㉠㉠	1	111,010	
2	절연저항측정기	㉠㉠	■ ■	1	103,280	
3	접지저항측정기	□□	● ●	1	71,220	
4	디지털 멀티미터	◎◎	◆ ◆	1	94,120	
5	디지털 멀티미터	▷▷	◆ ◆	1	94,120	
6	광파워미터	◁◁	▼ ▼	1	188,650	
합계					662,400	

[관계부서 의견 및 판단] ◆◆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 앞으로 용역 시행 중 설계변경이 발생하면 반드시 설계변경으로 인한 계약금액 조정을 하겠다고 하였다.

조치할 사항

① 䄡실장은 용역 계약변경 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ◆◆공항 5급갑 D

② ◆◆공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 용역 감독업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

50

제 목 시설공사 설계변경 내역서 작성 소홀

관 계 부 서 ◆◆공항

구 분 공사

내 용

◆◆공항에서는 내용연수를 초과한 기계시설 주요장비(냉방기, 컨베이어 시설 등) 교체에 따라 2019. 8. 21. ◎◎(주)(대표 E)와 ‘◆◆공항 냉동기 교체 및 기타공사에 따른 전기공사’(계약금액 135,285천 원)에 대한 계약을 체결하여 2019. 12. 16. 완료하였다.

위 공사 시행 중 현장 요구사항 및 설계 오류사항을 반영하기 위한 설계변경이 발생하였고 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제19조(물가 변동 등에 따른 계약금액 조정)에 따라 【표1】 과 같이 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하였다.

【표1】 설계변경으로 인한 계약금액 조정(제1회) 개요

일자	계약금액(천 원)			사유	비고
	당초	변경	증감		
2019. 8. 21.	137,015	142,464	5,448	· 공사 현장여건(지장물 등) 반영 · 설계 오류사항 정정 등	공사기간 변경없음

그런데 ◆◆공항에서는 설계변경으로 인한 계약금액 조정을 하면서 설계변경 신규비목 5개 품목의 일위대가 단가를 설계변경 당시 단가에 낙찰율을 곱하여 적정하게 산정하였으나, 일위대가 단가를 내역서에 옮겨 적용하는 과정에서 【표2】와 같이 2개 품목의 재료비 단가를 잘못 적용하여 79,060원(제경비 및 부가세 포함)이 과다 지급되었다.

【표2】 설계변경 신규비목 재료비 단가 현황

(원, 제경비 및 부가세 별도)

품명	규격	수량	신규비목 일위대가 단가	내역서에 적용된 단가	비고
노출박스	8각 75mm, 커버포함	12개	3,261	7,348	
경질비닐전선관	HI-VE 16C	116m	306	447	

[관계부서 의견 및 판단] ◆◆공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 䄠실장은 공사 설계변경 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ◆◆공항 4급갑 F

② ◆◆공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 공사 설계변경 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

51

제 목 매출연동임대료 정산업무 소홀

관 계 부 서 □□공항

구 분 임대

내 용

□□공항에서는 신규 편의점 운영자로 선정된 ○○과 【표1】 과 같이 임대차계약 체결하였다.

【표1】 □□공항 편의점 임대차계약 현황

임차인	계약기간	면적	임대료 부과방식	비 고
(주)○○	2019. 10. 1. ~ 2023. 9. 30.	17.5㎡	기본임대료+매출연동임대료 (낙찰 영업요율 30.88%)	★★공항과 패키지 입찰

「상업시설 임차인 선정기준」 제5조(입찰방식 및 임대료) 및 ‘임대차계약서’ 제6조(임대료 및 시설관리유지비), 제15조의2(판매자료의 제공)에 따르면 ‘매출연동 임대료’는 공사 상업시설 매출관리시스템(POS)에 집계된 매출자료를 근거로 매월 낙찰 영업요율을 적용하여 부과되 해당년도 확정된 부가가치세표준증명원 등을 비교하여 최종 정산하도록 하고 있다.

그런데 □□공항에서는 (주)○○에 대해 2019년(10~12월) 매출연동임대료를 부과하였으나 이후 매출액 비교·확정을 위한 증빙자료(부가가치세과세표준증명원 등)를 확인하지 않았고, 감사일 현재까지(2020. 7. 10.) 2019년도 임대료를 정산하지 않는 등 관련 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] □□공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 黽실장은 상업시설 매출연동임대료 정산 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□공항 3급 G

② □□공항장은 2019년 편의점 매출연동임대료 최종 정산금액(5,100원)을 추가 고지하시기 바라며,(시정) 소속직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

52

제 목 직원식당 위탁 운영계약 연장 기준에 관한 사항
관 계 부 서 □□공항
구 분 총무
내 용

□□공항에서는 2014. 4월 '■■■(주)'와 직원식당 위탁 운영계약을 최초 체결한 이후 매년 계약을 연장해왔으며(총 5차), 2020년 현재 계약현황은 【표】 와 같다.

【표1】 직원식당 위탁 운영계약 현황

운영업체	계약기간	면적	1식당 식대	비 고
■■■(주)	2019. 3. 1. ~ 2020. 12. 31. (5차 계약)	109㎡	6,500원 (운영보조비 지급)	식당시설 무상임대

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 국가계약법이라 한다) 제7조(계약의 방법) 및 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제6조(계약의 방법)에 따르면 계약을 체결하고자 하는 경우 일반경쟁에 부쳐야 하며, 수의계약이 가능한 경우는 「국가계약법 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 등에 명시하여 제한하고 있다.

따라서 공사가 직원식당 위탁관리 운영업체를 선정하고자 하는 경우(계약기간 만료 후 운영자 재선정 시에도 동일) 경쟁 입찰을 시행하여야 함이 원칙이므로, 수의계약 또는 기존업체와의 계약 연장이 필요한 경우에는 연장근거 및 사유 등이 객관적이고 명확하여야 한다.

그런데 □□공항 직원식당 위탁 운영계약서 제3조(계약기간)에 따르면 ‘식사의

질 및 식당 관리수준이 우수할 경우 운영기간을 연장 계약할 수 있다'고만 정하고 있을 뿐 구체적인 품질 평가방법 및 재계약 방식(연장기간) 등에 대해서는 정하고 있지 않다⁴³⁾.

한편, ㉠실에서는 식수 부족 등으로 위탁업체 유치가 어려운 경우 공항 인근 (외부)식당과의 계약으로 직원식당을 운영할 수 있도록 방침을 시달하였고⁴⁴⁾, ◆◆, ■■■ 등 유사규모 공항에서는 이에 따라 식당을 선정하여 운영하고 있다. 따라서 □□공항에서도 위탁업체 유치와 외부 식당 제휴방안 등을 비교 검토하여 직원식당 운영방식을 재검토할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] □□공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□□공항장은 직원식당 위탁운영 계획 수립 시 국가계약법 및 직원식당 운영 관련 상위 방침 등을 고려하여 주시기 바라며, 계약 연장에 관한 구체적인 기준을 마련하여 연장 시 검토·시행하여 주시기 바랍니다.(개선)

43) 타 공항의 경우 구체적인 연장기준을 계약서 등에 명시(ex. ◎◎공항 : 직원만족도 조사 결과 70% 이상 찬성 시 1년 단위 연장 시행)

44) '직원식당 운영기준 개선계획 알림'(㉠실-5880, '19.9.20)

주 의 요 구 · 통 보

53

제 목 공항 환경관리 업무 소홀

관 계 부 서 □□공항

구 분 환경

내 용

□□공항에서는 사업장 폐기물 처리를 위하여 ‘사업장(지정, 일반) 폐기물 위탁처리’를 ▽▽ (대표 H)와 2019. 10. 31. 계약(계약기간 2019. 11. 1. ~ 2020. 10. 31, 매월 회비 100천 원)을 체결하여 폐기물을 운반·처리하고 있다.

「폐기물관리법 시행규칙」 제14조(폐기물 처리 등의 구체적인 기준·방법) 별표5에 의하면 지정폐기물은 지정폐기물 외의 폐기물과 구분하여 보관하고, 지정폐기물에 의하여 부식되거나 파손되지 아니하는 재질로 된 보관시설 또는 보관용기를 사용하여 보관하여야 하며, 지정폐기물의 보관창고에는 보관 중인 지정폐기물의 종류, 보관가능 용량, 취급 시 주의사항 및 관리책임자 등을 적어 놓은 표지판을 설치하도록 하고 있다.

그런데 □□공항에서는 항행안전시설 무정전 전원공급용 축전지(55개) 교체 후 폐축전지(폐산)를 「폐기물관리법」에 따라 지정폐기물 보관창고에 적정하게 보관하지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] □□공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 䄡실장은 폐기물 보관 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□공항 5급갑 I

② □□공항장은 ㉠ 「폐기물관리법」에 따라 폐축전지(폐산)를 보관, 처리하고,(통보)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

통 보

54

제 목 공항 실내공기질 관리에 관한 사항

관 계 부 서 □□공항, ■■공항

구 분 환경

내 용

□□공항 및 ■■공항에서는 여객터미널 실내공기질 관리를 위하여 「공항 환경관리 기준」(국토교통부고시 제2019-158호, 2019. 4. 2.) 제12조(여객터미널 실내공기질 관리)에 별표7(여객터미널 실내공기질 관리기준)⁴⁵⁾에 의거 2019년 실내공기질 측정(유지기준 분기 1회, 권고기준 연 1회)을 【표1】 및 【표2】와 같이 시행하였다.

【표1】 2019년도 □□공항 실내공기질 측정결과

구 분	유지기준					권고기준			비고
	PM10	PM2.5	CO ₂	HCHO	CO	NO ₂	Rn	VOC	
1분기	25.2	10.1	372	3.9	0.4	-	-	-	기준치 미만
2분기	23.6	5.2	313	6.6	0.4	0.005	14.5	38.8	〃
3분기	23.5	5.0	332	6.7	0.3	-	-	-	〃
4분기	21.7	5.5	327	7.7	0.3	-	-	-	〃

45) PM10(미세먼지):100 μ g/m³ 이하, PM2.5(미세먼지):50 μ g/m³이하, CO₂(이산화탄소):1,000ppm 이하, HCHO(폼알데하이드):100 μ g/m³ 이하, CO(일산화탄소):10 이하, NO₂(이산화질소):0.1ppm 이하, Rn(라돈):148 이하, VOC(총휘발성 유기화합물) : 500 μ g/m³ 이하

【표2】 2019년도 ■■공항 실내공기질 측정결과

구 분	유지기준					권고기준			비고
	PM10	PM2.5	CO ₂	HCHO	CO	NO ₂	Rn	VOC	
2분기	5.0	—	563.5	58.9	1.0	0.012	5.6	82.7	기준치 미만
3분기	31.4	26.5	413	31.1	1.3	—	—	—	〃
4분기	24.0	14.5	846	14.8	0.9	—	—	—	〃

※ 「공항 환경관리 기준」 개정(2019. 4. 2) : ■■, ▼▼공항 실내공기질 유지기준 측정(연 1회 → 분기 1회)

「공항 환경관리 기준」 제26조(환경 및 온실가스관련 자료 공개)에 의하면 공항운영자는 매년 2월의 마지막 날까지 전년도에 공항운영과정에서 배출된 환경오염물질 관련 자료를 해당 공항 인터넷홈페이지 등에 게재하도록 하고 있다.

그런데 □□공항 및 ■■공항에서는 2019년도 실내공기질 측정결과를 「공항 환경관리 기준」에 따라 공항 인터넷홈페이지에 게재하지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] □□공항 및 ■■공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① □□공항장 및 ■■공항장은 2019년도 실내공기질 측정결과를 공항 인터넷홈페이지에 게재하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구

55

제 목 시설공사 감독업무 기록 및 공정계획 관리 소홀
관 계 부 서 □□공항
구 분 공사
내 용

□□공항에서는 조경시설 유지관리를 위하여 ‘□□공항 조경시설 유지관리공사’를 (주)♣♣(대표 J)과 2019. 6. 18. 계약(계약금액 : 16,101천 원)을 체결하고 2019. 11. 28. 완료하였다.

「공사감독규정」 제7조(복무)에 의하면 감독자는 시공사가 작성한 공사작업일지(별지 제14호 서식)에 감독업무 수행내용을 기록·유지하여야 하며, 제13조(공사시행) 및 제22조(업무보고)에 의하면 공정계획에 따라 공사를 추진하도록 감독하고, 공정계획 및 실적(별지 제7호 서식)으로 매월 말일 현재의 추진사항을 다음달 5일까지 소속부서의 장에게 보고하여야 한다.

그런데 □□공항에서는 위 공사를 시행하면서 「공사감독규정」에 따라 공사작업일지에 감독업무 수행내용을 기록·유지하지 않았고 매월 5일까지 공정계획 및 실적 등 전월 추진사항을 소속부서의 장에게 보고하지 않아 시설공사 감독업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] □□공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ㉡실장은 시설공사 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□공항 4급갑 K

② □□공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

56

제 목 전기자동차 충전인프라 구축 일상감사 미 이행

관 계 부 서 □□공항

구 분 시설

내 용

□□공항에서는 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」 제16조(경차 및 환경친화적 자동차 보급 활성화) 및 정부(환경부)의 친환경 정책인 전기자동차 보급 활성화에 부응하기 위하여 2018년에 ◇◇과 협약서⁴⁶⁾를 체결하고 직원주차장 입구에 전기자동차 충전기(3상 380V 100kWh) 1대를 설치·운영 중에 있다.

「감사기준 시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) 및 [별표 2.] 제15항에 따라 협약의 체결에 대한 방침 및 협약서에 대해서는 일상감사를 받도록 하고 있다.

그런데 □□공항에서는 ◇◇과 전기자동차 충전인프라 구축을 위한 방침 및 협약서에 대한 일상감사를 받지 않고 협약서를 체결하여 전기자동차 충전기를 설치·운영 중에 있다.

46) 협약서 주요내용 : 한국공항공사(전기자동차 충전기 설치장소 21㎡ 무상 제공), ◇◇(전기자동차 충전기 설치비 및 전기료 제공, 전기자동차 충전기 유지보수 비용 제공 등)

[관계부서 의견 및 판단] □□공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 圃실장은 전기자동차 충전인프라 구축을 위한 협약서 체결 시 방침 및 협약서에 대한 일상감사 절차를 이행하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : □□공항 4급갑 L

② □□공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구

57

제 목 상업시설 입찰 및 영업자 관리 부적정

관 계 부 서 ■■■공항

구 분 임대

내 용

■■■공항은 ‘상업시설(자동판매기) 운영자 선정 입찰계획 보고’(■■■지사-3124, 2019. 8. 27.)에 따라 아래 【표】와 같이 임대차계약을 체결하고 현재 커피자판기 2대를 포함하여 총 4대의 자동판매기를 운영하고 있다.

【표】 ■■■공항 상업시설(자동판매기) 운영자 선정

대상시설	위 치	수량	면적	판매 (서비스품목)	계약기간	수용가능 연간 최소임대료
자동판매기	여객청사 일반/출발대합실	2개소 (4조)	4.8㎡	냉·온음료류 (캔음료 및 커피, 울무차 등)	‘19.9.07 ~ ‘24.9.06	2,701,140원 (VAT별도)

※ 입찰참가 자격 및 제한 : 자동판매기 운영 희망자로 입찰참가 등록을 마감일시까지 마친 자
(공기업·준정부기관 계약사무규칙 제15조에 따라 입찰공고일 현재 부정당업자의 입찰참가 제한)

「식품위생법 시행령」 제21조(영업의 종류)제5호나목2에서는 식품자동판매기 영업이란 식품⁴⁷⁾을 자동판매기에 넣어 판매하는营业을 말하고 다만, 유통기간이 1개월 이상인 완제품만을 자동판매기에 넣어 판매하는 경우는 제외하도록 하고 있고, 커피자판기를 식품자동판매기로 분류하고 있다. 이에 식품자동판매기營業을 하려는 자는 같은 법 제40조(건강진단) 및 같은 법 시행규칙 제49조(건강진단 대상자)에 따라 영업 시작 전 또는營業에 종사하기 전에 미리 건강진단

47) ‘식품’이란 모든 음식물(의약으로 섭취하는 것은 제외)을 말한다(「식품위생법」 제2조(정의) 제1호)

을 받아야하며 같은 법 제41조(식품위생교육)제2항에 따라 식품위생에 관한 교육을 받아야 한다. 또한 같은 법 제37조(영업허가 등) 및 같은 법 시행령 제25조(영업신고를 하여야 하는 업종)를 준수하여 식품의약품안전처장 또는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 영업신고를 해야 하며 같은 법 제44조(영업자 등의 준수사항)에 따라 영업자의 준수사항⁴⁸⁾을 지키도록 하고 있다.

그런데 ■■공항 입찰담당자는 상업시설(자동판매기) 운영자를 선정하면서 「식품위생법 시행령」과 같은 법 「시행규칙」에서 요구하는 조항 및 준수사항을 지키는 식품자동판매기 영업자가 선정될 수 있도록 입찰공고 및 현장설명서에 입찰참가 자격 또는 입찰 유의사항 등의 형태로 관할구청에 커피 자동판매기 영업신고를 하고 「식품접객영업자등의 준수사항」을 반드시 이행토록 명시하지 않았으며, 식품자동판매기 영업자에 대한 ‘유의사항’ 또는 ‘자격제한’에 대한 내용도 없이 입찰공고를 진행하고 낙찰자를 선정하였다. 이에 현장 종합감사일까지 계약 상대방이 식품위생법에서 요구하는 커피 자동판매기 영업신고가 이뤄졌는지에 대한 증빙자료 및 확인절차 없이 커피자판기 영업이 이뤄지고 있는 실정이다.

또한 식품자동판매기 영업자 준수사항에 따라 매일 커피자판기에 대한 위생 상태 및 고장 여부를 점검하여 그 내용을 점검표에 기록하고 보기 쉬운 곳에 항상 비치해야 함에도 해당 점검표상 점검일시가 종합감사일 현재(2020. 7. 16.)까지 새로운 계약 이전일인 2019. 6. 19.자로 표시되어 운영되고 있었다.

[관계부서 의견 및 판단] ■■공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

48) 주요 식품자동판매기 영업자 준수사항 : ① 자동판매기 내부의 정수기 또는 살균장치 등이 낡거나 닳아 없어진 경우에는 즉시 바꾸어야 하고, 그 기능이 떨어진 경우에는 즉시 그 기능을 보강하여야 합니다. ② 자동판매기 내부(재료혼합기, 급수통, 급수호스 등)는 하루 1회 이상 세척 또는 소독하여 청결히 하여야 하고, 그 기능이 떨어진 경우에는 즉시 교체하여야 한다. ③ 매일 위생상태 및 고장 여부를 점검하여야 하고, 그 내용을 다음과 같이 점검표에 기록하여 보기 쉬운 곳에 항상 비치하여야 합니다.

조치할 사항

① ■■실장은 식품자동판매기(커피자판기) 영업자 선정 및 준수사항 관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ■■공항 3급 M

② ■■공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

58

제 목 재산보험 가입 소홀

관 계 부 서 ■■■공항

구 분 재산

내 용

■■■공항에서는 각종 사고 등의 재산손실 위험을 대비하기 위하여 【표】와 같이 보험을 가입하였다.

【표】 ■■■공항 재산보험 가입 현황(2019년)

(단위 : 천 원)

구 분	대 상 시 설	재 산가액	계 약금액
화재보험 / 배상책임보험	○여객청사 및 부속건물, 구축물 ○비상발전기실 및 펌프실 ○기계시설, 공작물 ○집기비품(부외자산 포함)	8,851,825	3,837

「재산관리규정」 제12조(재산안전관리책임) 제3항에서는 재산총괄부서의 장 또는 분임재산총괄부서의 장은 화재, 풍수해 등 재산손실 및 사고에 대비하여 보험에 가입하도록 하고 있으며 이는 화재뿐만 아니라 풍수해 등 다양한 위험으로 인한 재산손실을 종합적으로 보장받기 위함이다.

그런데 ■■■공항에서는 재산손실에 대한 보장 범위를 과소 설정하여 「재산관리규정」 상 명시된 풍수해 등 기타 사고위험을 제외하고 화재에 대한 담보만을 제공받는 보험에 가입하는 등 재산보험 가입 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ■■공항에서는 작은 자산규모(200억 원 미만)로 인해 풍수해 위험 보장을 포함한 재산종합보험에 가입 시 소요되는 보험료가 화재보장만을 포함한 보험에 소요되는 보험료보다 높은 관계로 풍수해를 보장 범위에서 제외하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 현재 「재산관리규정」 제12조 상 보험 관련 문구는 과거 화재보험 가입으로 특정되어 있던 문구가 2016년 종합감사 당시 감사실 처분에 의하여 화재뿐만 아니라 태풍, 풍수해 등 다양한 위험으로 인한 재산손실을 종합적으로 보장받도록 현재의 문구로 개정된 사항으로 재산종합보험 가입의 취지를 고려하였을 때 이를 인정할 수 없다.

조치할 사항

① ■■실장은 재산손실에 대한 보장 범위를 「재산관리규정」 제12조에 명시된 범위보다 과소 설정하여 재산종합보험 가입을 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ■■공항 4급을 N
(현 ■■실 >부)

② ■■공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 재산보험 가입 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

통 보

59

제 목 취득세 회계처리에 관한 사항

관 계 부 서 ■■공항

구 분 회계

내 용

■■공항에서는 공사 등을 통하여 자산을 취득한 후, 이에 대하여 【표1】 과 같이 취득세를 납부하였다.

【표1】 ■■공항 취득세 납부 현황(2018 ~ 2020.7월 현재)

(단위 : 천 원)

연번	취득내역(연도)	취득계정	과세표준	취득세*
1	여객터미널 리모델링 및 기타공사 (2018)	건물	146,856	4,640
2	수배전설비 개량 및 기타전기공사 (2018)	건물	207,486	4,581
합 계			354,342	9,221

* 농어촌특별세, 지방교육세 포함

「법인세법 시행령」 제72조(자산의 취득가액 등) 제2항에서는 「한국채택국제 회계기준 제1016호(유형자산)」 문단16 및 【표2】 와 같이 취득세 금액을 기타 부대비용과 함께 자산 취득가액에 가산하도록 하고 있다.

【표2】 법인세법 시행령 제72조 및 한국채택국제회계기준 1016호

<법인세법 시행령 제72조>

제72조(자산의 취득가액 등) ②법 제41조제1항 및 제2항에 따른 자산의 취득가액은 다음 각 호의 금액으로 한다.

1. 타인으로부터 매입한 자산: 매입가액에 취득세(농어촌특별세와 지방교육세를 포함한다), 등록면허세, 그 밖의 부대비용을 가산한 금액
2. 자기가 제조·생산·건설 기타 이에 준하는 방법에 의하여 취득한 자산: 원재료비·노무비·운임·하역비·보험료·수수료·공과금(취득세와 등록세를 포함한다)·설치비 기타 부대비용의 합계액

<한국채택국제회계기준 제1016호>

(문단 16) 유형자산의 원가는 다음과 같이 구성한다.

- (1) 관세 및 환급불가능한 취득 관련 세금을 가산하고 매입할인과 리베이트 등을 차감한 구입가격

그런데 ■■공항에서는 【표1】 과 같이 취득세를 납부하면서 「법인세법 시행령」 및 「한국채택국제회계기준」 등 관련 기준에 따라 취득세 금액을 취득가액에 가산하지 않고 비용인 세금과공과 계정으로 회계처리를 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ■■공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

■■공항장은 향후 공사 준공 등에 따른 취득세 납부 시 해당금액을 자산 취득가액에 가산하여 회계처리를 하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구

60

제 목 시설공사 시공관리 업무 소홀

관 계 부 서 ■■■공항

구 분 공사

내 용

■■■공항에서는 노후된 진입유도로 보수를 위하여 ‘■■■공항 진입유도로 포장보수공사’를 유한회사 ○○(대표 ○)과 2019. 5. 15. 계약(계약금액 : 87,287 천 원)을 체결하고 2019. 7. 8. 완료하였다.

「공사감독규정」 제12조(시공계획서의 검토·확인) 제1항에 의하면 감독자는 시공자로부터 시공계획서를 제출받아 검토·확인하고 승인하여야 하며, 제15조(안전관리 및 환경관리) 제1항에 따라 시공자로부터 현장안전관리계획을 사전에 제출받아 계획대로 시행하는 여부를 확인하여야 하며, 같은 조 제2항에 따라 공사로 인하여 대기·수질·악취·분진·소음 또는 진동 등 환경오염이 발생되지 아니하도록 지도·감독하여야 하고, 같은 조 제3항에 따라 안전관리 소홀로 인한 각종 안전사고를 미연에 방지하기 위하여 시공자가 수립한 안전관리대책의 적정 여부를 검토하여 관련규정에 따른 안전점검을 실시할 수 있게 지도·감독하도록 하고 있다.

그런데 ■■■공항에서는 위 공사를 시행하면서 제출된 시공계획서, 안전관리 및 환경관리 계획서를 검토·확인하고 승인한 후 계획대로 시행하는지 여부를 확

인하여야 하나 이를 이행하지 않아 시설공사 감독업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ■■공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ■■실장은 시설공사 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ■■공항 4급갑 P

② ■■공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

61

제 목 시설공사 하자검사 미 이행

관 계 부 서 ○○공항, ◇◇본부

구 분 공사

내 용

○○공항 및 ◇◇본부에서는 2015~2017년도에 항공기 안전운항을 위하여 【표】와 같이 시설공사를 완료하여 운영중에 있다.

【표1】 시설공사 및 하자담보책임기간 현황

구 분	공 사 명	공사기간	하자담보책임기간	비고
○○공항	■■공항 포장줄눈 보수 및 기타공사	2015. 10. 15.~ 2015. 11. 5.	2015. 11. 6.~ 2018. 11. 5.	
◇◇본부	▲▲항공무선표지소 시설물 보수 및 기타공사	2016. 8. 11.~ 2016. 9. 21.	2016. 9. 21.~ 2019. 9. 20.	
	▣▣항공무선표지소 시설물 보수 및 기타공사	2016. 8. 11.~ 2016. 10. 29.	2016. 10. 30.~ 2019. 10. 29.	
	◆◆청사 청정소화시스템 배관교체공사	2016. 9. 30.~ 2016. 12. 12.	2016. 12. 20.~ 2019. 12. 19.	
	☆☆항공무선표지소 급수배관 설치공사	2016. 10. 13.~ 2016. 12. 11.	2016. 12. 16.~ 2018. 12. 15.	
	◆◆표지소 외곽경비울타리 및 기타시설물 교체공사	2017. 10. 24.~ 2017. 12. 08.	2017. 12. 18.~ 2018. 12. 17.	

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제71조(하자검사)에 따르면 하자담보책임기간 중에는 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 하여야 하고 하자담보책임기간이 만료되는 때에는 지체 없이 따로 검사를 하여야 하며, 「공사계약일반조건」 제35조(하자검사) 제2항에는 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부

터 만료일까지의 기간 중에 따로 최종검사를 하도록 하고 있다.

또한 감사실에서는 내·외부 감사 시 반복 지적되는 업무에 대한 예방을 위해 ‘公社 CSA(내부통제 자체평가제도)’를 시행하고 있으며, 하자검사 이행과 관련한 항목에 대해서도 적정성 여부를 확인하여 그 결과를 감사실로 제출하도록 시달[(○실-397, 2019. 2. 18.), (○실-367, 2020. 2. 14.)] 하였다.

그런데 ○○공항에서는 ‘○○공항 포장줄눈 보수 및 기타공사’에 대해 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 실시하였고 2018년 하반기 정기하자검사 또한 2018. 10. 24.에 실시하였으나 최종하자검사는 하자담보책임기간 만료 14일 전(최종검사 기간 : 2018. 10. 21. ~ 2018. 11. 5.)에 따로 실시하지 않았고, ◇◇본부에서는 ‘▲▲항공무선표지소 시설물 보수 및 기타공사’외 4건에 대해 하자담보책임기간 만료 시에 실시하여야 하는 최종 하자검사와 ‘19년 정기하자 검사(2018년에 하자담보책임기간이 만료된 2건은 제외)를 실시하지 않았다.

또한, ○○공항 및 ◇◇본부 모두 2019~2020년도에 시행한 ‘KAC CSA(내부통제 자체평가제도)’에서도 위와 같은 하자검사 미실시 사항을 발견하지 못하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ◇◇본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, ○○공항에서는 최종하자검사를 이행하지 않은 것은 인정하나 2018년 하반기 정기하자검사를 2018. 10. 24. 시행하였고 최종하자검사 기간(2018. 10. 21. ~ 2018. 11. 5.)내에 정기하자검사 기간이 중복되어 있어 정기하자검사와 최종하자검사를 동시에 이행한 것으로 주장하고 있다.

그러나 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제71조(하자검사) 및 「공사계약일반조건」 제35조(하자검사) 제2항에는 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 따로 최종검사를 하도록 하고 있어 정기하자검사와 최종하자검사 기간이 일부 중복(2018. 10. 21. ~ 10. 24. 4일간)된다 하더라도 최종하자검사는 따로 이행하여야 한다.

다만 최종하자검사 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 처분하여야 하나 최종하자검사기간 내에 정기하자검사를 이행하였고 하자검사결과 하자검사대상물에 이상이 없는 것으로 조사되었으며, 토목분야 직원이 없어 건축분야 직원이 업무를 대행하고 있다는 점을 고려하여 위 공사의 최종하자검사를 이행하지 않은 관련자는 경감하여 ‘주의’ 처분한다.

조치할 사항

① ◎◎실장은 하자검사 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 각각 ‘주의’ 및 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : (주의) ○○공항 4급갑 Q

(경고) ◇◇본부 ▽단 △부 4급갑 R

② ○○공항장 및 ◇◇본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

통 보

62

제 목 근로자 안전사고 예방을 위한 안전보건표지 등 미설치

관 계 부 서 ■■공항

구 분 안전

내 용

■■공항에서는 공항운영을 위하여 전기시설이 설치된 수배전실 1개소 및 발전기실 1개소를 관리·운영 중에 있다.

「산업안전보건법」 제37조(안전보건표지의 설치·부착) 제①항에 따르면 사업주는 유해하거나 위험한 장소·시설·물질에 대한 경고, 비상시에 대처하기 위한 지시·안내 또는 그 밖에 근로자의 안전 및 보건 의식을 고취하기 위한 사항 등을 그림, 기호 및 글자 등으로 나타낸 표지를 근로자가 쉽게 알아 볼 수 있도록 설치하거나 붙이도록 규정되어 있으며 안전보건표지의 종류, 형태, 색채, 용도 및 설치·부착 장소, 그 밖에 필요한 사항은 같은 법 시행규칙 제38조(안전보건표지의 종류·형태·색채 및 용도 등) 및 제39조(안전보건표지의 설치 등)에 따라 설치하도록 하고 있다.

「전기설비기술기준」 제21조(발전소 등의 시설) 제①항에 따르면 고압 또는 특고압의 전기기계기구 모선 등을 시설하는 발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳에는 위험표시를 하고 취급자 이외의 사람이 쉽게 구내에 출입할 우려가 없도록 적절한 조치를 하도록 하고 있다.

그런데 ■■공항에서 관리·운영 중인 발전기실에는 근로자의 안전을 위하여 보호구(귀마개 등)는 비치되어 있으나 발전기실 출입구에 근로자의 안전 및 보건 의식을 고취하기 위한 안전보건표지가 설치되어 있지 않아 점검 및 작업시 보호구(귀마개 등) 착용을 소홀히 하여 근로자의 안전사고를 일으킬 우려가 있다.

또한 발전기실 내에 근로자의 안전과 시설안전을 위해 근로자가 발전기에 접근하는 것을 제한하는 안전선을 표시하지 않아 발전기 점검 및 작업 중 근로자의 안전사고가 발생할 우려가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ■■공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

■■공항장은 ■■공항 발전기실에 근로자의 안전 및 보건 의식을 고취하기 위한 안전보건표지를 설치하고, (통보) 발전기 점검 및 유지보수 시 안전사고를 미연에 예방할 수 있도록 근로자의 접근을 제한하는 안전선을 표시하여 근로자의 안전사고 예방에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)

주 의 요 구

63

제 목 경비 집행 방침에 대한 일상감사 미 이행

관 계 부 서 ▲▲

구 분 교육계획

내 용

▲▲에서는 공항전문가 양성 및 항공 전문기관으로서의 역할 강화를 위해 【표1】 과 같이 사내 교육과정 외에도 국제교육, 수탁교육 등 다양한 교육과정을 운영하고 있다.

【표1】 ▲▲ 교육과정 현황

구분	세부과정	2019년 실적	
		과정(수)	인원(명)
직무교육	사내직무, 해외교육	73	1,678
사외교육	외부위탁, 사이버교육	956	20,567
항공보안 및 CS	항공보안, CS교육	28	8,021
국제교육	개도국, 해외파견, ICAO, ACI	19	230
수탁교육	국토부과정, 관제사과정	9	124
총 계		1,085	30,620

일상감사는 업무의 중요성, 예산수반 규모 등을 감안하여 업무계획 및 예산 집행의 적정성 여부를 사전에 검증할 필요성이 있는 업무에 대하여 최종결재권자의 결재에 앞서 시행하는 감사로, 「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감

사의 범위) 별표2의 '일상감사의 범위 대상 업무'에는 2,000만원을 초과하는 이상의 경비의 집행방침과 정관, 사규, 협약 등 제정 및 개정사항에 대해 일상감사 대상 업무로 의뢰하도록 하고 있다.

그런데 ▲▲에서는 【표2】와 같이 2,000만원이 초과되는 경비의 집행 방침과 국토교통부와 체결한(2019. 7월) 'ICAO 회원국 중견급 정책과정 위·수탁 협약'에 대해 일상감사를 받지 않았다.

【표2】 일상감사 미 이행 계획문서 현황

연번	결재일자	계획문서	예산규모 (천 원)	업무담당자
1	2019. 6. 7.	제10기 항공교통관제사 과정 교육계획	167,172	3급 S
2	2019. 07월	ICAO 회원국 중견급 정책과정 위·수탁 협약서	-	4급갑 T
3	2019. 8. 2.	ICAO회원국 중견급 초청 항공정책 과정 실시계획 보고	48,035	4급갑 T
4	2019. 10. 28.	ICAO공동연수 Radar Approach Control 국제과정 실시계획 보고	82,639	4급갑 T

[관계부서 의견 및 판단] ▲▲에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ㉡실장은 일상감사 대상 업무임에도 이를 필하지 않고 시행한 관련자에 대하여 '주의' 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : ▲▲ ㉡실 ㊦부 3급 S
- ▲▲ ㉡실 ㊦부 4급갑 T

② ▲▲장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

64

제 목 재산보험 갱신 관리 소홀

관 계 부 서 ▲▲

구 분 재산

내 용

▲▲에서는 소관 재산의 안전관리책임을 담보하기 위해 【표1】 과 같이 매년 재산종합보험에 가입해 왔다.

【표1】 ▲▲ 재산종합보험 가입현황

연도	가입기간	보험료(천 원)	업체	계약방법
2018	2018. 4. 16. ~ 2019. 4. 15.	10,395	☆☆(주)	유찰후 수의시담
2019	2019. 5. 1. ~ 2020. 4. 30.	10,459	☆☆(주)	유찰후 수의시담
2020	2020. 6. 1. ~ 2020. 12. 31.	2,641	★★(주)	전자입찰

「회계규정」 제6조(회계관계직원의 의무)에는 회계관계직원은 법령 기타 관계규정의 정하는 바에 따라 성실하게 그 직무를 수행하도록 하고 있고, 「예산집행지침」 하.4)호 에는 예산의 효율적 관리·운영을 통하여 경상적 경비가 최대한 절감되게 노력하도록 하고 있다.

그런데 ▲▲에서는 기존 보험계약 기간 내에 신규 보험계약 체결이 어려움에 따라 ‘입찰 준비를 위한 사전규격 공개기간 등 공고기간 확보’를 사유로 【표2】

와 같이 기존 보험료보다 할증된 보험료를 납입하고 기 계약된 보험의 기간을 연장함으로써 추가적인 경상경비를 지출하는 등 관련 업무를 소홀히 이행하였다.

【표2】 추가 보험료 납입현황

연도	기 가입기간	연장 기간	추가보험료(천 원)	추가 요율
2018	2018. 4. 16. ~ 2019. 4. 15.	~ 2019. 4. 30.까지(15일)	1,559	15%
2019	2019. 5. 1. ~ 2020. 4. 30.	~ 2020. 5. 31.까지(31일)	2,092	20%
2020	2020. 6. 1. ~ 2020. 12. 31.	-		

[관계부서 의견 및 판단] ▲▲에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ㉡실장은 재산종합보험 갱신계약 업무처리를 소홀히 하여 추가적인 경상경비를 지출하게 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관련자 : ▲▲ ㉡실 ㉡부 4급갑 U

② ▲▲장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 개 선 요 구

65

제 목 재 산 관 리 소 횡

관 계 부 서 ▲▲

구 분 재 산

내 용

▲▲에서는 공사 소유 토지에 대해 【표】와 같이 임대차계약을 체결한 바 있다.

【표】 토지 임대차 내역

구분	지 번	면 적	임차인	계약기간	연간임대료 ⁴⁹⁾	임대보증금	비 고
1	303-3	29㎡	○○	2014. 7. 1. ~ 2019. 12. 31.	(~2019. 7. 31.) 449,500원 (2019. 8. 1.~) 47,850원	26,340원	진출입로로 사 용
2	302-3	64㎡	○○○	2019. 1. 8. ~ 2020. 12. 31.	(~2019. 7. 31.) 1,094,400원 (2019. 8. 1.~) 105,600원	58,080원	

가. 임대차계약 갱신 및 중도해지에 관한 사항

공사 「재산관리규정」 제5조(재산관리사무) 및 제15조(재산의 임대)에 따르면 분임재산총괄부서의 장은 소관재산의 효율적인 관리를 위하여 재산을 임대할 수 있으며, 이 경우 임대차계약서를 작성하도록 하고 있다⁵⁰⁾. 또한 임대차계약서에 따라 공사가 계약을 해지할 수 있는 경우는 1) 임차인이 계약조건을 이행하지 않는 경우(제19조) 및 2) 공사 운영상 부득이한 경우(제20조)로 한정된다.

49) 당초 임대료 산정방식(공시지가)에 대해 임차인 ○○이 ▷▷에 고충민원을 제기하였고, 감정평가 등을 통해 임료를 재산정하여 임차하는 것으로 합의하여 '19.8.1. 부터 해당 임대료 부과 (▷▷ 교통도로민원과-6204, '19.7.23)

50) 재산관리규정 제15조 제6항에 따라 임대기간이 1개월 이내 단기일 경우에만 계약서 작성을 생략할 수 있음

그런데 ▲▲에서는 【표】의 1번 임대차계약과 관련하여 계약기간 만료(2019. 12. 31.) 후 대상 토지에 대한 사용·수익이 계속되고 있음에도 불구하고 2020. 6월 무상사용 방침을 결정하기 전까지 갱신계약 등을 체결하지 않았으며, 그 결과 2020. 1. 1. ~ 5. 31. 기간 동안 권원 없는 점유가 발생하였음에도 이에 대한 조치를 하지 않았다⁵¹⁾.

한편 【표】의 2번 임대차계약에 대해서는 임대차계약서상 계약 해지요건의 구체적인 검토 없이 민원 발생 등을 이유로 계약을 중도해지('20. 5. 30.) 하였으며(임차인의 해지 요청은 없었음), 또한 해지 과정에서 그간 발생한 연체료만 임대보증금에서 공제하고 계약서 제19조(계약의 해지) 제2항에 따른 위약금은 미부과 하는 등⁵²⁾ 계약 관리 업무를 소홀히 하였다.

나. 무상사용 결정에 관한 사항

「재산관리규정」 제3조(용어의 정의) 제4호에 따르면 '임대료'란 임대 목적물을 사용·수익하게 하고 그 대가로 받는 금원을 말하고, 임대료는 목적물의 위치, 용도, 사용자 등을 고려하여 산정하되 필요한 경우 임대료의 전부 또는 일부를 면제할 수 있도록 하고 있다(제19조 제2항 및 제6항 제3호). 다만 임대료의 면제는 「재산관리규정」 및 「공항시설사용료징수규정」에 따른 면제 사유⁵³⁾ 등을 고려하여 엄격하게 판단·결정하여야 한다.

그런데 ▲▲에서는 감정평가 비용 과다⁵⁴⁾, 민원 발생 등은 임대료 면제 사유가 될 수 없음에도 이를 근거로 【표】토지(1, 2번)의 무상사용을 결정하였고, 해당 토지 사용에 따른 계약 등의 체결 없이⁵⁵⁾ 기존 임차인에게 구두로 통보하여

51) 원칙적으로는 「재산관리규정」 제19조(임대료) 제5항 및 제23조(반환 및 원상회복)에 따라 재산을 원상회복하여 명도받아야 하며, 경우에 따라 통상임대료의 100분의 120에 해당하는 금액을 임대료로 징수할 수 있음

52) 계약서 제19조 제1항 제4호(임대료 연체액이 3기에 달한 경우)의 사유가 발생하였으므로 제2항에 따라 보증금에서 위약금으로 10%를 공제한 뒤 잔액을 반환하였어야 함

53) 공사 업무수행상 필요에 따라 임대하는 경우, 공항활성화를 위해 필요한 경우, 정부로부터 항공산업 위기 등으로 긴급지원이 필요하다고 결정된 경우 등

54) 업무시설 등의 임대료는 2년 단위로 감정평가를 시행하여 단가를 산정하도록 하고 있음(●실-5491, '11.10.31)

55) 임대차계약(또는 이에 준하는 약정 등)의 체결이 필요함은 가.에서 설명한 바와 같음

시행하는 등 재산 관리 업무를 소홀히 하였다. 특히 임차인 ○○이 2019. 6월 ▷에 제기한 민원(‘토지임대료 이의’)과 관련하여 감정 평가를 거쳐 재산정한 임대료에 대해 상호 합의가 성립된 바 있음에도 불구하고 (2019. 7. 23.)⁵⁶⁾ 합리적인 근거 없이 무상사용으로 변경 결정함으로써 당초 합의의 목적 역시 달성할 수 없게 되었다.

[관계부서 의견 및 판단] ▲▲에서는 사실상 인근지역 공용도로로 사용 되고 있는 진입로에 대해 임대차계약 체결 및 임대료를 부과하는 것은 목적과 형평원칙에 맞지 않다고 판단하였고, 또한 민원 발생에 따른 외부청렴도 리스크 지속, 임대료 대비 감정평가 비용 과다 등의 문제로 무상 제공 방침을 결정했다는 의견을 제시하였다.

그러나 (주)○○ 및 ○○은 각 소유 토지(맹지) 개발에 필요한 진입로 확보를 위해 공사 토지⁵⁷⁾에 대해 임차신청을 하였고 해당 토지를 진입로로 독점 사용하고 있으므로 과거부터 인근 주민에게 개방되어 공용도로로 사용되어온 곳과 성격이 동일하다고 볼 수는 없고, 또한 민원 발생에 따른 외부 청렴도 리스크, 감정평가 비용 과다 등이 무상임대의 근거가 될 수 없는 점과 목적물의 용도를 감안하여 재산정한 임대료 수준의 적정성에 대해서는 나.에서 적시한 바와 같다. 그럼에도 불구하고 유효한 계약을 중도해지하고 토지의 무상사용을 결정한 점⁵⁸⁾, 아울러 이러한 과정에서 계약 등의 체결 없이 단순히 구두로 통보하여 시행한 점은 납득하기 어렵다.

56) 당초 민원 요지는 공사가 부과한 임대료가 ■■■, ○○ 등이 부과하는 유사 사용료(도로, 구거 점용료) 대비 과다하다는 내용이며 임대료 전액을 면제해달라는 것은 아님(임료평가 결과 기존임대료의 9~10%에 불과한 금액으로 하락하였는바 이는 민원인이 ○○ 등에 납부하고 있는 점용료와 유사 수준임)

57) 해당토지는 포장된 도로가 아닌 △△ 건축설립 시 농지 매입 후 진입로 사용을 위해 도로로 지목 변경한 것으로 ‘도로법’상 도로에는 해당하지 않음

58) 본 사안과 관련하여 검토 가능한 민법상의 ‘주위토지통행권(제219조)’ 및 ‘(통행)지역권(제294조)’의 경우에도 타인의 토지 점유에 대한 보상 의무가 있음을 원칙으로 하고 있음

조치할 사항

① ㉸실장은 토지 임대차계약 관리 업무 등을 소홀히 한 관련자에 대해 ‘주의’ 조치하여 주시기 바랍니다.

－ 관련자 : ▲▲ ㉸실 ㉸부 4급갑 V

② ▲▲장은 토지 사용 승인방식 등을 재검토하여 재산의 효율적인 관리 방안을 마련하여 주시기 바라며,(개선) 소속직원에 대한 교육 실시 등을 통하여 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하기 바랍니다.

통 보

66

제 목 입목자산 관리에 관한 사항

관 계 부 서 □□

구 분 재산

내 용

□□에서는 느티나무 등 8,550종의 입목(재산가액 136,501천 원, 2020. 7. 24. 전산(ERP) 기준)을 관리 중에 있다.

「조경시설유지관리지침」 제44조(입목자산대장 작성 및 비치)에 따르면 재산 운용부서의 장은 아래와 같은 방법으로 입목자산 관리대장을 작성 비치하여야 하며, 분임재산총괄부서의 장은 재산의 증감사항에 대하여 전산에 등록하여 관리하여야 한다.

1. 입목자산의 증감에 해당하는 취득, 고사, 불용결정 등 변동사유가 발생 시는 같은 지침 별표의 수목상태 판정기준에 의해 입목자산 관리대장에 즉시 기재하여 보관하여야 한다.
2. 신규 취득한 모든 입목자산은 입목자산 관리대장에 작성하고 취득단가 10만원 이상의 수목을 대상으로 전사적자원관리시스템(ERP)에 등록한다. 단, 기존 출자(관리권, 현물)자산은 취득금액에 불문하고 대장 및 전산에 등재하여 관리한다.

또한 같은 지침 제45조(입목자산 점검 및 증감사항 보고) 제3항 및 제4항에 의하면 재산 운용부서의 장은 연 1회 취득 또는 감소(불용결정, 재해, 고사 등)된 입목자산을 점검 확인하여 매년 2월 말까지 분임재산총괄부서의 장에게 통보

하여야 하며, 분임재산운용부서의 장은 입목자산의 점검결과 및 조치사항을 본사 관련부서(입목재산 총괄관리부서)에 보고하도록 하고 있다.

그런데 ■■에서는 2019년 안전하고 쾌적한 교육환경 조성을 위해 전도 위험이 있고 쇠약한 나무(미루나무 12주, 은행나무 외 4종 28주)를 별목하여 처리(▲▲-6137, 2019. 10. 11)하였으나 이후 위 지침에 따른 입목자산 관리대장 및 전산(ERP) 반영, 입목자산 증감사항 보고 등을 이행하지 않았고, 미 이행 사유를 확인한 결과 애초부터 해당 수목이 입목자산 관리대장 및 전산(ERP)에 등재되어 있지 않아 후속조치를 이행할 수 없었던 것으로 나타났다. 또한 ■■ 내 다른 수목에 대해서도 추가적으로 현황 관리 상태를 확인한 결과 다수의 수목이 입목자산 관리대장 및 전산(ERP)에 등록되어 있지 않는 등 입목자산이 적정하게 관리되지 않고 있었다.

[관계부서 의견 및 판단] ■■에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

■■장은 입목자산 실사를 통해 현황관리 되고 있지 않은 수목을 입목자산 관리대장 및 전산(ERP)에 등재하시어 적정하게 관리하시기 바랍니다.(통보)

시 정 요 구

67

제 목 시설공사 하자담보책임기간 설정에 관한 사항

관 계 부 서 ▷▷

구 분 공사

내 용

▷▷에서는 2018~2019년도에 시행 완료한 ‘▷▷ 건축물 옥상 방수공사’ 등 3건에 대하여 【표】와 같이 관련 규정에서 정한 하자담보책임기간을 설정하여 하자관리를 하고 있다.

【표】 시설공사 하자담보책임기간 설정 현황

공 사 명	공사금액 (천원)	공사기간	준공일자	준공검사 일자	하자담보책임기간	
					현 기간	적정기간
▷▷ 건축물 옥상 방수공사	478,849	2018. 5. 15. ~ 2018. 8. 10.	2018. 8. 10.	2018. 8. 22.	2018.8.11. ~ 2021.8.10.	2018.8.22. ~ 2021.8.21.
▷▷ 건축물 내진 보강공사	881,292	2018. 6. 15. ~ 2018. 11. 30.	2018. 11. 30.	2018. 12. 5.	2018.11.30. ~ 2021.11.29.	2018.12.5. ~ 2021.12.4.
▷▷ 상수도관로 및 기타공사	80,149	2019. 10. 8. ~ 2019. 12. 19.	2019. 12. 19.	2019. 12. 24.	2019.12.20. ~ 2021.12.19.	2019.12.24. ~ 2021.12.23.

「공사계약 일반조건」 제33조에 의하면 계약상대자는 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 계약서에 정한 기간(하자담보책임기간) 동안 공사 목적물의 하자에 대한 보수책임이 있다. 이에 대해 계약담당자는 준공대금 지급 전 계약상대자가 제출한 하자보수보증서의 하자담보책임기간이 위 규정에 맞게 설정되었는지 여부를 확인하여 처리해야 할 필요

가 있다.

그런데 ▷▷에서는 위 3건의 시설공사에 대해 위 규정에서 정하고 있는 목적물을 인수한 날 또는 준공검사를 완료한 날 중 먼저 도래한 날 부터가 아닌 준공일자 이후부터로 하자담보책임기간이 설정된 하자보수보증서를 제출받아 처리함으로써 적정기간 보다 4~11일 조기에 만료(예정)되는 결과를 초래하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ▷▷에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

▷▷장은 ㉠ 부적정하게 설정된 하자담보책임기간을 적정하게 재설정 하시기 바라며,(시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

68

제 목 시설공사 및 구매설치 사업 보험료 계상 소홀

관 계 부 서 ▲▲

구 분 공사, 물품

내 용

▲▲에서는 건물 옥상 누수 등을 방지하기 위한 방수공사와 노후된 아날로그 교환기를 최신 디지털 교환기로 교체하는 사업을 【표1】 과 같이 시행완료 하였다.

【표1】 관련사업 현황

구분	사업명	계약	사업기간	준공(완료)금액	계약상대자
가	▲▲ 건축물 옥상 방수공사	2018. 5. 15.	2018. 5. 24 ~ 2018. 8. 21	478,849천원	☐☐
나	▲▲ IP교환기 구매설치	2019. 11. 29.	2019. 11. 29. ~ 2019. 12. 15.	80,131천원	◆◆

「계약예규 정부입찰·계약집행기준」 제93조(입찰공고시 안내 등)에 의하면 공사·용역 및 물품제조계약의 입찰공고문에 예정가격 작성시 계상된 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료(이하 보험료 라 한다)를 명시하여야 하고, 입찰참가자가 입찰금액 산정시 ‘입찰공고문에 명시된 보험료’를 조정 없이 반영하도록 하고 있다.

그런데 △△에서는 위 ‘가’ 공사 및 ‘나’ 구매설치 계약체결 시 【표2】 와 같

이 ‘입찰공고에 명시된 보험료’ (a)가 반영되지 않고, 예정가격 작성시 계상된 보험료에 낙찰률을 곱한 금액 (b)가 반영된 계약내역서를 제출받았다.

【표2】 보험료 현황

구분	입찰공고문에 명시된 보험료 (a)	계약내역서상 보험료 (입찰공고문에 명시된 보험료 × 낙찰률) (b)	차액 (a-b)	비고
가. ▲▲ 건축물 옥상 방수공사				
국민건강보험료	2,996,424	2,582,649	413,775	
국민연금보험료	4,388,880	3,782,822	606,058	
노인장기요양보험료	221,136	190,599	30,537	
보험료 계	7,385,304	6,365,471	1,019,833	
부가세	760,644	655,607	105,037	
합계	8,367,084	7,211,677	1,155,407	
나. ▲▲ IP교환기 구매설치				
국민건강보험료	418,236	331,615	86,621	
국민연금보험료	583,483	462,002	121,481	
노인장기요양보험료	35,641	28,220	7,421	
합 계	7,385,304	821,837	215,523	
부가세	103,736	82,183	21,552	
합계	1,141,096	904,020	237,075	

그러므로 ‘가’ 공사 준공 시 계약상대자가 보험료를 전혀 사용하지 않아 【표2】와 같이 입찰공고문에 명시된 보험료 (a) 8,367,084원을 감하여 477,694천 원으로 준공 정산했어야 하나, 계약내역서에 계상된 보험료 (b) 7,211,677원을 감하고 【표1】과 같이 478,849천 원으로 준공 정산하여 차액 1,155,407원이 계약상대자에게 더 지급되었다.

마찬가지로 ‘나’ 구매설치 완료 시 계약상대자가 보험료를 전혀 사용하지 않아 【표2】와 같이 입찰공고문에 명시된 보험료 (a) 1,141,096원을 감하여 79,894천 원으로 준공 정산했어야 하나, 계약내역서에 계상된 보험료 (b) 904,020원을

감하고 【표1】 과 같이 80,131천 원으로 준공 정산하여 차액 237,075원이 계약 상대방에게 더 지급되었다.

[관계부서 의견 및 판단] ▲▲에서는 감사결과에 대한 이견을 제기하지 않았고 예정가격 산정시 계상된 보험료와 계약내역서에 반영된 보험료차액을 회수하기로 하였다.

조치할 사항

① 䄡실장은 공사 및 구매설치 보험료관련 업무를 소홀히 처리한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ▲▲ 䄡실 䄡팀 4급갑 W

(현 ㉹단 ㉹부 4급갑)

▲▲ 䄡실 䄡팀 4급갑 X

(현 䄡䄡본부 ㉹단 ㉹부 4급갑)

② ▲▲장은 ㉹ 입찰공고문에 명시된 보험료와 계약내역서에 반영된 보험료 차액 1,155,407원과 237,075원을 각각 회수하시기 바라며(시정),

㉹ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

69

제 목 공사감리 감독업무 소홀

관 계 부 서 ▲▲

구 분 용역

내 용

▲▲(이하 △△ 이라 한다)에서는 전력 공급 안전성을 확보하기 위하여 노후된 수배전 설비를 교체하는 사업을 【표】와 같이 시행완료 하였다.

【표】 사업 현황

구분	계약일자	사업기간	준공금액(천 원)	계약상대자
△△ 수배전설비 개량공사	2019. 10. 7.	2019. 10. 7. ~ 2019. 12. 10.	186,650	(주)◇◇
△△ 수배전설비 개량공사 감리용역	2019. 10. 7.	2019. 10. 7. ~ 2019. 12. 15.	49,253	(주)▷▷

산업통상자원부 고시 「전력시설물 공사감리업무 수행지침」(이하 감리업무 수행지침 이라 한다) 제4조(발주자, 감리원, 공사업자의 기본임무)에서 발주자의 임무를 공사의 계획·발주·설계·시공·감리 등 전반을 총괄하고, 감리용역 계약문서에 정한 바에 따라 감리가 성실히 수행되고 있는지에 대한 지도·감독을 실시하는 것으로 정하고 있다.

「감리업무 수행지침」 제7조(행정업무) 제2항에서 감리업자는 감리용역 착수시 착수신고서를 제출하여 발주자의 승인을 받도록 하고 있고, 제34조(검사업무)

제1항에서 감리원은 현장에서의 시공확인을 위한 검사는 해당 공사와 현장조건을 감안한 검사업무지침을 작성·수립하여 발주자의 승인을 받은 후 이를 근거로 검사 업무를 수행하도록 하고 있으며, 제43조(공정관리) 제2항에서 감리원은 공사업자로부터 공정관리 계획서를 제출받은 날부터 14일 이내에 검토하여 승인하고 발주자에게 제출하도록 하고 있다.

그런데 △△에서는 「감리업무 수행지침」에 따라 위 감리용역 감독업무를 수행하여야 함에도 감리업자로부터 용역 착수신고서와 검사업무지침서를 제출받아 검토·확인 후 승인하지 않았고, 감리업체가 검토하고 승인한 공정관리 계획서를 제출받지 않는 등 공사감리에 대한 감독업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] ▲▲에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ㉡실장은 공사감리 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : ▲▲ ㉡실 ㉡부 3급 Y

② ▲▲장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

70

제 목 사택 수리경비 부담에 관한 사항

관 계 부 서 △△본부

구 분 총무

내 용

△△본부(■단)에서는 아래와 같이 직원의 주거안정을 위해 【표1】 과 같이 임차사택을 운영 중에 있다.

【표1】 ■단 임차사택 운영 현황

세대수	임차금액(백만 원)	입주자	비고
30세대	3,732	Z 외 28명	공가 1세대

「복지후생규정시행세칙」 제21조(사택의 경비부담)에는 전기료, 수도료, 관리비 및 그밖에 일상생활에 필요한 비용은 입주자 부담으로 하도록 하고 있으며, 보유 사택에 한하여 【표2】 와 같이 비용을 부담하게 하고 있다.

【표2】 보유사택 경비부담 구분

구 분	공 사 부 담	입 주 자 부 담
1. 건 물	· 건물 골조에 대한 보수 및 개조 · 마루, 도배, 장판	
2. 부 속 시 설	· 현관문 및 주택내의 모든 방문 · 전기, 급수, 위생, 난방(보일러)시설	· 전 구, 스위치, 유리창 · 문고리 및 도어록 · 그 외 입주자 사용으로 소모되는 시설
3. 비 품	· 건물내 고정부착물(조리대, 신발장 등)	· 트 랜 스

그런데 ▣단에서는 임차사택 화장실 양변기 수리 건에 대해 보유사택이 아님에도 【표2】의 ‘보유사택경비부담구분 2. 부속시설(위생시설)’로 판단하여 【표3】과 같이 비용을 수리비용을 지출하였다.

【표3】 임차사택 수리비 지급

임차사택	고장 내역	수리비용	비고
○○	양변기 누수 및 동작불량	320,000원 (시설관리비-경상경비)	법인카드 처리

[관계부서 의견 및 판단] △△본부(▣단)에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

△△본부장은 ㉠ 부적정하게 지급된 임차사택 수리비 320천 원을 회수하시고, (시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의·시 정 요 구

71

제 목 재산 임대관리 소홀

관 계 부 서 △△본부

구 분 임대

내 용

△△본부(■단)에서는 국토교통부로부터 무상사용 수익허가와 관리권 출자를 받은 재산 중 일부를 【표1】 과 같이 임대차계약을 체결하여 관리하고 있다.

【표1】 ■단 임대차 계약현황

연번	업체명	구분	면적(㎡)	사용목적	임대기간	비고
1	○○	건물	290.2	항로관제용 사무실	2018. 1. 1.~ 2019. 12. 31. (2년 무상)	무상사용 수익허가 (전대승인)
2	●●	토지	28	항로관제 창고부지		
3	◎◎	건물	12	GPS전파감시시스템	2018. 1. 1.~ 2019. 12. 31. (2년 유상)	
4	◇◇	건물	3.3	항공교통관제지원		
5	◆◆	건물	0.5	항공교통관제지원	2018. 1. 1.~ 2019. 12. 31. (2년 유상)	관리권 출자
6	◆◆	토지	341.2	통신케이블 매설		
7	□□	토지	1,217.3	통신케이블 매설		
8	■■	토지	10.3	통신주 부지		
9	△△	건물	6.6	광전송장치		
10	▲▲	토지	1,488	자재적재 부지		
	▽▽	토지	65	진출입로,오수관로		

「재산관리규정」 제5조(재산관리사무)에는 분임재산총괄부서의 장은 지사소 관재산의 취득, 관리, 임대 등의 사무를 관장하도록 하고 있고, 같은 규정 제15 조(재산의 임대)에는 사용·수익허가 받은 국유재산을 국토교통부장관의 승인을 받아 전대할 수 있도록 하고 있으며, 제17조(임차인 선정)에는 임차인으로부터 재산 사용 신청이 있을 경우 재산운용부서의 장은 방침을 결정하도록 하고 있다.

그런데 ▣단에서는 임대차 계약기간이 2019. 12. 31. 종료됨에 따라 임차인에게 임대차 계약 갱신을 위한 임차신청서 제출(▣단-8583, 2019. 12. 16.)을 요청하여 임차인으로부터 임차신청서를 제출 받았으나, 임대차 계약 체결 절차를 현재까지 이행하지 않는 등 재산 임대 관리를 소홀히 하여 【표2】와 같이 2020년 임대료를 부과하지 못하고 있다.

【표2】업체별 임대료 세부 산정내역

연번	업체명	구분	면적(㎡)	2019년 임대료(원)	2020년 임대료(원)
1	●●	건물	0.5	351,880	353,640
2	◎◎	토지	341.1	159,230	160,030
3	◇◇	토지	1,217.3	240,000	241,200
4	◆◆	토지	10.3	2,000	2,010
5	□□	건물	6.6	267,340	268,680
6	■	토지	1,488	836,070	840,250
7	△△	토지	65	23,860	23,980
합 계				1,880,380	1,889,790

[관계부서 의견 및 판단] △△본부(▣단)에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 䄡실장은 재산 임대 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : △△본부 ▣단 ♥부 5급갑 AA

② △△본부장은 조속한 시일 내에 임차인과 임대차 계약을 체결하여 임대료 1,889,790원을 부과하는 등 재산 임대관리 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.
(시정)

주 의 · 시 정 요 구

72

제 목 출장여비(식비) 중복지급에 관한 사항
관 계 부 서 △△본부
구 분 총무
내 용

기획재정부의 「2019년도 공기업·준정부기관 예산집행지침」에 따르면 “중앙부처 산하 공직유관단체는 국내외 출장을 시행함에 있어 예산을 절감하도록 노력하여야 하고, 항공운임, 숙박비, 일비 등 여비규정은 「공무원 여비규정」을 참조하여 마련하되 임직원의 직급별 여비 세부기준은 국민권익위원회의 ‘공직유관단체 공무여행 관련 예산낭비 방지(’14.10.)’ 방안에 따르도록 하고 있다. 이에 따라 우리 공사도 위 지침의 내용을 반영하여 「2019년도 한국공항공사 예산집행지침」을 수립, 전사에 시달(▼실-701 : 2019. 2. 22.) 하였다.⁵⁹⁾⁶⁰⁾

또한 공사 「임직원 행동강령」 제10조와 제21조에서는 예산의 목적외 사용금지와 사실에 근거한 정확하고 투명한 회계관리를 명시하고 있다.

한편 기획재정부, 행정안전부 등 정부 부처의 경우 「공무원 여비업무 처리기준 VIII-1-가」 【표1】을 근거로 한 구체적인 Q&A 자료집 【표2】을 발간하여 공직유관단체의 공무여행시 여비지급 기준의 다양성 해소와 과다·과소 지급의 배제를

59) 따라서 중앙부처 산하 공직유관단체는 국내외 출장을 시행하고 여비를 지급함에 있어서 「공무원 여비규정」 및 「공무원 보수 등의 업무지침」 등 공무원 여비업무 처리기준 등을 참조하여 예산을 절감할 수 있도록 여비규정을 운영하여야 한다.

60) 「2020년도 한국공항공사 예산집행지침」도 같은 내용으로 하고 있다.(▼실-1135 : '20.3.10)

도모하고 있다.

【표1】 공무원 여비업무 처리기준(VIII-1-가)

VIII. 보칙
1. 여비의 조정(영 제28조) *공무원여비규정(대통령령)
가. 조정사유
1) 소속 기관의 장은 예산의 부족 또는 그 밖의 사유로 여비를 지급하지 아니할 충분한 이유가 있다고 인정될 때에는 여비를 감액하거나 여비의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있다.
2) 이때 ‘여비를 지급하지 아니할 충분한 이유’는 해당 공무 여행시 여비의 전부 또는 일부항목의 지출이 불필요하거나, 해당 정액보다 적게 소요되는 것이 명백한 경우를 말한다.

【표2】 공무원 여비업무 Q&A 자료집 ('13.3월)

Q	A	1박 2일 근무지 외 출장 중 식사(첫날 점심, 저녁, 다음날 아침)를 제공받은 경우, 식비 지급 방법은?
		• 식사를 무료로 제공받은 경우에는 식비 지출이 불필요한 것이 명백하므로 감액하여 지급함. • 사례의 경우, 첫날에는 식비정액분(2만원)의 1/3을 식비로 지급(6,660원)하고, 다음날에 대해서는 식비 정액분의 2/3를 식비로 지급(13,330원)하면 됨.
		【관련 규정】 공무원여비업무 처리기준 VIII-1-가

그런데 △△본부에서는 【표3】 과 같이 국내출장을 시행하면서 중식 및 석식을 법인카드로 결제하고, 국내출장여비 정산 시 여비(교통비, 숙박비, 일비, 식비 등) 중 식비(일 20,000원)의 일부를 감액하지 않고 지급하여 중복 지급하는 결과를 초래하였다.

【표3】 국내출장여비 중 식비 중복 수취 관련 사례(■단)

출장건명	시행기관(부서)	출장기간 출 장 지	참석자 (’19년 기준)	문서기안자	법인카드 식비결재여부
◇◇표지소 현장점검	■단	2019. 2. 25.(1일) ◇◇표지소	BB, CC, DD (■단)	DD	중식
●●표지소 현장점검	■단	2019. 2. 28.(1일) ●●표지소	BB, EE (■단)	DD	중식
♣♣,▷▷표지소 현장점검	■단	2019. 3. 4.(1일) ♣♣,▷▷	BB, FF (■단)	DD	중식, 석식

출장건명	시행기관(부서)	출장기간 출 장 지	참석자 (’19년 기준)	문서기안자	법인카드 식비결재여부
☐☐표지소 외곽울타리 교체 사업 현장 조사	■단	2019. 3. 8.(1일) ☐☐표지소	CC, DD (■단)	DD	중식
㉠㉠표지소 시설개선 사업 대상 현황 조사	■단	2019. 3. 13.(1일) ㉠㉠표지소	CC, DD (■단)	DD	중식
◆◆표지소 건축물 신축 설계 현장 확인	■단	2019. 6. 14.(1일) ◆◆표지소	CC, DD (■단)	DD	중식

[관계부서 의견 및 판단] △△본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 䄡실장은 국내출장여비 정산 시 식비의 일부를 감액하지 않고 중복지급 한
관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바라며,

－ 관련자 : △△본부 ■단 1급을 BB

△△본부 ■단 ♥부 2급 CC

(현 ▲▲ ◆부)

△△본부 ■단 ◀부 2급 FF

△△본부 ■단 ▷부 2급 EE

△△본부 ■단 ♥부 4급갑 DD

② △△본부장은 ㉠ 국내출장비 여비 중 중복 지급한 식비 99,900원⁶¹⁾을 회수하
시기 바라며(시정),

④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 향후 국내출장 시 식비를 중복해서 지급
하는 일이 없도록 업무에 철저를 기하기 바랍니다.

61) 86,580원(6,660원 × 중식 13건) + 13,320원(6,660원 × 석식 2건) = 99,900원

주 의·시 정 요 구

73

제 목 국가귀속 준공재산 관련 세무처리 소홀
관 계 부 서 △△본부
구 분 세무
내 용

△△본부에서는 △△본부 본관동 및 항공무선표지소에 개량공사 등을 시행하였고, 【표】와 같이 준공 후 국가(국토교통부)에 기부채납 및 국유재산 무상사용 수익허가를 신청하고 국가(국토교통부)로부터 신청에 대한 승인을 받았다.

【표】 국유재산 기부채납 및 무상사용 신청 및 승인 내역

건명	신청일	재산가액(VAT포함)	승인일	비고
■■관제소 본관동 전기설비 개량공사	2019. 1. 30.	1,720,015천 원	2019. 2. 1.	
항공무선표지소(◇◇, ▽▽, ○○, ●●) 보안등 개선공사	2019. 12. 3.	182,016천 원	2020. 1. 22.	

본사 ☞실에서는 국세청 세법해석 질의·회신결과를 반영한 ‘기부채납재산 부가가치세 처리기준 알림’(☞실-3398, 2014. 10. 10.) 및 ‘공항개발사업 국가귀속 준공재산 부가가치세 처리기준 알림’(☞실-3398, 2015. 5. 14.) 문서 시달을 통해 국가 소유 토지 위에 시설물 등을 신축 또는 설치하여, 준공 후 국가에 기부채납하고 국가로부터 (무상)사용·수익허가를 받는 경우 재화 및 용역의 교환거래로서 기부채납승인일 및 무상사용수익허가일에 공사와 항공청 상호 간 세금계산서를 발급하도록 하였다.

또한 현업부서의 이해를 위해 세무·회계 업무매뉴얼/세무백서 개정판을 제작·배포(16년)하면서 국가귀속 준공재산 부가가치세 처리기준에 대하여 설명하였다.

△△본부는 국가(국토교통부)의 국유재산 기부채납 및 무상사용수익허가 승인일을 세금계산서 발급일자로 국가(국토교통부)와 세금계산서를 상호 교부하여야 하나, 감사일 현재까지 위 세무처리를 이행하지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] △△본부에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① 䄡실장은 사용수익기부자산 관련 세무처리를 이행하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바라며,

－ 관련자 : △△본부 䄡단 ♥부 5급갑 GG

② △△본부장은 ㉠ 조속한 시일 내에 국유재산과 관련된 세무처리를 이행하시길 바라며, (시정)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

74

제 목 시설공사 설계변경 업무 소홀
관 계 부 서 △△본부
구 분 공사
내 용

△△본부(▣▣단)에서는 ‘항공무선표지소 경비·보안시설 종합 개선 계획’(▣▣본부-1991, 2018. 3. 19.)에 따라 ○○항공무선표지소의 노후된 CCTV 시설을 교체하기 위하여 【표1】 과 같이 통신공사를 시행하였다.

【표1】 공사 현황

공사명	공사기간	사업량	계약금액 (천 원)	계약상대자
○○항공무선표지소 CCTV설치 통신공사	2019. 6. 3. ~ 2018. 8. 21.	영상감시저장장치 1식 CCTV 카메라 15대 등	238,014	▼▼

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제19조(물가변동 등에 따른 계약 금액 조정)에 의하면 공사계약·제조계약·용역계약 또는 그 밖에 국고의 부담이 되는 계약을 체결한 다음 물가변동, 설계변경, 그 밖에 계약내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정(調整)할 필요가 있을 때에는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 계약금액을 조정하여야 한다.

그런데 △△본부(■단)에서는 위 공사 수행 중 【표2】와 같이 공사 현장 여건을 반영하기 위한 계약상대자의 실정보고 사항을 승인하여 설계변경이 발생하였으나 설계변경으로 인한 계약금액 조정을 하지 않았다.

【표2】실정보고 사항

건명	당초	변경	사유
관리동 ~ 율타리간 지중관로	ELP관 50mm 82m ELP관 30mm 82m	FC관 50mm 82m PE관 30mm 82m	ELP관은 강도가 약하여 손상 우려가 있으므로 강도가 높은 배관으로 교체
관리동 및 경비초소 모니터(65") 설치방법	천정형 브라켓	벽부형 브라켓	안정성 확보 및 유지관리 용이

[관계부서 의견 및 판단] △△본부(■단)에서는 【표2】와 같이 설계변경이 발생하였으나 내역이 거의 유사하고 금액이 거의 차이가 없어(미소하게 증액) 설계변경으로 인한 계약금액 조정을 하지 않았다고 했다.

그러나 설계변경으로 내역은 바뀌었으나 계약금액이 변경되지 않았다 하더라도 시방서, 도면 등은 변경되기 때문에 반드시 설계변경으로 인한 계약금액 조정 절차가 이루어져야 한다.

조치할 사항

① ■실장은 공사 설계변경으로 인한 계약금액 조정업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : △△본부 ■단 ◀부 4급갑 HH

② △△본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

75

제 목 시설공사 감독업무 소홀

관 계 부 서 △△본부

구 분 공사

내 용

△△본부(■단)에서는 ◇◇, ㉠㉠, ○○ 및 ●● 항공무선표지소 외곽지역의 안전 및 보안 강화를 위하여 【표】 과 같이 노후된 보안등 시설을 개선하는 공사를 항공무선표지소별로 시행완료 하였다.

【표】 공사 현황

구분	계약일자	공사기간	준공금액 (천 원)	계약상대자
◇◇항공무선표지소 보안등 개선공사	2019. 8. 13.	2019. 8. 14. ~ 2019. 10. 12.	43,556	◁◁
㉠㉠항공무선표지소 보안등 개선공사	2019. 8. 13.	2019. 8. 14. ~ 2019. 10. 12.	50,175	◀◀
○○항공무선표지소 보안등 개선공사	2019. 6. 12.	2019. 6. 12. ~ 2019. 8. 20.	42,009	♠♠
●●항공무선표지소 보안등 개선공사	2019. 6. 10.	2019. 6. 12. ~ 2019. 8. 20.	44,353	♠♠

「공사감독규정」 제12조(시공계획서의 검토·확인) 제1항에서 감독자는 시공자로부터 현장조직표, 공사 세부공정표 등이 포함된 시공계획서를 제출받아 검토·확인하고 승인하도록 하고 있고, 제13조(공사 시행) 제3항에는 감독자는 시공자로부터 검측결과를 제출받고 그 제출된 내용을 확인하여 이상이 없는 경우에 한하여 다음 공정에 착수하도록 하고 있으며, 제7조(복무) 제4항 감독자는 시공사가

작성한 공사작업일지(별지 제14호 서식)에 감독업무 수행내용을 기록·유지하도록 하고 있다.

그런데 △△본부(■단)에서는 【표】의 4건의 공사를 시행하면서 「공사감독규정」에 따라 시공사로부터 제출받은 시공계획서를 검토·확인 후 승인하지 않았고, 시공 후 검측결과를 제출받지 않았으며, 시공사가 작성한 공사작업일지에 감독업무 수행내용을 기록유지하지 않는 등 공사감독 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견 및 판단] △△본부(■단)에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았고, 앞으로 공사감독규정에 따라 공사감독업무를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

① 䄡실장은 시설공사 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

－ 관련자 : △△본부 ■■단 ♥부 4급갑 II

② △△본부장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련업무에 철저를 기하시기 바랍니다.